PROYECTO FIMCA: FORMALIZACIÓN E INCENTIVO A LA MANUFACTURA DEL CALZADO ARGENTINO

Régimen Autónomo de Formalización, Inclusión Socioproductiva e Incentivo Industrial articulado con la Ley de Salvataje Nacional y la Ley de e-OP

Resumen Ejecutivo

La presente propuesta articula una respuesta integral ante la crisis de la manufactura nacional mediante la convergencia estratégica de tres instrumentos normativos independientes y complementarios: (1) el **Proyecto de Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs** (proyecto legislativo preexistente en el Congreso de mayo de 2026), que provee un escudo de alivio de emergencia tarifaria y fiscal; (2) el **Anteproyecto de Ley de la Orden de Producción Electrónica (e-OP)**, una ley cambiaria, comercial y financiera de alcance federal que crea e instrumenta el título valor causal de deuda, su descuento fiduciario en el FDI y la emisión bursátil de Bonos BIP; y (3) el **Proyecto y Régimen FIMCA**, un régimen autónomo y sustantivo de formalización, inclusión socioproductiva e incentivo industrial específico para el calzado, el cuero y la confección, dotado de su propia gobernanza territorial (Mesa de Enlace Sectorial - MES), estabilidad fiscal por 10 años, Promotores Territoriales (PTF), Bolsa de Trabajo y Banco de Maquinaria.

Los 5 Ejes Estratégicos de la Propuesta

1. **Articulación con la Ley de Salvataje Nacional (Escudo de Emergencia Preexistente):** FIMCA se apoya en este proyecto de ley de emergencia general preexistente en el Congreso, aprovechando sus herramientas de alivio de coyuntura contra la quiebra (reducción del 50% en tarifas, amnistía fiscal y suspensión de ejecuciones) como piso de supervivencia inmediata para la unidad productiva.
2. **Instrumentación Financiera mediante la Ley de e-OP y el Fideicomiso (FDI):** Se articula con el régimen legal de la **Orden de Producción Electrónica (e-OP)** como título valor causal y ejecutivo autosuficiente (Art. 6° Ley de e-OP) y el **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)** constituido como Fideicomiso Financiero (Ley 26.831 / Art. 1666 CCyC). El FDI custodia fondos, adelanta liquidez mediante tres tramos reglados (35% Hito Cero / 45% Avances / 20% Cierre Fiscal RCF, o 50%/30%/20% con Sello Buen Diseño) y tituliza carteras en el mercado de capitales mediante **Bonos de Inversión Productiva (BIP)** con calificación Social, Verde y Sustentable (SVS) y cupos de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP del BCRA).
3. **Régimen FIMCA (Motor de Despegue e Institucionalidad Propia):** Proyecto y régimen autónomo de incentivo productivo e inclusión socioproductiva para unidades de hasta 30 trabajadores con estabilidad fiscal por 10 años, gobernado territorialmente por la **Mesa de Enlace Sectorial (MES)** en articulación con el Registro Público de e-OPs en **ARCA** y la auditoría técnica del **INTI**. Incluye el filtro de "Tecnología Conveniente", la Bolsa de Trabajo Sectorial, la Red CIFO, el

Banco de Maquinaria y una Cláusula Federal de Adhesión para eximir de Ingresos Brutos y tasas municipales.

4. **Protección de la Identidad Fiscal y Formalización Laboral e Impositiva:** Resuelve la informalidad estructural mediante el **Monotributo Productivo** de permanencia individual (con alta automatizada, micro-retención del 2% sobre cobranzas netas computable al SIPA y facturación asistida por borrador precargado en ARCA), el **Régimen Estatutario Permanente de Regularización Laboral** con Certificado de Diligencia Debida (CDD / CDD-P) y retención de cargas sociales en el hito (hasta el 15%), el **Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10%** sobre la mano de obra para las comitentes, y la adopción estrictamente **optativa** de figuras societarias (SAS/SRL) acompañada por el Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET) para talleres de más de 5 empleados.
5. **Locación de Obra Industrial, Seguro de Stock y Régimen Aduanero:** Estructura el vínculo jurídico de pleno derecho sobre la **locación de obra con provisión de materiales por el comitente (Arts. 1251 y 1256 inc. a CCyC)** y el **depósito regular para transformación productiva (Art. 1356 CCyC)**. Garantiza la separación de insumos ante quiebra del taller (Art. 138 Ley 24.522), el **Privilegio Especial del tallerista sobre el lote elaborado (Art. 241 inc. 1 LCQ)**, la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM})** administrada por el FDI, y un régimen de importación temporaria con arancel cero bajo trazabilidad criptográfica.

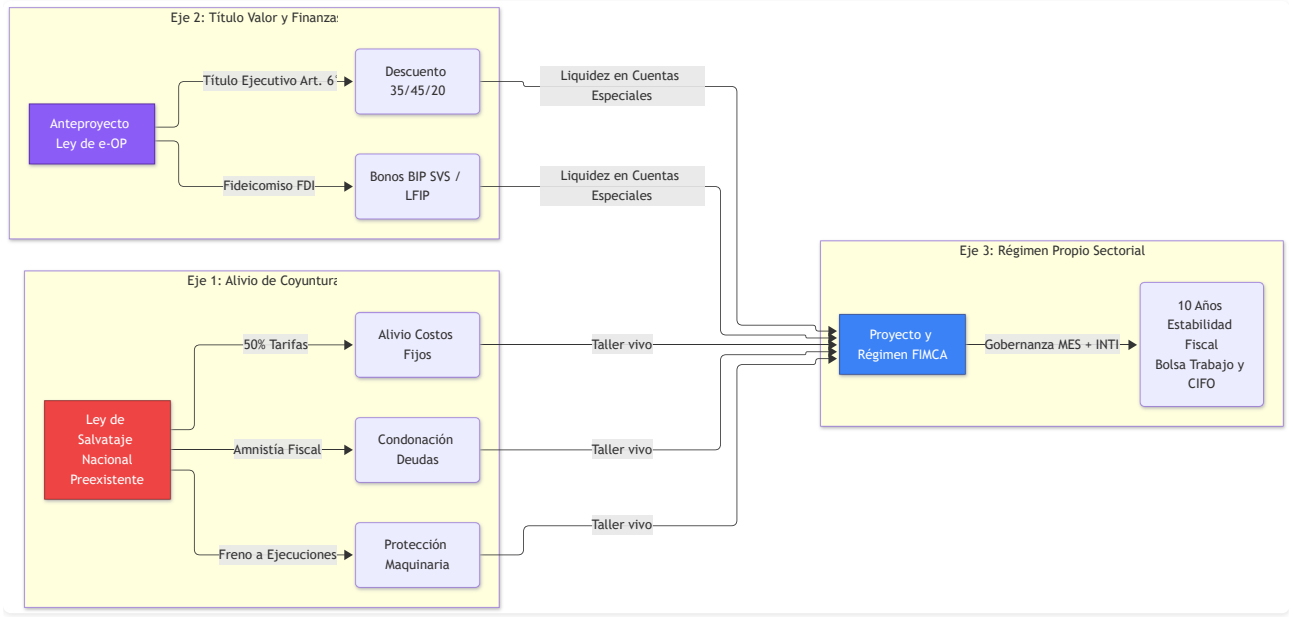


Figura 1. Arquitectura de Tres Proyectos Autónomos y Articulados: La Ley de Salvataje (alivio de emergencia preexistente), la Ley de e-OP (instrumentación del título valor causal y fideicomiso financiero FDI/BIP) y el Régimen FIMCA (régimen propio de formalización, gobernanza territorial MES e incentivo industrial).

Introducción: La Emergencia Real del Sector

La actividad manufacturera nacional, con particular impacto en el Conurbano Bonaerense, atraviesa una contracción económica agudizada por la política de apertura importadora y la caída del consumo interno. El sector calzado —que integra a diseñadores independientes, talleres de aparado y fábricas de confección a façón— no es ajeno a esta crisis: opera hoy con niveles de utilización de la capacidad instalada que, en el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado, cayeron un 16,7% interanual en diciembre de 2025, y que en el segmento textil-confecciones llegaron al 29,2% en noviembre de 2025, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera.[1]

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por la organización Fundar, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se extinguieron 24.180 unidades productivas en el país —un promedio superior a 30 cierres diarios—, de las cuales el 99,74% corresponden a empresas de hasta 500 trabajadores, con la consecuente pérdida de más de 290.000 puestos de trabajo registrados. [2]

Este entramado productivo sobrevive mayoritariamente en la informalidad no por vocación, sino como estrategia de autodefensa frente a una presión impositiva, tarifaria y burocrática que no distingue entre una corporación multinacional y un taller familiar de tres personas. El eslabón más vulnerable de la cadena es el emprendedor individual que expone su patrimonio personal y su CUIT para sostener un proyecto colectivo, quedando a merced de ejecuciones fiscales que destruyen en días lo que se construyó en años.

La reconstrucción del sector exige la articulación sinérgica de tres instrumentos normativos independientes: un escudo inmediato de alivio coyuntural —la **Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs**—, la instrumentación legal y cambiaria del financiamiento en proceso —el **Anteproyecto de Ley de e-OP**—, y un régimen sustantivo propio de formalización, gobernanza e incentivo industrial —el **Proyecto y Régimen FIMCA**—, permitiendo a la cadena formalizarse, capitalizarse y crecer desde sus propias bases.

Sección I: La Ley de Salvataje Nacional y el Diagnóstico de la Fractura Temporal del Crédito

Ante el colapso de las micro y pequeñas empresas, el alivio de coyuntura de esta propuesta se articula con los términos del proyecto preexistente de **Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs** (presentado en mayo de 2026), el cual declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para todo el universo MiPyME. Sin embargo, para el sector manufacturero dicho alivio debe complementarse con la solución de fondo a la **Fractura Temporal del Crédito a la Producción** que aborda el **Anteproyecto de Ley de e-OP**: mientras que herramientas vigentes como la Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE, Ley N° 27.440) tienen su hecho generador *con posterioridad* a la entrega de la mercadería terminada, la fabricación de calzado, marroquinería e indumentaria demanda entre **30 y 120 días continuos de producción desfinanciada** previos a la existencia del bien final. Durante ese ciclo crítico,

el taller debe afrontar quincenas salariales, energía y alistamiento sin acceso al crédito bancario tradicional.

Las disposiciones de emergencia de la Ley de Salvataje que proveen el piso de supervivencia para que luego operen la Ley de e-OP y el Régimen FIMCA son las siguientes:

A. Alivio Energético y Tarifario para el Taller y la Fábrica (Arts. 6 y 7)

El proceso de fabricación del calzado —marroquinería, prensado, vulcanizado y aparado— es intensivo en consumo eléctrico. El Proyecto Ley de Salvataje establece:

- Una **reducción del 50%** en las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua corriente para los sujetos alcanzados.
- Una **reducción del 50% de la alícuota del IVA** aplicable al consumo de esos servicios en procesos productivos, aliviando de inmediato los costos fijos de la fábrica de confección y del taller del aparador.

B. Amnistía Fiscal y Cuenta Tributaria Única (Arts. 8, 11 y 12)

Para el emprendedor que asume el riesgo fiscal individual en nombre del colectivo, la ley contempla:

- Condonación del **100% de multas, intereses resarcitorios y punitorios** para microempresas, con planes de pago de hasta 60 cuotas a tasas bonificadas.
- Creación del **Sistema de Cuenta Tributaria Única (ARCA)**: compensación automática y permanente de saldos deudores y acreedores de tributos nacionales, garantizando que el fisco no drene la liquidez operativa del proyecto.
- Exención absoluta del **Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios** (impuesto al cheque) con la sola presentación del certificado MiPyME.

C. Régimen de Reestructuración Preventiva de Pasivos (Arts. 23 a 25)

Para evitar el desmantelamiento de unidades productivas ante deudas acumuladas durante la crisis, la ley instituye un paraguas judicial de carácter preventivo:

- La sola solicitud de apertura del régimen produce la **suspensión inmediata de ejecuciones, subastas e inhibiciones** sobre bienes indispensables para la producción: inyectoras de suela, cortadoras de cuero, prensas, maquinaria de aparado.
- Se abre un **período de negociación de 90 días** (prorrogable por 45 días adicionales) para acordar con los acreedores quitas, esperas y reestructuración ordenada de pasivos, priorizando la continuidad del giro y la preservación del empleo.

Sección II: Sistema de Adelantos Productivos (Factoring Sectorial)

Como herramienta complementaria al escudo de protección que propone la Ley de Salvataje (Sección I), este sistema tiene como objetivo sistematizar y escalar instrumentos de mercado que ya poseen un recorrido probado en el sector corporativo, tales como los 'Adelantos a proveedores' y el 'Financiamiento de órdenes de compra', adaptándolos a la realidad de la micro y pequeña industria. El objetivo es dotar a estas herramientas de una estructura pública que garantice condiciones equitativas, permitiendo que el microemprendedor acceda al mismo pulmón financiero que hoy solo manejan las grandes estructuras.

El diagnóstico: ¿Por qué estos instrumentos son hoy inaccesibles?

En la lógica bancaria tradicional, el financiamiento depende de la confianza en el comprador y no en el valor del trabajo del vendedor. Un tallerista o una pyme de barrio enfrentan hoy tres 'muros' que los excluyen del sistema financiero formal:

- **1. El Muro de la Documentación:** La banca exige instrumentos con 'fuerza ejecutiva' (como la Factura de Crédito Electrónica o cheques). La informalidad estructural, caracterizada por remitos simples o acuerdos verbales, deja al tallerista sin documentos válidos para el sistema financiero.
- **2. El Muro del Perfil de Riesgo:** Los bancos utilizan algoritmos de 'scoring' que requieren balances, declaraciones juradas e historial de ventas. Al no poseer este 'traje' formal, el tallerista es invisible para el algoritmo o catalogado como riesgo máximo, cerrándole las puertas de entrada.
- **3. El Muro del Costo Transaccional:** Las comisiones, gastos de mantenimiento y tasas de las operaciones tradicionales están diseñadas para grandes volúmenes. Para un taller de barrio, los costos fijos de estas operaciones absorben el margen de ganancia, haciendo el financiamiento financieramente suicida.

Nuestra propuesta: La Orden de Producción Electrónica (e-OP) como Título Valor Causal

El Sistema de Adelantos Productivos, instrumentado jurídicamente a través del **Anteproyecto de Ley de e-OP**, rompe este paradigma al instituir la **Orden de Producción Electrónica (e-OP)** como un **título valor causal, nominativo y divisible** (Arts. 1815, 1820, 1834 y 1839 CCyC) y **título ejecutivo autosuficiente** (Art. 6° de la Ley de e-OP y Art. 521 inc. 7 CPCCN). Al suscribirse bilateralmente y registrarse en el **Registro Público de e-OPs en el ámbito de ARCA (Art. 10°)**, la sola firma de la e-OP perfecciona de pleno derecho el contrato de locación de obra industrial (Art. 1251 CCyC) y desplaza el hecho generador del crédito al momento de inicio del ciclo productivo, sustituyendo el scoring patrimonial bancario tradicional por el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP)** y la custodia fiduciaria escalonada.

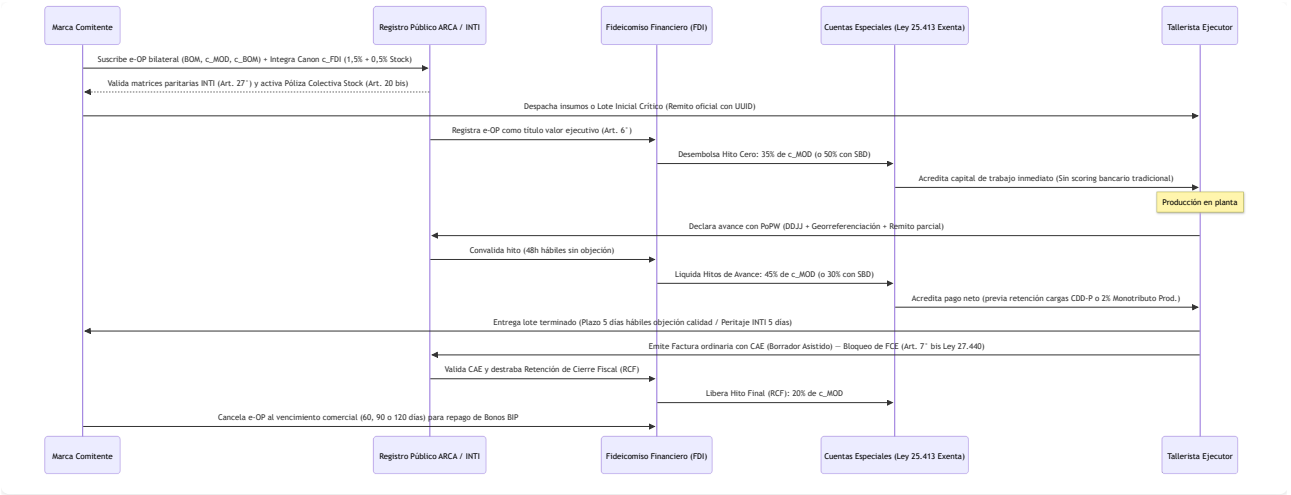


Figura 2. Arquitectura Transaccional de la e-OP y el Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI). El FDI adelanta la liquidez escalonada al tallerista (35% Hito Cero, 45% Avances y 20% RCF — o 50%/30%/20% con SBD) en Cuentas Especiales exentas del Impuesto al Cheque, fondeándose en el mercado de capitales mediante Bonos BIP (60-180 días) y líneas LFIP, mientras la marca cancela al vencimiento comercial convenido.

El Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) y la Titulización en el Mercado de Capitales (Bonos BIP)

Para superar la exclusión crediticia bancaria y canalizar el ahorro institucional y privado hacia la producción real sin depender de subsidios discrecionales del Tesoro, el sistema se estructura sobre el **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)**, constituido como **Fideicomiso Financiero** bajo el régimen de los Artículos 1666 a 1700 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales (Art. 15° de la Ley de e-OP). Su patrimonio constituye un patrimonio fiduciario separado e inembargable de pleno derecho (Art. 1685 CCyC) que opera bajo una ingeniería financiera rigurosa:

- **Emisión de Bonos de Inversión Productiva (BIP) con Etiquetado SVS (Arts. 17° y 19°):** El FDI empaqueta carteras homogéneas de e-OPs registradas y emite valores de deuda fiduciaria negociables en oferta pública denominados **Bonos BIP**, con plazos de **60 a 180 días corridos** estrictamente calzados con el vencimiento comercial de las e-OPs subyacentes. Los BIP cuentan con régimen abreviado de oferta pública ante la CNV, tramos minoristas en ALyCs y calificación como **Instrumentos de Financiamiento Social, Verde y Sustentable (SVS)** bajo la RG CNV N° 917/2021, respaldada por el dictamen vinculante de un Revisor Externo Independiente que certifica la formalización laboral y trazabilidad en planta.
- **Elegibilidad en la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP del BCRA):** Las entidades financieras pueden descontar e-OPs y suscribir series de Bonos BIP computándolos dentro de los cupos obligatorios de la LFIP MiPyME del BCRA, gozando de una ponderación de riesgo crediticio preferencial del 20% en las normas sobre Capitales Mínimos (Anexo Regulatorio I).

- **Reserva Líquida de Garantía Comitente (5%) y Canon Fiduciario (c_{FDI}) (Art. 16°):** Las empresas comitentes integran una **Reserva Líquida de Garantía equivalente al 5%** del monto nominal acumulado de sus e-OPs activas para responder exclusivamente por su propio riesgo crediticio de impago. Adicionalmente, al registrar cada orden, la comitente abona el **Canon Fiduciario Total (c_{FDI})** a su exclusivo cargo, compuesto por: (i) una **alícuota operativa general de hasta el 1,5%** sobre el valor neto de mano de obra (c_{MOD}), destinada de forma indivisible al Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL: 0,5%), al INTI y programa PFET (0,2%), y a costos administrativos y **Reserva por Mora Operativa (0,8%)**; y (ii) una **alícuota de cobertura de stock (c_{STK}) de hasta el 0,5%** sobre el valor declarado de insumos (c_{BOM}) para financiar la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (Art. 20 bis)**. Asimismo, el FDI cuenta con una **Facilidad de Liquidez Contingente (Línea Revolvente del 5% del programa)** para absorber descalces transitorios por logística justo a tiempo o peritajes técnicos sin afectar el repago puntual de los Bonos BIP.

Circuito Operativo del Sistema y Cuentas Especiales Manufactureras:

La operatoria se instrumenta a través de **Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera (Art. 14° de la Ley de e-OP)** abiertas de oficio y sin costo en entidades bancarias oficiales, vinculadas al CUIT/CUIL del ejecutor. Estas cuentas operan con CBU/CVU, pagos QR y Echeqs sin descubierto, gozan de inembargabilidad frente a débitos o compensaciones bancarias por deudas preexistentes (Art. 1685 CCyC y asimilación protectoria al Art. 147 LCT), poseen un encuadramiento especial en la **Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU)** reglamentado por el BCRA para que demoras operativas cubiertas por el FDI no generen reclasificaciones negativas automáticas, y se encuentran **100% exentas del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley N° 25.413)**.

- **Paso 1 — Emisión y Registración Bilateral de la e-OP (Marca Comitente + Tallerista → Registro Público en ARCA):** La marca comitente y el tallerista suscriben digitalmente (con Clave Fiscal Nivel 3 o biometría RENAPER, gozando de presunción legal de autoría del Art. 7°) la **Orden de Producción Electrónica (e-OP)** en el **Registro Público de e-OPs que funciona en el ámbito de ARCA (Art. 10°)**. La orden detalla el UUID único, CUIT/CUIL de las partes, hash determinista de la receta técnica (BOM), el monto neto de mano de obra directa (c_{MOD}), el valor declarado de insumos en custodia (c_{BOM}), el canon fiduciario (c_{FDI}) a cargo de la comitente y la fecha cierta de vencimiento comercial (60, 90 o 120 días corridos). El sistema valida automáticamente que las tarifas no sean inferiores a las matrices técnicas paritarias elaboradas semestralmente por el **INTI (Art. 27°)** y el FDI verifica el cupo crediticio en una ventana de **48 horas hábiles (Art. 11° inc. 1)**. La suscripción bilateral perfecciona de pleno derecho el contrato de locación de obra industrial (Art. 3°) y constituye un título ejecutivo autosuficiente (Art. 6°).

- **Paso 2 — Hito Cero: Anticipo de Arranque Operativo (FDI → Tallerista):** El FDI desembolsa de forma directa e inmediata el **Hito Cero**, equivalente exactamente al **treinta y cinco por ciento (35%)** del valor neto de mano de obra (c_{MOD}) —o al **cincuenta por ciento (50%)** cuando el producto cuente con el **Sello Buen Diseño (SBD)** oficialmente certificado—, directamente en la Cuenta Especial de Compensación y Liquidación Manufacturera del tallerista (Art. 12° inc. 1). Este desembolso se ejecuta sin scoring bancario patrimonial tradicional ni exigencia de balances, rigiéndose por el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP)**, una vez verificados

copulativamente tres requisitos: (a) el registro bilateral de la e-OP; (b) la acreditación del ingreso físico de insumos (o del **Lote Inicial Crítico** ≥ 20% del c_{BOM} en esquemas de Logística Justo a Tiempo) mediante remito oficial con el UUID de la e-OP; y (c) la vigencia automática de la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (Art. 20 bis)**. En este acto, la suscripción por el tallerista importa el reconocimiento expreso e incondicional de deuda líquida y exigible por el Hito Cero ante abandono culpable, habilitando la vía ejecutiva directa del FDI (Art. 6° in fine) y la absorción transitoria de liquidez por la Reserva por Mora Operativa (0,8%).

- **Paso 3 — Producción: Hitos de Avance contra Prueba de Trabajo Productivo (PoPW):** El tallerista ejecuta la manufactura y declara el avance de curva en la plataforma mediante la **Prueba de Trabajo Productivo (PoPW)**, integrada concurrentemente por: (a) declaración jurada digital de avance; (b) georreferenciación satelital cifrada de la unidad productiva; y (c) remito electrónico o constancia de entrega parcial conformada (Art. 12° inc. 2). Transcurridas **48 horas hábiles** desde la notificación sin objeción técnica fundada del comitente, el hito queda convalidado y el FDI libera los tramos de **Hitos de Avance**, que totalizan el **cuarenta y cinco por ciento (45%)** del c_{MOD} —o el **treinta por ciento (30%)** en órdenes con Sello Buen Diseño—. En órdenes encadenadas multitaller (Art. 5°), la liquidación es totalmente desacoplada por etapa. En esquemas de **Logística Justo a Tiempo (Art. 5° bis)**, toda demora de la marca en proveer insumos suspende y prorroga automáticamente el plazo del tallerista sin penalidad en el SETP, posterga el vencimiento comercial con un **tope máximo improrrogable de 30 días corridos** (con interés compensatorio a cargo exclusivo de la comitente), genera a partir del quinto día hábil una **compensación por parada de planta (standby) equivalente a un (1) jornal diario de SMVM (8 horas) por día hábil de mora** por puesto afectado a favor del taller, y cumplidos **15 días hábiles de mora** habilita al tallerista a declarar la resolución contractual de pleno derecho cobrando el 100% de los hitos iniciados.

- **Paso 4 — Entrega Física, Peritaje INTI, Bloqueo de FCE y Liquidación del Hito Final (RCF del 20%):** El tallerista entrega el lote terminado y la comitente dispone de un plazo perentorio de **cinco (5) días hábiles** para deducir objeciones fundadas por vicios aparentes o discordancias técnicas con la BOM (Art. 11° inc. 2); en caso de controversia, interviene el **INTI** emitiendo un **Dictamen Técnico Pericial vinculante en el plazo de cinco (5) días hábiles (Art. 13°)**. El tramo final equivalente al **veinte por ciento (20%)** del c_{MOD} (de modo que la suma de los tres tramos es siempre 35% + 45% + 20% = 100%, o 50% + 30% + 20% = 100% con SBD) permanece inmovilizado en la cuenta fiduciaria estanca bajo el estado de **Retención de Cierre Fiscal (RCF)** (Art. 12° inc. 3). Para su liberación dentro de los 10 días hábiles, el sistema verifica por interoperabilidad con ARCA la emisión de la factura electrónica ordinaria con CAE (en el caso de prestadores del Monotributo Productivo, mediante la simple confirmación con un clic del **Borrador Asistido de Factura C precargado de oficio por ARCA**, Art. 24° inc. 5). En ese mismo acto, conforme al **Artículo 7° bis incorporado a la Ley N° 27.440 por el Art. 9° de la Ley de e-OP**, los sistemas de ARCA **bloquean de pleno derecho la emisión o derivación del comprobante como Factura de Crédito Electrónica (FCE)**, evitando la doble titulación ejecutiva sobre el mismo lote. Constatado el CAE, el FDI libera instantáneamente el 20% de la RCF al tallerista y habilita a la comitente el cómputo del **Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10%** sobre el c_{MOD} (Art. 23° inc. 1).

- **Paso 5 — Cancelación al Vencimiento Comercial y Fuerza Ejecutiva (Marca → FDI):** Al cumplirse la fecha cierta de vencimiento comercial pactada en la e-OP (60, 90 o 120 días corridos), la marca comitente cancela al FDI el capital anticipado más el interés compensatorio (tasa BADLAR privada más hasta 300 puntos básicos, Art. 16° inc. 5), fondos con los cuales el fiduciario amortiza la serie respectiva de Bonos BIP. En caso de mora o falta de pago de la comitente, el FDI ejecuta de inmediato su **Reserva Líquida de Garantía del 5%** y promueve la **acción ejecutiva directa del Artículo 6°** —ya que la constancia registral de la e-OP constituye título ejecutivo autosuficiente (Art. 521 inc. 7 CPCCN) sin necesidad de protesto ni preparación de la vía ejecutiva, con inoponibilidad de defensas personales sobre hitos certificados (Art. 8°)—, sin afectar jamás la liquidez ya percibida por el tallerista ni su calificación en el SETP o en la CENDEU.

Principio Rector — Autonomía Crediticia del Tallerista y Eficacia Ejecutiva (Arts. 3°, 6° y 12°):

Una vez suscripta bilateralmente y registrada la e-OP en la plataforma oficial de ARCA, el **tallerista goza del derecho autónomo e irrenunciable de percibir del FDI el desembolso del Hito Cero (35% / 50% SBD), los Hitos de Avance (45% / 30% SBD) y el Hito Final (20% RCF)** contra el cumplimiento objetivo de los requisitos legales y técnicos, sin requerir autorizaciones discrecionales adicionales de la marca comitente. Esta autonomía emancipa al eslabón productivo y le permite construir una trayectoria verificable propia en el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP)**. Toda e-OP requiere siempre la firma digital válida de ambas partes (Art. 7°) para perfeccionar el contrato de locación de obra y adquirir fuerza de título valor ejecutivo.

Marco regulatorio articulado (Anexos Regulatorios I, II y III de la Ley de e-OP): La plena operatividad se respalda en las tres normas reglamentarias integradas al Anteproyecto de Ley de e-OP: (1) la **Comunicación "A" [XXXX] del BCRA**, que admite la e-OP para su descuento y cómputo en la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP), fija una ponderación de riesgo crediticio preferencial del 20% y reglamenta las Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera exentas de la Ley 25.413; (2) la **Resolución General [XXXX]/2026 de la CNV**, que establece el régimen abreviado de oferta pública para los Bonos BIP, tramos minoristas en ALyCs y etiquetado SVS con Revisor Externo Independiente (RG 917/2021); y (3) la **Resolución General [XXXX]/2026 de ARCA**, que pone en marcha el Registro Público de e-OPs, el bloqueo automático de FCE (Art. 7° bis Ley 27.440), la Retención de Cierre Fiscal (RCF), el borrador asistido de Factura C y la Libreta Digital de Trabajo a Domicilio (Ley 12.713).

Blindaje Jurídico, Gestión de Riesgos y Gobernanza Sectorial

Para garantizar la integridad del sistema y proteger a las partes y a los inversores de los Bonos BIP contra el riesgo de fraude o incumplimiento, el sistema articula la institucionalidad pública de **ARCA** y el **INTI** con la gobernanza territorial de la **Mesa de Enlace Sectorial (MES)** bajo cuatro pilares operativos:

1. **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) con Reservas Paramétricas y Acción Ejecutiva:** El FDI (Ley 26.831 / Art. 1666 CCyC) cuenta con patrimonio separado e inembargable (Art. 1685 CCyC) y separa rigurosamente los riesgos: el riesgo comercial de la marca está cubierto por su

Reserva Líquida de Garantía del 5%; el riesgo de mora o abandono del taller está cubierto por la **Reserva por Mora Operativa (0,8% del c_{MOD})** y el reconocimiento ejecutivo de deuda líquida del Hito Cero (Art. 6°); el riesgo de siniestro sobre materiales está cubierto por la **Póliza Colectiva Maestra de Stock ($0,5\%$ del c_{BOM}, Art. 20 bis)**; el riesgo laboral cuenta con el **Fondo FAEL ($0,5\%$ del c_{MOD}, Art. 22° inc. 22.6)**; y los descalces temporales cuentan con la **Facilidad de Liquidez Contingente del 5%**.

2. **Gobernanza Armonizada (ARCA, INTI y MES):** La administración técnica del **Registro Público de e-OPs** está a cargo de **ARCA (Art. 10°)** con estándares de datos abiertos y resguardo del secreto comercial (Ley 25.326). El **INTI (Art. 27°)** elabora y actualiza semestralmente las matrices técnicas de tiempos estándar y costos directos paritarios —disparando Alertas Tempranas de Inconsistencia si una orden pacta tarifas inferiores a paritarias— y actúa como órgano pericial prejudicial vinculante en un plazo de **5 días hábiles (Art. 13°)**. Por su parte, la **Mesa de Enlace Sectorial (MES)** conduce la gobernanza territorial del Régimen FIMCA: homologa los planes sectoriales de "Tecnología Conveniente", coordina a los Promotores Territoriales (PTF), administra la Bolsa de Trabajo, la Red CIFO y el Banco de Maquinaria, y sustancia la tutela sindical territorial.
3. **Custodia Fiduciaria Escalonada y Prueba de Trabajo Productivo (PoPW):** Los fondos se administran bajo la modalidad de **Custodia Fiduciaria Escalonada (Art. 12°)** en tres tramos exactos (35% / 45% / 20%, o 50% / 30% / 20% con SBD). La liberación de los tramos de avance se gatilla contra la **PoPW** (declaración jurada + georreferenciación satelital cifrada + remito parcial) con convalidación automática a las 48 horas hábiles, mientras que el 20% final (RCF) se libera de forma instantánea contra la emisión de la factura electrónica ordinaria con CAE y el bloqueo de la FCE.
4. **Trazabilidad Criptográfica y Programa Piloto Gradual (Art. 29°):** Cada e-OP lleva asociado un resumen criptográfico determinista (hash de árbol de Merkle y firmas digitales con presunción de autoría del Art. 7°). Asimismo, para asegurar una implementación fiscal y financieramente ordenada, durante los primeros **dieciocho (18) meses** de vigencia el régimen operará como **Programa Piloto** con un cupo máximo de **5.000 e-OPs activas simultáneas** o un monto agregado en custodia fiduciaria de hasta **USD 100.000.000**, con evaluación de impacto bienal ante el Congreso de la Nación.

Sección III: El Régimen FIMCA — Motor de Despegue Planificado

Si la macroeconomía oficial diseña un **Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional** para eximir de impuestos por décadas a corporaciones multinacionales extractivas, la justicia social productiva exige un **Régimen de Incentivo a las MiPyMEs y Talleres Territoriales** que capture la capilaridad del empleo real y la agregación de valor local. Este régimen no es una exención pasiva; es una **herramienta de planificación activa**.

Esta propuesta demanda la creación de dicho régimen diferencial para unidades productivas de hasta treinta (30) trabajadores registrados que integren la cadena de valor del calzado, la indumentaria y el

cuero en el Conurbano Bonaerense, unificando el límite con la matriz federal multisectorial establecida en el Anexo I de la presente norma. El acceso se estructurará bajo los siguientes pilares:

- **Gobernanza Condicionada:** El acceso a la estabilidad fiscal (10 años) y al arancel cero es por adhesión al Plan Sectorial validado por la MES.
- **Cláusula Federal de Adhesión:** La ley nacional invitará a la Provincia de Buenos Aires y Municipios a adherir al régimen, comprometiéndose a no incrementar tasas locales sobre las unidades alcanzadas. Como contrapartida, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones adherentes prioridad en la asignación de Fondos Fiduciarios de fomento.
- **Tecnología Conveniente:** La MES actúa como organismo de homologación. El arancel cero para maquinaria solo aplica a bienes que la MES dictamine como "salto tecnológico" no disponible localmente.
- **Encadenamiento Forzoso:** Como condición para homologar la importación, las marcas proveedoras extranjeras deben licenciar el servicio técnico y mantenimiento a pymes metalúrgicas locales, bajo auditoría de la MES.

A. Estabilidad Fiscal Absoluta por 10 Años

El marco normativo nacional garantizará la estabilidad fiscal por el término de una década respecto a los tributos de competencia federal para todas las unidades adheridas al régimen. A los fines de extender este beneficio a las jurisdicciones locales y resguardar las autonomías consagradas en el artículo 121 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional promoverá la suscripción de un "Pacto Fiscal Productivo para el Conurbano" con la Provincia de Buenos Aires y los Municipios del territorio. La ley nacional invitará expresamente a dichas jurisdicciones a adherir al régimen, comprometiéndose mediante ley provincial y ordenanzas municipales a no incrementar la presión tributaria existente ni crear nuevas tasas de abasto o circulación sobre las unidades alcanzadas. Como contrapartida y compensación por la resignación de recursos fiscales locales, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones adherentes prioridad en la asignación de los Fondos Fiduciarios de fomento productivo y programas de infraestructura industrial contemplados en este régimen.

B. Régimen Estatutario Permanente de Regularización Laboral y Retención en el Hito (Art. 22° inc. 22.2 bis de la Ley de e-OP)

Para desarmar de manera sostenible el círculo de la informalidad laboral sin generar un costo fiscal directo de subsidios presupuestarios, el Régimen FIMCA se articula con el **Régimen Estatutario Permanente de Regularización Laboral** instituido en el Artículo 22° inciso 22.2 bis del Anteproyecto de Ley de e-OP:

- **Alta Temprana con Amnistía Previsional y Laboral:** Al suscribir su primera e-OP, el tallerista con personal dependiente registra el Alta Temprana de su dotación productiva en la plataforma interoperable con ARCA, accediendo de pleno derecho a: (i) la extinción total de multas y sanciones administrativas por empleo no registrado previo; (ii) la condonación de hasta el **100% de las deudas históricas por aportes y contribuciones patronales** al SIPA, INSSJP y Fondo

Nacional de Empleo; (iii) la exclusión definitiva del **REPSAL**; y (iv) el reconocimiento para los trabajadores regularizados de hasta **sesenta (60) meses de servicios con aportes computables al SIPA** sobre la base del SMVM.

- **Retención de Cargas Sociales en el Hito y Puerto Seguro Provisorio (CDD-P):** Durante los primeros doce (12) meses de operación (prorrogables hasta 18 meses), la plataforma emite el **Certificado de Diligencia Debida Laboral Provisorio (CDD-P)** —que otorga a la marca comitente presunción legal *iuris tantum* de cumplimiento del deber de control del Art. 30 LCT—, y el FDI **retiene directamente en la fuente de cada Hito de Avance y del Hito Final (RCF) las cargas sociales del período** (SIPA, obra social y ART), ingresándolas de oficio a ARCA con un **tope máximo del quince por ciento (15%) del hito bruto**, conforme a las matrices técnicas del INTI. De este modo, el Estado condona deuda pretérita incobrable y pasa a recaudar de forma genuina y automática en cada flujo productivo.

C. Arancel Cero para la Incorporación de Bienes de Capital (Art. 22 de la Ley de Salvataje)

Se propone la eliminación total de derechos de importación, IVA aduanero y tasas portuarias para la adquisición de bienes de capital destinados a la actualización tecnológica del sector. La selección de esta tecnología no responde a una lógica de mercado irrestricta —donde suele imponerse la tecnología simplemente disponible (a menudo obsoleta o incompatible con nuestra escala)—, sino a una estrategia de **tecnología conveniente**. Entendemos por tal aquella que, cumpliendo con estándares internacionales de eficiencia, se subordina a nuestra ecología cultural, fortalece las capacidades de nuestras pymes metalúrgicas locales y garantiza la autonomía técnica de nuestros talleres de calzado, evitando la dependencia recurrente de servicios técnicos externos. A fin de garantizar la complementariedad industrial, neutralizar conflictos de interés con la industria nacional y asegurar que este filtro soberano sea efectivo, este beneficio se estructurará bajo los siguientes criterios de exclusión, blindaje y asociatividad:

- **Principio de No Competencia:** El régimen de arancel cero aplicará de forma exclusiva a posiciones arancelarias de bienes de capital que **no posean producción nacional sustituta**, o cuya oferta local sea insuficiente en escala, plazos de entrega o estándares de automatización requeridos para competir en mercados internacionales.

- **Mesa de Enlace de Homologación:** La elegibilidad de los bienes será dictaminada de manera ágil por la mesa de enlace territorial con la participación técnica del **INTI**, validando de forma objetiva si la tecnología solicitada califica como "salto tecnológico no disponible en el mercado interno".

- **Licenciamiento y Delegación del Servicio Técnico Local:** Como condición para homologar la importación de maquinaria usada o líneas tecnológicas complejas, se exigirá que las marcas proveedoras extranjeras **deleguen y licencien el servicio de reacondicionamiento inicial, la garantía de origen y el mantenimiento por falla en talleres electromecánicos y pymes metalúrgicas nacionales** que se postulen y certifiquen a tal fin. Esto generará un encadenamiento productivo hacia atrás, dinamizando el empleo calificado local en las ramas de la automatización, tornería y mantenimiento industrial dentro del propio territorio bonaerense.

- **Destino y Uso Final Vinculado:** Los bienes importados bajo este régimen quedarán sujetos a una restricción de transferencia (inmovilización patrimonial) por un plazo mínimo de 5 años, garantizando que su uso esté estrictamente ligado al proceso productivo del taller adherido y evitando la especulación comercial o la reventa de maquinaria importada.

Sección IV: Protección de la Identidad Fiscal del Emprendedor

La cadena de valor del calzado convive con una forma de informalidad estructural que no nace de la evasión deliberada sino de la ausencia de instrumentos jurídicos y fiscales accesibles para organizar colectivamente la producción. Dos fenómenos concretos ilustran esta realidad:

A. El Préstamo de Identidad Fiscal: Un Riesgo Silencioso

El primero y más extendido es el de la identidad fiscal prestada. Ante la imposibilidad de facturar la totalidad de su actividad bajo un único CUIT —ya sea porque supera los topes del régimen simplificado o porque la complejidad regulatoria hace inviable la inscripción en el régimen general—, el industrial o el diseñador distribuye su facturación entre familiares, empleados de confianza o conocidos que se inscriben como monotributistas para emitir comprobantes en nombre del proyecto.

Esta práctica, aunque frecuente y comprensible como respuesta adaptativa a un sistema tributario que no contempla la escala real del microemprendimiento colectivo, genera un riesgo fiscal de primer orden para todos los involucrados:

- **El monotributista prestado** figura ante ARCA/AFIP como el responsable fiscal de una actividad que no es suya, quedando expuesto a recategorizaciones, exclusiones del régimen simplificado, determinaciones de oficio y ejecuciones sobre su patrimonio personal.
- **El industrial o diseñador que organiza el esquema** queda expuesto a imputaciones por simulación, interposición de personas y evasión fiscal agravada si el esquema es detectado en una fiscalización.
- **El fisco cobra Ganancias e IVA** calculados sobre bases imponibles que no reflejan la estructura real del negocio: el industrial tributa en exceso porque no puede deducir los costos que sus proveedores informales no facturan, y los monotributistas prestados tributan por ingresos que no percibieron.

El eslabón más débil de esta cadena de informalidades es siempre el familiar o el conocido que prestó su CUIT: carece de asesoramiento, no conoce el alcance real de su responsabilidad fiscal, y ante cualquier litigio no tiene recursos para defenderse.

B. El Proveedor que No Factura y el Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10% (Art. 23° inc. 1 de la Ley de e-OP)

El segundo fenómeno es el del proveedor informal: el aparador de barrio, el cortador a destajo, el matricero que cobra en efectivo y no emite comprobante. Para la pyme de diseño que los contrata,

estos costos son absolutamente reales —representan entre el 30% y el 50% del costo de producción— pero son fiscalmente inexistentes: al no contar con factura oficial, no pueden deducirse del Impuesto a las Ganancias ni computarse como crédito fiscal del IVA.

El resultado es que el emprendedor formal tributa sobre una utilidad ficticia, considerablemente mayor a la real, porque el sistema impositivo no reconoce los costos que estructuralmente no se pueden documentar. Paga Ganancias e IVA no correspondidos, subsidiando con su carga fiscal la informalidad de un sistema que él mismo no eligió.

Ejemplo ilustrativo y solución mediante la e-OP: una pyme de diseño vende $ 1.000.000 en calzado. Su costo real de producción es $ 700.000, de los cuales $ 300.000 corresponden a servicios de aparado y cortado (c_{MOD}). Antes del régimen, al abonarse en efectivo sin factura, ante el fisco el costo computable era solo $ 400.000 (duplicando la base imponible de Ganancias) y se perdía la totalidad del crédito fiscal de IVA. Bajo la articulación del Régimen FIMCA y el **Artículo 23° inciso 1 de la Ley de e-OP**, al instrumentarse la orden mediante e-OP y emitirse al cierre fiscal (RCF) la Factura C asistida del Monotributo Productivo o del taller en transición bajo CDD-P: (1) el costo de $ 300.000 queda **100% documentado por factura electrónica oficial con CAE**, siendo íntegramente deducible en el Impuesto a las Ganancias sin necesidad de recurrir a deducciones presuntas de gastos no documentados; y (2) aunque la Factura C del monotributista o taller con CDD-P no discrimina IVA, la marca comitente computa un **Crédito Fiscal Presunto de IVA del diez por ciento (10%) sobre el valor neto de la mano de obra contratada (c_{MOD})** ($ 30.000 en el ejemplo), imputable en sus declaraciones juradas mensuales de IVA una vez liberada la Retención de Cierre Fiscal (RCF), sujeto al cupo fiscal anual fijado por el Congreso de la Nación. Cuando el taller ejecutor tribute como Responsable Inscripto y emita Factura A, la comitente computará el crédito fiscal ordinario discriminado en el comprobante.

C. Acompañamiento Tutelado en Crecimiento (PFET) y Carácter Estrictamente Optativo de las Figuras Societarias (Arts. 24° y 24 bis de la Ley de e-OP)

Frente a la problemática de los talleres que escalan su producción y emplean personal, esta propuesta establece —en plena armonía con los **Artículos 24° inciso 4 y 24 bis de la Ley de e-OP**— que **el Monotributo Productivo es un régimen de permanencia para el prestador individual y en ningún caso presupone ni impone la migración forzosa a persona jurídica**. La constitución de una **Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)**, **Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)** u otra figura societaria es de carácter **estrictamente optativo y voluntario**, recomendada únicamente para aquellos talleres empleadores consolidados (que hayan completado el CDD Definitivo del Art. 22° inc. 22.2 y superen los **cinco (5) trabajadores registrados** en nómina estable durante al menos 6 meses) que deseen escindir su patrimonio personal del riesgo productivo, incorporar socios o acceder a cupos de mayor escala.

Para los talleres empleadores que alcancen dicha escala y opten voluntariamente por constituir una SAS o SRL (o deban transicionar al Régimen General como Responsables Inscriptos al superar el tope máximo del Monotributo), el **Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET, Art. 24 bis)** provee acompañamiento contable gratuito durante 12 meses y modelos estatutarios estandarizados, garantizando la **transferencia íntegra de su historial en el SETP y de su Certificado de Diligencia**

Debida (CDD) desde el CUIL humano al nuevo CUIT societario. En esos casos, la figura de la SAS ofrece ventajas concretas:

- **Constitución íntegramente digital** ante el Registro Público, sin necesidad de escribano ni de capital mínimo elevado —basta con el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles de capital suscripto—.
- **Responsabilidad limitada al capital aportado:** los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas comerciales o fiscales de la sociedad, eliminando la necesidad de recurrir a CUITs prestados de familiares.
- **Continuidad de trayectoria productiva (SETP y CDD):** la sociedad conserva sin quitas el puntaje acumulado en el Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP) y la cobertura de puerto seguro laboral frente a las marcas comitentes (Art. 24 bis inc. 4).
- **Inscripción en el régimen general y Diferimiento del IVA (Art. 23° inc. 2):** el taller o sociedad en el régimen general computa todos sus créditos fiscales y goza de la modificación al **Artículo 5° inciso b) de la Ley de IVA**, por la cual el hecho imponible del IVA se difiere y perfecciona exclusivamente con la entrega definitiva del lote conforme y la liberación de la RCF, sin devengar impuesto sobre el Hito Cero ni sobre los Hitos de Avance.

D. Régimen de Inclusión en Monotributo Productivo y Facturación Asistida (Art. 24° de la Ley de e-OP)

Para los prestadores humanos individuales que realizan servicios manuales o artesanales de transformación con medios propios (aparadores, cortadores y costureros autónomos), el régimen implementa el **Monotributo Productivo (Art. 24° de la Ley de e-OP)** bajo cuatro pilares operativos:

- **Alta de Oficio con Validación RENAPER (Art. 24° inc. 1):** La registración de la primera e-OP que asigne tareas al CUIL del prestador individual posibilita su alta de oficio en la plataforma de ARCA mediante validación de identidad con DNI digital ante el RENAPER y consentimiento expreso del titular, de forma remota y sin costo fijo mensual.
- **Micro-Retención del 2% Computable al SIPA y Cero Deuda en Inactividad (Art. 24° incs. 2 y 3):** Se sustituye la cuota fija mensual por una **micro-retención única del dos por ciento (2%) sobre las cobranzas netas efectivas** que el FDI liquide en su Cuenta Especial de Compensación y Liquidación Manufacturera, destinada a la seguridad social. Cada mes en que las retenciones alcancen el componente previsional de la Categoría A del Monotributo General, se computa **un (1) mes de servicios con aportes en el SIPA** (pudiendo acumularse saldos para consolidación semestral o anual dentro del ejercicio). En períodos sin e-OPs activas ni liquidaciones de cobro, **no se devenga deuda líquida ni cargo tributario alguno**.
- **Permanencia Individual sin Migración Societaria Compulsiva (Art. 24° inc. 4):** El Monotributo Productivo es un régimen de permanencia individual. Cuando el prestador supere el límite de facturación anual de su categoría, ARCA lo notificará con 30 días de anticipación y asistirá su

recategorización dentro de las escalas del régimen simplificado general, sin obligación alguna de constituir una SAS o SRL.

- **Facturación Simplificada por Borrador Asistido (Art. 24° inc. 5):** Para eliminar la barrera de la brecha digital y el analfabetismo contable en el cierre de la orden, **ARCA genera y precarga de oficio el borrador electrónico de la Factura C** con todos los datos fiscales, montos netos y retenciones de la e-OP cumplida. El prestador titular (por sí o asistido por el PTF) solo debe confirmar digitalmente el borrador con un clic en la aplicación para asignar el código CAE y liberar instantáneamente el **20% de la Retención de Cierre Fiscal (RCF)**, sin parametrización de puntos de venta ni carga manual, y quedando eximido del cargo de mora a tasa BADLAR (Art. 12° inc. 3).

E. Arquitectura de Sostenibilidad Previsional, Regularización Laboral y Fondo FAEL (Art. 22° de la Ley de e-OP)

La transición hacia la formalidad del entramado manufacturero exige desarmar la asimetría de costos y la litigiosidad solidaria sin desfinanciar al sistema previsional. En consonancia con el **Artículo 22° de la Ley de e-OP**, el régimen estructura un esquema autosustentable donde el propio flujo transaccional de las e-OPs financia la seguridad social y protege los créditos laborales:

A. Régimen del Monotributo Productivo (Prestadores Individuales Autónomos — Art. 24° y Art. 22° inc. 22.5.b)

- **Acreditación de Autonomía (Art. 23 LCT mod. Ley 27.742):** Los artesanos y microtalleres con herramientas propias que operan bajo Monotributo Productivo acreditan autonomía prestacional mediante la locación de obra formalizada en la e-OP, la emisión de comprobantes por borrador asistido y el cobro en Cuentas Especiales, desvirtuando presunciones de dependencia laboral.
- **Inyección Previsional por Flujo Real (2%):** La micro-retención del **2% sobre cobranzas netas** se deriva directamente al SIPA para el cómputo de años jubilatorios reales, con cobertura de salud garantizada y obligación cero en meses sin producción.

B. Régimen para Talleres Empleadores (CDD / CDD-P) y Trabajo a Domicilio (Ley 12.713) — Art. 22°

- **Rampa de Regularización Laboral Permanente y Retención del 15% (Art. 22° inc. 22.2 bis):** Los talleres con trabajadores en relación de dependencia que ingresan al sistema registran el Alta Temprana con condonación del 100% de deuda previsional histórica, extinción de multas, baja del REPSAL y reconocimiento de hasta 60 meses de aportes SIPA para sus operarios. Durante los primeros 12 meses operan bajo el **Certificado de Diligencia Debida Provisorio (CDD-P)** —pasando al **CDD Definitivo** a partir del mes 13 con presentación autónoma del F.931—, mientras el FDI **retiene en la fuente de cada hito hasta el quince por ciento (15%) del monto bruto** para cancelar de oficio los aportes y contribuciones al SIPA, obra social y ART.
- **Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL) y Puerto Seguro (Art. 22° incs. 22.3 y 22.6):** La tenencia del CDD o CDD-P otorga a la marca comitente presunción legal *iuris tantum* de cumplimiento del deber de control del Art. 30 LCT. Ante mora salarial o insolvencia del tallerista, el

trabajador dependiente cobra sus acreencias líquidas de manera inmediata a través del **FAEL** —patrimonio fiduciario financiado con el **0,5% del c_{MOD}** integrado en el canon fiduciario (c_{FDI}) a cargo de las marcas comitentes más una póliza de caución laboral del 1% del stock activo—, garantizando el **pago inmediato sin dilación de previa excusión de bienes**.

- **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio (Ley N° 12.713 — Art. 22° inc. 22.5.a):** Para las personas humanas que realizan tareas manuales en su vivienda particular sin estructura empresaria ni personal dependiente, rige plenamente el estatuto de la Ley 12.713 mediante la **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio** instrumentada en ARCA, con tarifas paritarias obligatorias, retención automática de cargas sociales por el FDI y responsabilidad solidaria directa de la comitente.

F. Desburocratización, PFET y Ventanilla Única

Para complementar el acompañamiento técnico y societario (Art. 24 bis de la Ley de e-OP):

- **Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET):** Financiado con la transferencia anual del **0,2% del c_{MOD}** integrada en el canon fiduciario (c_{FDI}, Art. 27°), brinda asistencia contable durante 12 meses a través de colegios profesionales y modelos estatutarios estandarizados para aquellos talleres de más de 5 empleados que superen el Monotributo o decidan optar por constituir una SAS o SRL.
- **Ventanilla Única y Continuidad de Historial:** Coordinación con registros públicos locales para la inscripción ágil en 48 horas y transferencia automática del legajo en el **SETP** y del **CDD** al nuevo CUIT societario.

Sección V: Vínculo Jurídico, Tutela Concursal, Seguro de Stock y Régimen Aduanero (Arts. 20°, 20 bis y 21° de la Ley de e-OP)

Locación de Obra Industrial y Depósito Regular de Insumos (Art. 20° inc. 20.1): Para blindar jurídicamente la relación entre la pyme de diseño —propietaria de las materias primas y del diseño— y el taller que presta el servicio de transformación, el régimen estructura el vínculo de pleno derecho sobre la **locación de obra con provisión de materiales por el comitente (Artículos 1251 y 1256 inciso a del Código Civil y Comercial de la Nación)** y el **depósito regular con exclusiva finalidad de transformación productiva (Artículo 1356 del CCyC)**. La sola suscripción bilateral de la e-OP en la plataforma oficial instrumenta y perfecciona el contrato subyacente (Art. 3°). Las materias primas, telas, cueros, matrices y avíos entregados permanecen bajo el dominio exclusivo del comitente durante todo el ciclo productivo, documentándose su traslado mediante remitos oficiales (tipos A, B, C o R) con consignación expresa del UUID de la e-OP (Art. 20° inc. 20.2).

Separación Concursal de Bienes y Privilegios Especiales (Arts. 20° inc. 20.4 y 21°):

- **Ante el concurso o quiebra del tallerista ejecutor (Art. 20° inc. 20.4):** Los insumos y materias primas en custodia de transformación no integran la masa concursal del taller, gozando el comitente del **derecho directo e inmediato a la restitución y separación de bienes de terceros amparado en el Artículo 138 de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley N° 24.522)**.

- **Ante el concurso o quiebra de la marca comitente (Art. 21°):** Los pagos y desembolsos de e-OPs gozan de **presunción legal* iuris tantum *de acto ordinario a título oneroso frente al período de sospecha (Art. 119* in fine *de la Ley 24.522)**, y los créditos de los talleres por mano de obra prestada y del FDI gozan de** Privilegio Especial sobre el lote físico elaborado (Art. 241 inciso 1 y Art. 242 de la Ley N° 24.522) **y del** derecho de retención preferencial (Art. 2587 del CCyC)**.*

Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM}) (Art. 20 bis): El Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) contrata centralizadamente una **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia** con aseguradoras habilitadas por la SSN (o subcuenta de auto-seguro), financiada mediante la alícuota fiduciaria de stock (c_{STK}) de hasta el **0,5% sobre el valor declarado de insumos (c_{BOM})** a cargo exclusivo de la comitente. La registración de la e-OP otorga **cobertura asegurativa automática e inmediata al lote** contra incendio, robo calificado y siniestro total, cumpliendo de pleno derecho el requisito para el desembolso del Hito Cero sin exigir pólizas individuales ni inspecciones previas al taller.

Régimen de Importación Temporaria para Transformación: Se implementa en el marco del Régimen FIMCA un esquema de importación temporaria con arancel cero, exención de IVA aduanero y tasas portuarias para materias primas e insumos destinados a la transformación industrial bajo trazabilidad de la e-OP. Es fundamental diferenciar que el contrato de locación de obra industrial (Art. 1251 CCyC) constituye el vínculo civil y comercial de servicio entre comitente y tallerista, mientras que la Importación Temporaria funciona como la herramienta aduanera de fomento para el ingreso de los materiales sin carga tributaria.

Plazos de Cancelación y Parámetros de Operación Aduanera: La plena operatividad de este beneficio aduanero se regirá bajo las siguientes condiciones estrictas de operación:

- **Plazo Duro de Permanencia:** Los insumos ingresados bajo este régimen gozarán de un plazo máximo improrrogable de trescientos sesenta (360) días de permanencia en el territorio nacional para ser efectivamente transformados, exportados o re-expedidos bajo la e-OP correspondiente. Ante cuellos de botella logísticos o baches estacionales de demanda debidamente acreditados, la Comisión de Homologación Técnica de la MES local podrá autorizar una prórroga extraordinaria única de hasta ciento ochenta (180) días adicionales.
- **Tolerancia Técnica de Mermas y Residuos:** Reconociendo el descarte físico propio del proceso de matricería, corte y confección de la indumentaria y el calzado, el **INTI** establecerá las tablas oficiales de descarte tolerable por rama industrial, fijando un tope de hasta el diez por ciento (10%) del volumen físico ingresado en concepto de mermas y residuos no exportables. La destrucción o descarte de dichos residuos dentro del territorio nacional no devengará penalidades aduaneras ni cargos tributarios retroactivos.
- **Canal Especial de Nacionalización de Emergencia:** Ante la rescisión fortuita de contratos o la quiebra del comitente que paralice de forma definitiva la exportación del lote escuela o la mercadería en proceso, el tallerista o la SAS asociada podrán solicitar ante la MES local la nacionalización de emergencia de los bienes terminados. El sistema liquidará los derechos de importación correspondientes al valor de la materia prima en origen pesificado, quedando el

productor exceptuado de la aplicación de multas aduaneras por dolo o desvío de stock, condicionado a que las unidades se comercialicen mediante canales aprobados por el Sello de Buen Diseño (SBD).

Sección VI: Estandarización de Procesos y Gobernanza Sectorial

La informalidad en la cadena del calzado no es solo consecuencia de la presión fiscal; es resultado de la fragmentación operativa y la falta de planificación. Una cadena que no planifica, no puede formalizarse. Para trascender la supervivencia, debemos integrar la tecnología con la comunidad organizada.

A. Acceso a Tecnología de Gestión Integrada (Arts. 16 y 17 de la Ley de Salvataje)

La Ley de Salvataje prevé el **"Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME"** (créditos a tasa cero y aportes no reembolsables) y bonos fiscales equivalentes al 50% de las inversiones en proyectos de innovación conjunta con instituciones del sistema científico-tecnológico. Esta propuesta plantea aplicar esos recursos —provenientes de la optimización y reasignación de fondos fiduciarios nacionales de fomento productivo— para:

- Implementar una plataforma de gestión en la nube (SaaS nacional) que integre facturación electrónica ARCA/AFIP, control de inventario de insumos y gestión de ventas en canales digitales. La meta no es el control burocrático, sino la transparencia: saber cuánto insumo entra y cuánta unidad sale.
- Cargar la receta de materiales (Bill of Materials) de cada modelo para que cada proyección de venta genere automáticamente un plan de compra de insumos agrupado, reduciendo costos de aprovisionamiento.

Cláusula de Convocatoria Pública para el Desarrollo Tecnológico Soberano

- **Llamado Nacional e Intersectorial:** Autorízase al Consejo Superior de la MES Federal, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a efectuar una Convocatoria Pública y Abierta dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley, destinada al diseño, desarrollo, testeo e implementación de la infraestructura informática centralizada, la plataforma de Órdenes de Producción ("e-OP"), el sistema de Escrow digitalizado y las interfaces de Inteligencia Artificial Algorética del régimen.
- **Criterios de Prioridad y Reserva de Mercado Nacional:** El proceso de selección y adjudicación de los módulos de software priorizará de forma absoluta y por ministerio de la ley a los siguientes actores del ecosistema técnico nacional:
- **Polos Tecnológicos y Universidades Públicas:** Consorcios integrados por los departamentos de ingeniería en sistemas, informática y diseño industrial de las Universidades Nacionales con asiento en el Conurbano Bonaerense y las provincias adheridas.
- **PyMEs Tecnológicas Locales:** Empresas de software nacionales constituidas bajo leyes argentinas que cuenten con certificado MiPyME vigente.

- **Células de la Economía del Conocimiento Comunitario:** Cooperativas de tecnología y desarrollo de código abierto debidamente registradas.
- **Financiamiento y Transferencia de Activos:** Los fondos para el financiamiento de este desarrollo se detraerán de forma específica del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME y de los recursos de organización del FDI local, bajo la modalidad de Aportes No Reembolsables (ANR) contra cumplimiento de metas de entrega de código.
- **Garantía de Soberanía Tecnológica (Código Abierto):** Se establece como condición de elegibilidad irrenunciable que la totalidad del software, algoritmos, bases de datos y arquitecturas informáticas resultantes de esta convocatoria sean entregados al Estado Nacional bajo licencias de código abierto y acceso irrestricto (*Open Source*), prohibiéndose expresamente el licenciamiento privado, la contratación de patentes restrictivas o el almacenamiento de datos sensibles del entramado industrial en servidores o nubes corporativas radicadas fuera del territorio nacional.

B. Gobernanza Armonizada: Registro en ARCA, Fiscalización del INTI y Mesa de Enlace Sectorial (MES)

La **Mesa de Enlace Sectorial (MES)** se constituye como el **órgano de conducción territorial y tutela socioproductiva** del Régimen FIMCA, articulando sus competencias en perfecta armonía con las atribuciones institucionales que la Ley de e-OP asigna a **ARCA** y al **INTI**:

- **ARCA como Administrador del Registro Público de e-OPs (Art. 10° Ley de e-OP):** La plataforma registral oficial de las e-OPs funciona en el ámbito de ARCA con estándares de datos abiertos, interoperabilidad automatizada con el BCRA, la CNV y el FDI, y resguardo de la confidencialidad comercial de los montos (c_{MOD} y c_{BOM}) conforme a la Ley 25.326. De este modo, el registro y flujo cambiario de las órdenes no padece cuellos de botella ni filtros discrecionales previos.
- **El INTI como Árbitro Técnico de Costos Paritarios y Peritajes Prejudiciales (Arts. 13° y 27° Ley de e-OP):** El INTI elabora y actualiza semestralmente (en consulta con cámaras y sindicatos de la MES) las **matrices técnicas de referencia sobre tiempos estándar de confección y costos directos de mano de obra paritaria**. Si una e-OP se suscribe con valores inferiores a los pisos paritarios, el sistema dispara una **Alerta Temprana de Inconsistencia de Costos** que inhabilita el Crédito Fiscal Presunto del 10% y el puerto seguro laboral (CDD) de la comitente, sin suspender los desembolsos al tallerista. Asimismo, ante divergencias sobre calidad o mermas en la entrega, el INTI interviene emitiendo un **Dictamen Técnico Pericial vinculante en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles (Art. 13°)**. Estas funciones se financian con la transferencia anual del **0,2% del c_{MOD}** integrada en el canon fiduciario (c_{FDI}).
- **La MES como Comité Técnico, de Fomento y de Auditoría Territorial del Fideicomiso (FDI):** Mientras la entidad fiduciaria financiera (autorizada por la CNV conforme al Art. 15° de la Ley de e-OP) ejerce la administración patrimonial fiduciaria, emite los Bonos BIP y liquida automáticamente los desembolsos cambiarios, **la Mesa de Enlace Sectorial (MES) y sus comisiones especializadas funcionan jurídicamente como los Comités Técnicos, de Fomento y de Auditoría Territorial dentro del Reglamento de Gestión del FDI para el Régimen FIMCA**, además de constituir el

ámbito consultivo intersectorial permanente previsto en los Artículos 1° y 27° de la Ley de e-OP. Liberada de la carga registral burocrática, la MES concentra su conducción territorial en nivelar las asimetrías históricas del sistema productivo: homologa los planes de "Tecnología Conveniente", administra los cupos de arranque en frío y fomento en el SETP, dirige el despliegue de los Promotores Territoriales (PTF), cogestiona la Red CIFO y el Banco Comunitario de Maquinaria, administra la Bolsa de Trabajo Sectorial y sustancia las instancias de tutela sindical territorial ex-post.

1. Dinámica de Acompañamiento en la MES

- **Los Diseñadores Industriales (Nodo Creativo)**: Aportan la innovación y la identidad (accediendo al anticipo preferencial del 50% en Hito Cero con el Sello Buen Diseño - SBD), planificando la demanda para evitar el desperdicio.
- **Los Talleristas de Barrio (Nodo Productivo)**: Son la columna vertebral. Su participación paritaria en la MES garantiza la adecuación territorial de los procesos productivos y el acceso al Banco de Maquinaria y a la Bolsa de Trabajo.
- **Los Comercializadores de Marcas (Nodo de Mercado)**: Garantizan la salida comercial y el fondeo de la Reserva Líquida de Garantía (5%) y el canon fiduciario (c_{FDI}) en el FDI.
- **El Rol Tutelar (INTI y Sindicato)**: El INTI garantiza la soberanía tecnológica ("Tecnología Conveniente"), la auditoría semestral de matrices de costos y el peritaje técnico en 5 días hábiles. El Sindicato actúa como garante del empleo digno, la capacitación en los CIFO y la auditoría territorial ex-post.

2. La MES como Motor del "Saber Hacer"

La MES es la respuesta organizativa a la fragmentación. Su rol principal es **acompañar la transición de la informalidad a la soberanía productiva**. En articulación con el Registro Público en ARCA y la custodia fiduciaria escalonada del FDI, el ecosistema institucionaliza reglas objetivas para que el esfuerzo individual del trabajador se transforme en una potencia industrial colectiva.

Sección VII: Los Consensos de la Comunidad Organizada

El lema doctrinario "un gobierno esclavo de un pueblo libre" llevado a la práctica manufacturera significa que el Estado sirve y formaliza las alianzas productivas que los trabajadores y el capital ya construyen en el territorio. Para que esta cadena trascienda de la mera supervivencia a un motor industrial sustentable, esta propuesta identifica tres consensos que deben construirse de manera simultánea:

- **El Consenso de la Productividad Compartida:** La rentabilidad de la marca de calzado es directamente proporcional a la tecnificación y el bienestar del taller. A través de la **Mesa de Enlace Sectorial (MES)**, este consenso deja de ser una intención para ser una norma operativa: la voz vinculante del tallerista garantiza que la cadena no se estanque en la subsistencia, equilibrando la distribución de valor.

- **El Consenso del Consumo Interno:** el salario del trabajador de cualquier sector es el poder de compra que dinamiza la venta del calzado nacional. Defender el salario real es defender el mercado interno.
- **El Consenso del Desarrollo Soberano:** el Estado debe delegar la planificación sectorial en quienes conocen la aguja, el cuero y la horma. Cuando las organizaciones MiPyME y los sindicatos definen las metas productivas y el Estado ejecuta la desregulación burocrática y el fomento correspondiente, el pueblo se organiza libremente.

Síntesis de Demandas Legislativas y Operativas

Demandas legislativas urgentes (Tres Proyectos Autónomos y Complementarios)

- Sanción del proyecto preexistente de **Ley de Salvataje Nacional de las MiPyMEs** (alivio de emergencia tarifaria, impositiva y suspensión preventiva de ejecuciones).
- Sanción del **Anteproyecto de Ley de la Orden de Producción Electrónica (e-OP) como Título Valor Causal y su Titulización en el Mercado de Capitales**, que instituye el título ejecutivo autosuficiente (Art. 6°), el bloqueo de la FCE para evitar doble titulación (Art. 7° bis Ley 27.440), la custodia fiduciaria escalonada 35%/45%/20% (o 50%/30%/20% con SBD), el Fideicomiso Financiero (FDI) emisor de Bonos BIP (SVS), la locación de obra industrial con separación concursal de insumos (Art. 138 LCQ), privilegios especiales (Art. 241 inc. 1 LCQ) y Póliza Colectiva Maestra de Stock (Art. 20 bis), el Régimen de Diligencia Debida Laboral (CDD/CDD-P) y Fondo FAEL (Art. 22°), el Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10% y diferimiento del IVA (Art. 23°), y el Monotributo Productivo con micro-retención del 2% y facturación asistida (Art. 24°).
- Sanción y creación del **"Proyecto y Régimen FIMCA"** como régimen autónomo de formalización, inclusión socioproductiva e incentivo industrial sectorial (estabilidad fiscal por 10 años, gobernanza territorial de la MES, filtro de Tecnología Conveniente, Promotores Territoriales PTF, Bolsa de Trabajo, Red CIFO y Banco de Maquinaria) con **Cláusula de Adhesión Federal**.

Demandas regulatorias y operativas inmediatas (Anexos Regulatorios I, II y III)

- Emisión de la **Comunicación "A" del BCRA** (Anexo Regulatorio I de la Ley de e-OP): admisión de la e-OP para descuento y cómputo en la **Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP)**, ponderación de riesgo crediticio preferencial del 20% y habilitación de las **Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera** con encuadramiento CENDEU especial y **exención del 100% del Impuesto al Cheque (Ley 25.413)**.
- Emisión de la **Resolución General de la CNV** (Anexo Regulatorio II): régimen abreviado de oferta pública para **Bonos de Inversión Productiva (BIP)** (60 a 180 días), tramos minoristas en ALyCs y etiquetado SVS con dictamen vinculante de Revisor Externo Independiente (RG CNV 917/2021).
- Emisión de la **Resolución General de ARCA** (Anexo Regulatorio III): puesta en marcha del **Registro Público de e-OPs**, bloqueo automático de FCE, Retención de Cierre Fiscal (RCF del 20%),

servicio de **Borrador Asistido de Factura C** y módulo de **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio (Ley 12.713)**.

- Adhesión provincial y municipal al **Pacto Fiscal Productivo Federal (Art. 25°)**: exención de Ingresos Brutos y Sellos, y bloqueo de retenciones bancarias automáticas (SIRCREB/ARBA) sobre las Cuentas Especiales Manufactureras.
- Constitución de la Mesa de Enlace Sectorial (MES) y publicación semestral de las matrices técnicas de tiempos estándar y costos paritarios por el **INTI (Art. 27°)**.

No pedimos privilegios sectoriales. Pedimos reglas jurídicas, financieras y productivas justas para quienes sostienen el empleo real en cada rincón del país.

ANEXO I: Matriz de Escalabilidad Federal y Multisectorial

"Régimen Federal Manufacturero y Red de Despliegue de la Comunidad Organizada"

1. Objeto del Anexo

El presente anexo establece los lineamientos técnicos, jurídicos y operativos para la extensión progresiva del Régimen de Incentivo Productivo ("Proyecto FIMCA") y el Sistema de Adelantos Productivos al conjunto de las provincias de la República Argentina y a las diversas ramas de la industria manufacturera nacional, garantizando la preservación del empleo real y la soberanía tecnológica bajo el principio de equidad distributiva territorial.

2. Gobernanza Rediseñada: La Mesa de Enlace Sectorial Federal (MES Federal)

Para absorber el volumen operativo de una escala nacional sin burocratizar la toma de decisiones ni perder el control del fraude documental, se instituye un esquema de gobernanza en red de dos niveles:

- **A. Consejo Superior (MES Federal):** Órgano central de conducción política y técnica, integrado por representaciones nacionales de cámaras empresarias MiPyME, federaciones sindicales de la industria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Central (BCRA) y los ministerios nacionales competentes.
- *Funciones:* Definición de cupos presupuestarios anuales del FDI por región, homologación de la matriz de "Tecnología Conveniente" global y dictamen de posiciones arancelarias nacionales excluidas de competencia.
- **B. Nodos Regionales y Sectoriales (MES Locales):** Unidades territoriales con voz vinculante encargadas del acompañamiento en el territorio productivo. Se constituirán mesas específicas atendiendo a la especialización real de cada territorio (ej. Nodo Metalmecánica \- Región Centro, Nodo Maderas y Muebles \- NEA, Nodo Textil y Calzado \- Conurbano Bonaerense).
- *Funciones:* Auditoría directa y validación de viabilidad de las Órdenes de Producción (OP) locales, mediación de cumplimiento y certificación digital de hitos productivos para la liberación de fondos.

3. Matriz de Segmentación Industrial para la Inclusión al Régimen Federal

A fin de respetar las asimetrías de escala, uso de mano de obra y densidad de capital de las distintas industrias manufactureras, los criterios de acceso a la estabilidad fiscal de 10 años, arancel cero para bienes de capital y financiamiento patronal se segmentan bajo la siguiente matriz regulatoria:

Rama Industrial: Textil, Calzado e Indumentaria

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 30 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Automatización de corte, aparado y software de diseño digital integrado.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Licenciamiento y delegación de mantenimiento técnico en pymes locales.

Rama Industrial: Metalmecánica, Autopartes y Maquinaria

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 50 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Centros de mecanizado CNC, brazos robóticos de soldadura y entornos CAD/CAM.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Co-desarrollo de matrices, automatización nacional y transferencia de know-how.

Rama Industrial: Alimentos Procesados y Economías Regionales

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 40 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Líneas de envasado al vacío automatizadas, pasteurizadoras de alta eficiencia energética.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Proveeduría obligatoria de envases, etiquetas y servicios metalúrgicos locales.

Rama Industrial: Madera, Muebles y Plásticos

- **Escala Máxima de la Unidad (FIMCA):** Hasta 30 trabajadores registrados.
- **Filtro de "Tecnología Conveniente" Homologable por INTI:** Secaderos automatizados, pantógrafos computarizados e inyectoras de polímeros eficientes.
- **Condición de Encadenamiento Forzoso hacia el Territorio:** Integración de diseño industrial nacional (Universidades) y matricería local.

4. Arquitectura Financiera Federal del FDI: Titulización de "e-OP" y Bonos BIP

Para federalizar el Sistema de Adelantos Productivos con transparencia y solvencia en el mercado de capitales, el Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) operará bajo la estructura fiduciaria de los Artículos 15° a 19° de la Ley de e-OP:

- **Emisión de Bonos de Inversión Productiva (BIP) y Fondeo LFIP:** El FDI estructura series de Bonos BIP (60 a 180 días) con calificación Social, Verde y Sustentable (SVS) bajo revisión externa independiente (RG CNV 917/2021), suscriptos por inversores institucionales, fondos PyME, aseguradoras y ahorristas minoristas a través de ALyCs, complementados con los cupos de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) del BCRA.
- **Reservas de Garantía (5%), Canon Fiduciario (c_{FDI}) y Facilidad Contingente (5%):** Las marcas comitentes integran la Reserva Líquida de Garantía del 5% sobre sus e-OPs activas y abonan el canon fiduciario (c_{FDI}: hasta 1,5% del c_{MOD} para el Fondo FAEL, INTI/PFET y Reserva por Mora Operativa, más hasta 0,5% del c_{BOM} para la Póliza Colectiva Maestra de Stock), contando el fideicomiso con una Facilidad de Liquidez Contingente del 5% del programa global.
- **Interoperabilidad Federal de la "e-OP" y Cuentas Especiales:** La Orden de Producción Electrónica registrada en el Registro Público de ARCA funciona como título valor causal e instrumento ejecutivo en todo el territorio nacional, liquidando los desembolsos (35% / 45% / 20%, o 50% / 30% / 20% con SBD) en las **Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera** abiertas en bancos oficiales, **100% exentas del Impuesto al Cheque (Ley 25.413)**.

5. Articulación Normativa: El Pacto Fiscal Productivo Federal

A los efectos de garantizar la estabilidad fiscal absoluta por 10 años respecto a los tributos nacionales, y resguardar en simultáneo las autonomías provinciales consagradas por el artículo 121 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional promoverá la suscripción de un "Pacto Fiscal Productivo Federal". Las Provincias y Municipios que adhieran voluntariamente mediante ley provincial y ordenanza local se comprometerán a:

1) Eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las cuentas operativas de los talleristas e industrias alcanzadas.

2) Eliminar tasas locales de abasto, circulación o inspección sobre las unidades productivas integradas en el régimen.

Cláusula de Compensación Federal: Como contrapartida por la resignación de recursos fiscales locales, el Estado Nacional garantizará a las jurisdicciones firmantes la prioridad absoluta en la asignación de los Fondos Fiduciarios de fomento, créditos para la transformación digital y partidas presupuestarias para infraestructura de parques industriales.

6. Propuesta de Artículo de Extensión Legislativa (Para ser incluido en el cuerpo principal del Proyecto de Ley)

Artículo X.- Facultades de Extensión y Progresividad Multisectorial. Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta de la Mesa de Enlace Sectorial Federal (MES Federal) y en coordinación con los gobiernos provinciales que suscriban el "Pacto Fiscal Productivo Federal", a extender de manera gradual los beneficios del presente Régimen de Incentivo y el Sistema de Adelantos Productivos a las diversas ramas de la industria manufacturera nacional. A tal efecto, la autoridad de aplicación queda facultada

para redefinir los límites de dotación de personal registrado, los criterios de "Tecnología Conveniente" y las condiciones de "Encadenamiento Forzoso" estipuladas en el Anexo I del presente marco normativo, atendiendo con especificidad técnica a la densidad de capital, la escala territorial y la productividad media de cada cadena de valor, priorizando aquellos sectores que presenten altos índices de informalidad estructural o emergencia sociolaboral.

Notas y Referencias

[1] INDEC, Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria, enero 2026; CIAI citando INDEC, publicado en ANDigital, marzo 2026. ↩

[2] SRT / Fundar, abril 2026. Confirmado por Infobae, 16/04/2026, y BAE Negocios, mayo 2026. ↩

ADDENDA I: COMPLEMENTO ESTRATÉGICO AL PROYECTO FIMCA Y A LA LEY DE SALVATAJE NACIONAL

Secciones Reforzadas con Incorporación de Reformas Complementarias

> **Nota de uso:** Este documento consolida la Addenda I original y todas las reformas complementarias incorporadas a las comisiones especializadas de la MES, el FDI, la Bolsa de Trabajo, la Red CIFO y el Banco de Maquinaria. El orden de secciones sigue el reordenamiento normativo acordado. El estilo y la doctrina son continuación directa del texto base.

ANEXO II: Arquitectura Jurídica de la Orden de Producción Electrónica (e-OP) como Título Valor Causal

Justificación

La consagración legal de la Orden de Producción Electrónica (e-OP) mediante el **Anteproyecto de Ley de e-OP** y su reglamentación por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la piedra angular que sostiene todo el sistema de financiamiento manufacturero. Mientras que la **Ley de Salvataje Nacional** provee el alivio de emergencia preexistente y el **Régimen FIMCA** constituye el régimen autónomo de formalización, inclusión socioproductiva y gobernanza territorial sectorial, la **Ley de e-OP** crea el título valor causal y su arquitectura fiduciaria en el mercado de capitales.

A. Clasificación Jurídica de la e-OP y Fuerza Ejecutiva (Arts. 1°, 3°, 6°, 8° y 9° de la Ley de e-OP)

En armonía con el Título I del Anteproyecto de Ley de e-OP, la Orden de Producción Electrónica registrada en el **Registro Público de e-OPs en el ámbito de ARCA (Art. 10°)** se estructura bajo las siguientes bases dogmáticas y procesales:

- **Título Valor Causal, Nominativo y Divisible (Arts. 1° y 3°):** La e-OP es un título de crédito causal regido por los Artículos 1815, 1820, 1834, 1839 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), aplicando supletoriamente las normas del pagaré comercial (Decreto-Ley 5965/63). **La sola suscripción bilateral de la e-OP en la plataforma oficial instrumenta, prueba y perfecciona de pleno derecho el contrato de locación de obra industrial (Art. 1251 CCyC)**, desplazando el hecho generador del crédito desde la entrega tardía del bien hacia el momento mismo de inicio de la producción.

- **Título Ejecutivo Autosuficiente y Acción contra el Moroso (Art. 6°):** La constancia registral fehaciente de la e-OP emitida por el Registro Público constituye **título ejecutivo autosuficiente**

en los términos del Artículo 521 inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) y códigos procesales provinciales, sin necesidad de protesto, reconocimiento de firma ni preparación de la vía ejecutiva. Ante el incumplimiento de pago de la marca comitente al vencimiento comercial de los hitos certificados, el FDI ejecuta su **Reserva Líquida de Garantía del 5%** y promueve la acción ejecutiva directa contra la marca, con inoponibilidad de defensas personales sobre tramos convalidados (Art. 8°). Asimismo, **la suscripción bilateral de la e-OP por parte del tallerista ejecutor constituye un reconocimiento expreso, voluntario e incondicional de deuda líquida y exigible** por los fondos percibidos en el Hito Cero (sujeto a condición resolutoria de cumplimiento de los hitos productivos); ante abandono culpable o incumplimiento injustificado del taller, la contingencia de liquidez es absorbida transitoriamente por la **Reserva por Mora Operativa (0,8% del c_{MOD})** y el FDI queda habilitado para promover la **vía ejecutiva directa contra el taller moroso** previa intimación por diez (10) días hábiles, además de su inhabilitación en el SETP.

- **Incompatibilidad Expresa con la Factura de Crédito Electrónica — Bloqueo de FCE (Art. 9°):** Para impedir la doble titulación ejecutiva sobre un mismo lote manufacturado, el Artículo 9° de la Ley de e-OP modifica la Ley N° 27.440 incorporando el **Artículo 7° bis**, por el cual los sistemas de ARCA **bloquean de pleno derecho la derivación de comprobantes respaldados por una e-OP hacia el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas (FCE)**, registrándose al cierre fiscal (RCF) exclusivamente como factura electrónica de liquidación ordinaria y cancelatoria.

B. Infraestructura Abierta e Interoperabilidad Federal (Arts. 10°, 14° y 23° de la Ley de e-OP)

La emisión, convalidación y seguimiento de la e-OP se asienta sobre el **Registro Público Oficial de e-OPs administrado por ARCA (Art. 10°)** bajo estándares de datos abiertos, pudiendo articularse en los nodos territoriales (talleres, marcas y sedes de la MES) con la red federada de **Indinopy ERP/MES** (plataforma de software libre y código abierto).

A través de estándares abiertos, el sistema garantiza la inmutabilidad criptográfica de los compromisos industriales (recetas BOM con hash determinista de árbol de Merkle y firmas con presunción legal de autoría del Art. 7°) e **interopera mediante APIs seguras con la infraestructura estatal, bursátil y bancaria**:

1. **Con ARCA (Arts. 9°, 10°, 23° y 24°):** Opera el Registro Público de e-OPs resguardando el secreto comercial de los montos (c_{MOD} y c_{BOM}) conforme a la Ley 25.326. Gracias a la modificación del **Art. 5° inc. b de la Ley de IVA (Art. 23° inc. 2)**, se difiere el perfeccionamiento del hecho imponible del IVA respecto del Hito Cero y los Hitos de Avance hasta la entrega definitiva del lote conforme y liberación de la **Retención de Cierre Fiscal (RCF del 20%)**. Asimismo, mediante la dispensa legal del secreto fiscal (Art. 101 Ley 11.683, Art. 23° inc. 4), ARCA intercambia datos automatizados para emitir el **Certificado de Diligencia Debida Laboral (CDD / CDD-P)**, precarga de oficio el **Borrador Asistido de Factura C** (Art. 24° inc. 5) y bloquea automáticamente la FCE.
2. **Con el FDI, BCRA y CNV (Arts. 14° a 19°):** Las e-OPs registradas se transmiten al **Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)** para la custodia fiduciaria escalonada (35%/45%/20% o 50%/30%/20%

con SBD) y su titulización mediante **Bonos de Inversión Productiva (BIP)** (60 a 180 días) con calificación SVS en la CNV y elegibilidad en la línea LFIP del BCRA. Los desembolsos se acreditan en las **Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera (Art. 14°)**, **100% exentas del Impuesto al Cheque (Ley 25.413)** y sin scoring patrimonial bancario tradicional, rigiéndose por el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP)**.

3. **Con INTI y RENAPER (Arts. 7°, 12°, 13° y 27°):** Con RENAPER para validar la identidad biométrica en el alta del Monotributo Productivo y firmas digitales; y con el **INTI** para el cruce automatizado con las matrices semestrales de tiempos estándar y costos paritarios (Art. 27°) y la solicitud de peritajes técnicos prejudiciales en 5 días hábiles (Art. 13°).

C. Custodia Fiduciaria Escalonada (35 / 45 / 20) e Hito Cero (Art. 12° de la Ley de e-OP)

Conforme al Artículo 12° de la Ley de e-OP, los fondos de cada orden se administran bajo la modalidad de **Custodia Fiduciaria Escalonada** en el FDI y se liquidan en tres tramos matemáticos estrictos que totalizan siempre el 100% del valor neto de mano de obra (c_{MOD}):

- **Hito Cero (Anticipo de Arranque Operativo): 35%** del c_{MOD} —o **50%** cuando el producto cuente con **Sello Buen Diseño (SBD)** oficialmente certificado—.
- **Hitos de Avance (Prueba de Trabajo Productivo - PoPW): 45%** del c_{MOD} —o **30%** en órdenes con **SBD**—, liberables contra declaración jurada de avance, georreferenciación satelital cifrada y remito parcial (convalidación a las 48 horas hábiles sin objeción).
- **Hito Final — Retención de Cierre Fiscal (RCF): 20%** del c_{MOD}, liberado instantáneamente contra la emisión de la Factura electrónica ordinaria con CAE validado por ARCA (y bloqueo de FCE).

Para habilitar el desembolso directo e inmediato del **Hito Cero (35% o 50% con SBD)** sin scoring bancario tradicional (evaluado por el SETP, con cupos iniciales garantizados de "arranque en frío" según el Art. 2° inc. 12), el Artículo 12° inciso 1 exige verificar **copulativamente tres condiciones**:

1. **Suscripción y Registro Bilateral:** Firma digital de comitente y ejecutor registrada en la plataforma oficial de ARCA.
2. **Acreditación Fidedigna de Entrega de Insumos:** Ingreso físico de las materias primas a la planta del ejecutor (o del **Lote Inicial Crítico** ≥ 20% del c_{BOM} en esquemas de Logística Justo a Tiempo) documentado mediante **remito electrónico oficial (tipos A, B o C) o remito físico oficial (tipo R)** con consignación expresa del **UUID de la e-OP** (Art. 20° inc. 20.2).
3. **Vigencia del Seguro Obligatorio de Stock en Custodia (Art. 20 bis):** Cobertura asegurativa automática e inmediata otorgada por la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM})** administrada por el FDI y financiada con la alícuota de stock (c_{STK} de hasta el 0,5% del c_{BOM}) abonada por la comitente al registrar la orden.

En el mismo acto, la entidad bancaria oficial habilita sin costo la **Cuenta Especial de Compensación y Liquidación Manufacturera (Art. 14°)** vinculada al CUIT/CUIL del ejecutor, inembargable frente a débitos bancarios preexistentes, con encuadramiento especial en CENDEU y **exenta del Impuesto al Cheque (Ley 25.413)**.

D. Requisitos de la Comunicación BCRA (Anexo Regulatorio I de la Ley de e-OP)

En plena alineación con la **Minuta de Comunicación "A" [XXXX] del Anexo Regulatorio I** del Anteproyecto de Ley de e-OP, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispone:

1. **Admisión como Activo de Descuento, Colateral y Cómputo en la LFIP:** Las entidades financieras podrán descontar, aceptar en caución y computar como garantía crediticia válida a las e-OPs inscriptas en el Registro Público de ARCA (instrumentadas sobre locación de obra industrial, Art. 1251 CCyC). Dichas operaciones de descuento y anticipo, así como la suscripción de Bonos BIP, serán elegibles para su cómputo dentro de la **Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP)** de MiPyMEs.

2. **Ponderación de Riesgo Crediticio Preferencial del 20%:** Las e-OPs que cuenten con respaldo y garantía fiduciaria del FDI recibirán un tratamiento prudencial preferencial en las normas sobre Capitales Mínimos y Previsiones del BCRA, aplicándoseles una **ponderación de riesgo crediticio del veinte por ciento (20%)**.

3. **Reglamentación de las Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera (Art. 14°):** Las entidades bancarias habilitarán estas cuentas sin costo de apertura ni mantenimiento, con operatoria por CBU/CVU, QR y Echeqs sin descubierto, indisponibilidad frente a débitos o compensaciones bancarias por pasivos preexistentes (Art. 1685 CCyC y Art. 147 LCT), y **exención total del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley N° 25.413)** para todos los movimientos originados en desembolsos de e-OPs activas y pagos laborales/previsionales asociados.

4. **Encuadramiento Normativo Especial en CENDEU (Art. 14° inc. 4):** El BCRA establecerá un tratamiento especial en la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) para las Cuentas Especiales Manufactureras, de modo que las discrepancias técnicas periciales (Art. 13°) o las demoras operativas transitorias amparadas por la cobertura fiduciaria del FDI no generen reclasificaciones negativas automáticas que obstaculicen la continuidad productiva del tallerista.

ANEXO III: Estimación de Impacto Fiscal y Equilibrio Recaudatorio (Título IV de la Ley de e-OP)

Justificación

Toda propuesta legislativa con disposiciones tributarias (Art. 52 CN) debe cuantificar con rigor su impacto fiscal. A diferencia de esquemas basados en subsidios estatales directos a los aportes patronales, el diseño del **Título IV del Anteproyecto de Ley de e-OP (Arts. 22°, 23° y 24°)** estructura un modelo donde **el gasto tributario directo está estrictamente acotado por ley de presupuesto**, mientras que **la regularización laboral y previsional genera recaudación neta genuina en la fuente** desde el primer hito liquidado, arrojando un **resultado fiscal superavitario por ampliación permanente de la base formal**.

A. Universo de Beneficiarios y Parámetros del Programa Piloto (Art. 29°)

PARÁMETRO	ESCENARIO BASE (AÑO 1 / PILOTO 18 MESES)	FUENTE / REFERENCIA NORMATIVA
Cupo máximo Programa Piloto (18 meses)	Hasta 5.000 e-OPs activas simultáneas o USD 100M en custodia (c_{MOD})	Art. 29° Ley de e-OP
Talleres activos estimados en la cadena (Conurbano)	15.000 unidades	CIAI / SRT / estimación sectorial
Unidades adheridas (Año 1 — 30% adhesión)	4.500 talleres y microtalleres	Proyección conservadora
Volumen anual estimado de mano de obra formalizada (c_{MOD})	$ 180.000 millones anuales	~4.500 unidades × $ 3,33M mensuales promedio
Composición del universo adherido	60% talleres empleadores (CDD / CDD-P) y 40% Monotributo Productivo	Estimación sectorial

B. Costo Fiscal Directo y Acotado para el Estado Nacional (Art. 23° y Art. 14° inc. 5)

Conforme al Título IV de la Ley de e-OP, el Estado Nacional **no eroga subsidios presupuestarios para pagar cargas patronales**. El costo fiscal (gasto tributario) se circunscribe exclusivamente a tres componentes controlados:

COMPONENTE DE GASTO TRIBUTARIO	REGLA NORMATIVA (`PROYECTO_LEY_EOP.MD`)	ESTIMACIÓN ANUAL (ESCENARIO BASE)	CONTROL PRESUPUESTARIO
1. Crédito Fiscal Presunto de IVA (10%)	**Art. 23° inc. 1:** 10% sobre el c_{MOD} contratado con Monotributistas Productivos o talleres en transición bajo CDD-P (que no trasladan IVA).	**$ 14.400 millones** (aplicado sobre el ~80% del c_{MOD} que opera bajo Monotributo Prod. o CDD-P en el Año 1).	**Acotado por cupo fiscal anual** fijado por el Congreso en la Ley de Presupuesto.
2. Exención del Impuesto al Cheque (Ley 25.413)	**Art. 14° inc. 5 y Art. 23° inc. 3:** Exención del 1,2% sobre débitos y créditos en Cuentas Especiales Manufactureras y Bonos BIP.	**$ 2.160 millones** (1,2% sobre $ 180.000M de flujo formalizado que antes circulaba 100% en efectivo informal).	Costo teórico nulo en términos reales (reemplaza uso de efectivo no bancarizado).
3. Diferimiento Técnico del IVA	**Art. 23° inc. 2 (Mod. Art. 5° inc. b Ley IVA):** El IVA no se devenga en el Hito Cero (35%) ni en Avances (45%), sino al entregarse el lote y liberarse la RCF (20%).	**Efecto financiero neutro** dentro del ejercicio (diferimiento temporal de 60 a 90 días, sin quita de alícuota).	Neutralidad intertemporal asegurada por la RCF del 20%.
Costo Fiscal Bruto Total Acotado	—	**$ 16.560 millones anuales**	**< 0,02% del PBI**

C. Ingresos Fiscales y Previsionales Genuinos por Ampliación de la Base Formal (Arts. 22° y 24°)

En el plano previsional y tributario, el sistema no pierde recursos sino que **recauda en la fuente sobre una masa productiva que antes era 100% subterránea**:

1. **Condonación de Pasivos Históricos Incobrables (Art. 22° inc. 22.2 bis.a):** El Régimen Estatutario Permanente de Regularización Laboral condona las multas y deudas previsionales pretéritas de los talleres informales (créditos que el fisco jamás hubiera percibido por insolvencia o clandestinidad) y reconoce hasta 60 meses de servicios al SIPA sobre base SMVM para los trabajadores, destrabando su ingreso inmediato a la formalidad.
2. **Recaudación Previsional Genuina en Talleres con Personal (Retención de hasta el 15% — Art. 22° inc. 22.2 bis.b):** Sobre el flujo corriente de las e-OPs de talleres con trabajadores dependientes (estimado en el 60% del volumen total = $ 108.000 millones anuales de c_{MOD}), el FDI

retiene automáticamente en la fuente de cada hito hasta el 15% bruto para ingresar de oficio los aportes y contribuciones al SIPA, INSSJP, obra social y ART. Esto genera un ingreso previsional genuino e inmediato estimado en **$ 16.200 millones anuales**.

3. **Recaudación en Monotributo Productivo (Micro-retención del 2% — Art. 24° inc. 2):** Sobre el flujo corriente de prestadores individuales autónomos (40% del volumen = $ 72.000 millones anuales), el FDI practica la **micro-retención automática del 2% sobre cobranzas netas** con destino al SIPA, sumando **$ 1.440 millones anuales** de nueva recaudación previsional.
4. **Ampliación de Base Imponible en IVA y Ganancias por Cierre Fiscal Obligatorio (RCF del 20%):** Al exigir la emisión de la Factura oficial con CAE para liberar el 20% final (RCF), la totalidad del lote terminado ingresa al circuito blanco de comercialización de la marca comitente. La trazabilidad del lote formaliza ventas minoristas y mayoristas que generan débito fiscal de IVA (21%) e Impuesto a las Ganancias corporativo adicional por un piso conservador estimado en **$ 18.000 millones anuales**.

D. Balance Fiscal Consolidado y Financiamiento Extrapresupuestario de la Gobernanza (Art. 16° inc. 4)

CONCEPTO DEL BALANCE FISCAL (AÑO 1)	MONTO ANUAL ESTIMADO	IMPACTO PRESUPUESTARIO
(-) Costo Fiscal Bruto (Crédito Presunto IVA 10% + Exención Ley 25.413)	-$ 16.560 millones	Topeado por Ley de Presupuesto
(+) Recaudación Previsional en la Fuente (Retención hasta 15% CDD-P + 2% Monotributo Prod.)	+$ 17.640 millones	Ingreso directo a SIPA / Seguridad Social
(+) Mayor Recaudación IVA y Ganancias por Trazabilidad de Lotes (RCF)	+$ 18.000 millones	Ingreso directo a ARCA / Coparticipación
(=) Resultado Fiscal y Previsional Neto Consolidado	**+$ 19.080 millones (Superavitario)**	**Superávit fiscal neto desde el Año 1**

Adicionalmente, **toda la infraestructura operativa, técnica, laboral y asegurativa del sistema se autofinancia de forma 100% extrapresupuestaria** a través del **Canon Fiduciario (c_{FDI})** abonado exclusivamente por las marcas comitentes al registrar cada e-OP (Art. 4° inc. 4.c y Art. 16° inc. 4):

- **0,5% del c_{MOD}:** Financia el **Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL)** y su seguro de caución (Art. 22° inc. 22.6).
- **0,2% del c_{MOD}:** Financia al **INTI** (matrices paritarias semestrales y peritajes en 5 días) y al **Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET)** (Art. 27° y Art. 24 bis).

- **0,8% del c_{MOD}:** Financia los costos operativos del fiduciario y la **Reserva por Mora Operativa del FDI**.
- **Hasta 0,5% del c_{BOM} (c_{STK}):** Financia íntegramente la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia** (Art. 20 bis).

SECCIÓN II (bis): Arquitectura Institucional de la Mesa de Enlace Sectorial (MES) como Comité Técnico y Territorial del FDI

Justificación y Naturaleza Fiduciaria

La Mesa de Enlace Sectorial (MES) es el órgano de conducción y tutela socioproductiva de la cadena de valor en el marco del **Régimen FIMCA**. Desde el punto de vista de la técnica legislativa y del derecho fiduciario argentino (Arts. 1666 a 1700 del CCyC y Ley N° 26.831), mientras el **Fiduciario Financiero** (entidad pública o mixta autorizada por la CNV conforme al Art. 15° de la Ley de e-OP) ejerce la administración fiduciaria patrimonial y **ARCA** opera el Registro Público de e-OPs (Art. 10°), **la MES y sus comisiones especializadas se constituyen jurídicamente como los Comités Técnicos, de Fomento y de Seguimiento Territorial dentro del Contrato y Reglamento de Gestión del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI)**, oficiando asimismo como el órgano consultivo sectorial permanente al que aluden los Artículos 1° y 27° de la Ley de e-OP.

Esta arquitectura dual garantiza dos objetivos simultáneos: (1) frente al mercado de capitales (CNV, BCRA e inversores de los Bonos BIP), el flujo cambiario y la liquidación de las e-OPs operan con certeza algorítmica y objetividad registral; y (2) frente al territorio productivo, las decisiones de fomento industrial, validación de matrices paritarias junto al INTI, asignación de cupos iniciales en el SETP y resolución de disputas cuentan con conducción comunitaria paritaria. Esta sección establece el estatuto orgánico de la MES y sus comisiones dentro del FDI.

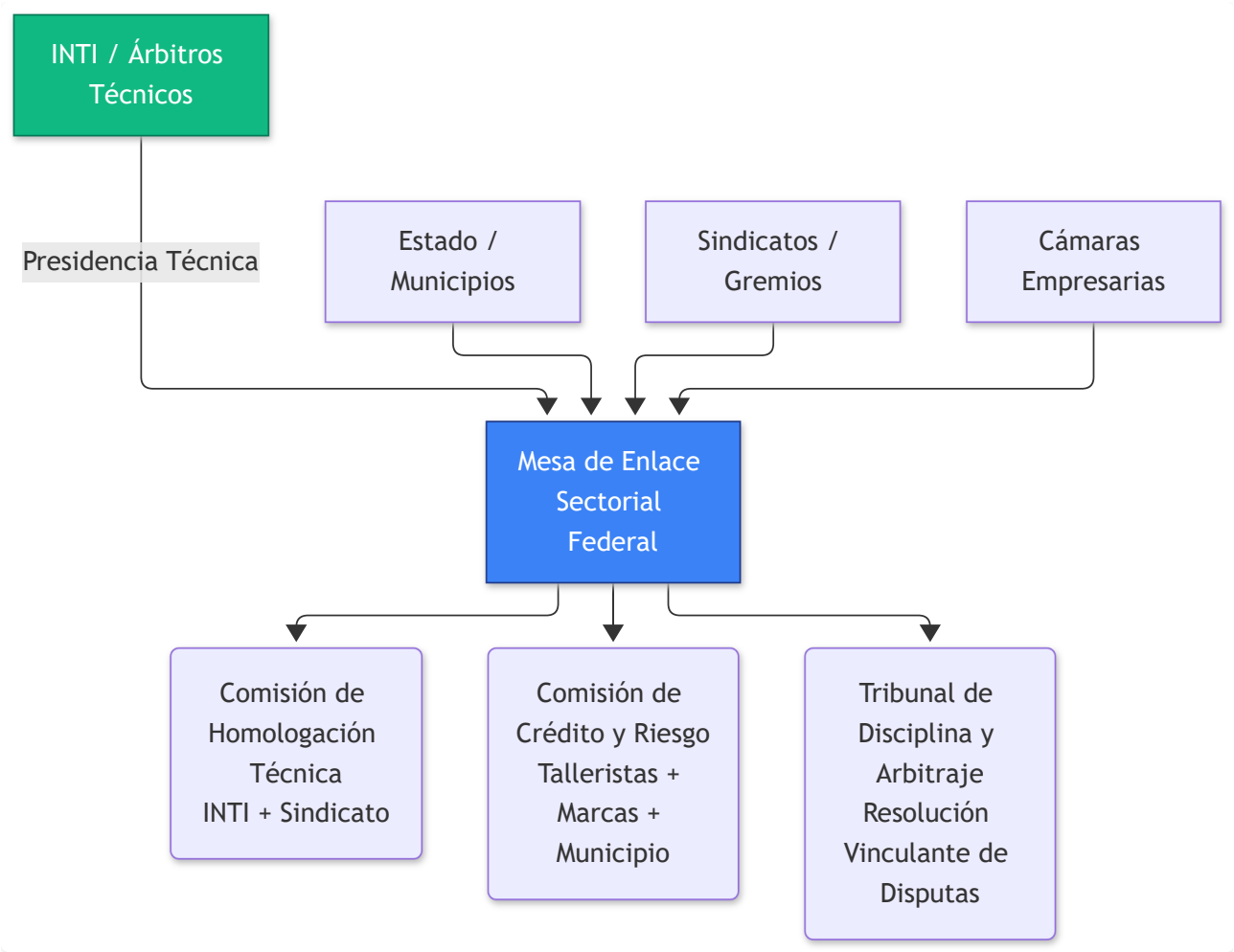


Figura 3. Gobernanza de la MES con Separación Funcional de Comisiones. El modelo de conducción compartida asegura la legitimidad técnica, la imparcialidad crediticia y la resolución arbitral de disputas.

A. Composición y Representación

La Mesa de Enlace Sectorial se integrará con siete (7) miembros titulares con mandato de dos (2) años renovable, con la siguiente representación:

NODO	REPRESENTANTES	DESIGNACIÓN
Talleristas y aparadores	2 titulares + 2 suplentes	Elección directa por padrón sectorial
Marcas y comitentes	2 titulares + 2 suplentes	Designación por cámara sectorial adherida
INTI	1 titular + 1 suplente	Designación institucional
Sindicato	1 titular + 1 suplente	Designación por organización gremial con personería
Municipio/Provincia	1 titular + 1 suplente	Designación por autoridad jurisdiccional adherida

- **Nodo Productivo (Talleristas, Aparadores y Diseñadores):** Dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, elegidos por voto directo de los empadronados sectoriales del distrito. A los efectos de garantizar una representación equilibrada que contemple las asimetrías de escala de la cadena, las bancas se dividirán de forma obligatoria mediante dos sub-padrones concurrentes:
- Un (1) representante titular y un (1) suplente en representación exclusiva del sub-padrón de **Prestadores Eventuales Individuales** (trabajadores bajo modalidad de Monotributo Productivo Automatizado).
- Un (1) representante titular y un (1) suplente en representación exclusiva del sub-padrón de **Unidades Productivas Consolidadas** (talleres y pymes manufactureras constituidas bajo la figura de SAS con personal registrado).
- **Nodo de Mercado (Marcas comitentes):** Dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes, designados por la cámara sectorial empresaria adherida al régimen.
- **Nodo Técnico (INTI):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, de designación institucional directa.
- **Nodo de Tutela Laboral (Sindicato):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, designado por la organización gremial de rama con personería gremial vigente.
- **Nodo de Árbitro Jurisdiccional (Municipio):** Un (1) representante titular y un (1) suplente, designado por la autoridad de la Secretaría de Producción local.

El quórum para sesionar es de cinco (5) miembros. Las decisiones ordinarias se adoptan por mayoría simple. No obstante, se requerirá una Mayoría Agravada de cinco (5) votos positivos para las siguientes materias reservadas:

- La modificación o actualización de los pisos de precio base por minuto/hora de confección para las Órdenes de Producción (e-OP).
- El dictamen de aplicación de sanciones graves o elevación al Consejo Superior del pedido de exclusión definitiva de una marca comitente de FIMCA.
- La reasignación de partidas excepcionales del Fondo de Fomento del FDI local ante situaciones de emergencia o baches estacionales de la cadena.

Cláusula de protección del nodo productivo: Cualquier votación sobre estas materias reservadas requerirá de forma obligatoria el voto concurrente de al menos un (1) representante del nodo de Talleristas y Aparadores, garantizando que el capital concentrado o la burocracia circunstancial no resuelvan por encima del interés directo de los trabajadores de base.

B. Separación de Funciones: Comisiones Especializadas del Fideicomiso (FDI)

A fin de evitar que quienes se benefician de una decisión sean quienes la adoptan, la MES opera dentro de la estructura del FDI a través de comisiones especializadas con competencias separadas e indelegables:

- **Comisión de Homologación Técnica (Comité Técnico del FDI):** integrada por el representante del INTI y el representante sindical. Sus competencias exclusivas son: (1) Dictaminar sobre elegibilidad de tecnología importada bajo el criterio de "Tecnología Conveniente". (2) Intervenir junto al INTI en la elaboración y actualización semestral de las matrices técnicas de tiempos estándar y costos directos paritarios (Art. 27° Ley de e-OP) y en el seguimiento de la Prueba de Trabajo Productivo (PoPW). Sus dictámenes técnicos son vinculantes para la Comisión de Crédito. (3) Auditoría de Origen y Pre-Calificación en el **SETP (Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva)** y de las Unidades de Crédito Productivo (UCP): recibir, procesar y validar de forma trimestral las declaraciones de las marcas comitentes respecto a la tracción exportadora de otros sectores nacionales, emitiendo el dictamen técnico de pre-calificación de las UCP previo a su elevación a la Secretaría de Comercio de la Nación para su homologación final.
- **Comisión de Crédito, Riesgo y Fomento Territorial (Comité de Fomento y Elegibilidad del FDI):** integrada por los representantes de talleristas y de marcas, con el representante de la Secretaría de Producción Municipal como árbitro con voto de desempate definitivo. Mientras la validación formal y el desembolso ordinario de las e-OPs dentro de cupo se ejecutan de forma automatizada en un plazo máximo de 48 horas hábiles (Art. 11° inc. 1 Ley de e-OP), esta comisión tiene competencia exclusiva para: (1) asignar y ampliar los cupos iniciales de "arranque en frío" en el SETP para talleres y comitentes ingresantes (Art. 2° inc. 12); (2) aprobar las líneas de fomento territorial del Régimen FIMCA (equipamiento del Banco de Maquinaria, becas CIFO y microcréditos de Hábitat Productivo); y (3) autorizar la redistribución solidaria de lotes ante fuerza mayor. Ningún miembro puede participar en la votación de un expediente en el que tenga interés directo o indirecto. El representante municipal presidirá esta comisión y actuará como garante de la paz social y el arraigo local.

C. Plazos Máximos Vinculantes

La burocracia es el enemigo silencioso de la cadena de valor. Se establecen los siguientes plazos máximos, cuyo vencimiento sin resolución opera el silencio administrativo positivo:

- **Validación de Orden de Producción (e-OP):** 48 horas hábiles desde la presentación.
- **Dictamen de Tecnología Conveniente:** 15 días hábiles desde la solicitud.

- **Certificación de hito productivo:** 24 horas hábiles desde la notificación del taller.
- **Mediación de conflicto:** 10 días hábiles desde la presentación de la parte reclamante.

El incumplimiento reiterado de estos plazos es causal de remoción, con resolución en asamblea extraordinaria convocada dentro de los 5 días. Para los casos de bloqueo deliberado por motivos políticos, el sistema informático de ARCA dará por aprobada la OP por Silencio Administrativo Positivo, garantizando que ninguna interna partidaria frene la producción del tallerista.

Protocolo de e-OP Espejo y Duplicación Express: Cuando se registre una e-OP que constituya una réplica técnica de una orden certificada de forma positiva en los doce (12) meses anteriores, y donde las únicas modificaciones residan en el volumen físico de unidades a producir o en la actualización nominal del monto totalizado, el instrumento adquirirá la condición de '*Vía Rápida*' *(Fast-Track)*. El sistema informático centralizado exceptuará a la orden de todo proceso de re-homologación técnica por el INTI o auditoría de escala por la MES, procediéndose a la convalidación e interoperabilidad digital de forma inmediata y automatizada dentro de un plazo técnico máximo de dos (2) horas desde su carga, supeditado exclusivamente al cruce de consistencia de la capacidad productiva disponible en el legajo del taller.

Régimen de e-OP Multitaller y Descentralización de Lotes

- **Estructura de Consorcio Productivo:** En aquellos casos donde la escala de producción de una marca comitente requiera la intervención simultánea de múltiples unidades productivas para un mismo lote estacional, la plataforma digital permitirá la emisión de una única e-OP Unificada con formato de Consorcio Productivo. El emisor asociará de forma desagregada los CUIT o CUIL de los talleristas intervinientes, asignando a cada legajo de forma taxativa el segmento técnico del proceso (corte, aparado, costura, armado o vulcanizado) o el volumen físico parcial de unidades bajo su responsabilidad.
- **Clearing Financiero Desacoplado:** El procesamiento de los fondos de fomento y adelantos líquidos operará bajo la modalidad de Escrow digital atomizado. El sistema del FDI liquidará de forma automatizada e independiente el porcentaje correspondiente al Hito Cero a las cuentas de clearing inembargables de cada tallerista incorporado, conforme al presupuesto de su servicio específico. La certificación de avances de obra y la consecuente liberación de fondos por hitos se tramitará de manera desacoplada; el cumplimiento y validación técnica de un tallerista gatillará su clearing de pago en 24 horas hábiles, sin que las eventuales demoras de los demás eslabones de la OP madre congelen su flujo de caja.
- **Mecanismo de Redistribución Solidaria de Lotes:** Si durante el ciclo de producción uno de los talleres asociados sufriera una parálisis operativa fortuita o retraso por causales de fuerza mayor debidamente homologadas por el Promotor Territorial (PTF), la Comisión de Homologación Técnica de la MES local estará facultada para fragmentar el lote remanente y reasignarlo de forma automatizada a talleres linderos de la red que demuestren capacidad ociosa verificada en la Bolsa de Trabajo. El clearing final de repago de la orden se liquidará de forma estrictamente proporcional a la cantidad de unidades terminadas y certificadas por cada taller participante, preservando el giro comercial de la marca y la paz social del territorio.

D. Régimen Gradual de Disciplina Comunitaria

Ante incumplimientos recurrentes al Código de Conducta Comunitario, retrasos injustificados en la liberación de hitos financieros en Escrow, o intentos de imposición de precios de miseria, la MES local aplicará el siguiente Régimen Gradual de Disciplina, previo a la instancia de exclusión total de FIMCA:

1. **Apercibimiento Digital con Alerta en la Bolsa:** Publicación de la falta en el legajo digital de la marca dentro de la Bolsa de Trabajo Sectorial por el término de treinta (30) días, funcionando como advertencia para el resto de los talleres de la red.

2. **Quita de Puntos en el SETP y Unidades de Crédito Productivo (UCP):** Penalización en el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP, Art. 2° inc. 12 Ley de e-OP)** y baja de hasta el cincuenta por ciento (50%) de las Unidades de Crédito Productivo (UCP) acumuladas en el período, provocando la pérdida automática de la prioridad en los cupos aduaneros de Importación Temporaria.

3. **Congelamiento Temporal del Giro de Stock:** Suspensión por el término de quince (15) días hábiles de la autorización aduanera para retirar lotes terminados de los talleres de locación de obra adheridos, forzando la conciliación obligatoria en la MES bajo apercibimiento de ejecución de la Reserva Líquida de Garantía (5%) depositada en el FDI.

E. Del Régimen de Previsibilidad de Entrega y Responsabilidad Productiva del Taller

1. Garantía de Cumplimiento de Plazos de Entrega

Los talleristas, SAS y unidades productivas registradas en la Bolsa de Trabajo Sectorial asumen el compromiso vinculante de cumplimiento de los cronogramas de entrega estipulados en la Orden de Producción digital (e-OP), considerándose el factor tiempo como un elemento crítico de la competitividad del régimen.

2. Causales de Exclusión por Fuerza Mayor y Régimen de Logística Justo a Tiempo (Art. 5° bis de la Ley de e-OP)

No se aplicará penalización, quita de incentivos ni demérito en el **SETP (Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva)** cuando la demora responda a causales de fuerza mayor o de abastecimiento debidamente acreditadas:

1. **Mora de la Comitente en Logística Justo a Tiempo (Art. 5° bis Ley de e-OP):** En órdenes con cronograma de abastecimiento secuencial (Logística Justo a Tiempo), la falta de entrega en término de materias primas, cueros, matrices, avíos o semielaborados por parte de la marca comitente: (a) **suspende de pleno derecho y prorroga automáticamente los plazos de confección** del tallerista día por día sin penalidad en el SETP (y registra un demérito automático en el SETP para la marca); (b) posterga el vencimiento comercial de pago de la comitente hasta un **tope máximo improrrogable de treinta (30) días corridos** (sin superar nunca el vencimiento de los Bonos BIP ni los 180 días desde la emisión), con interés compensatorio a exclusivo cargo de la marca; (c) transcurridos **más de cinco (5) días hábiles de mora**, obliga a la marca a abonar al

tallerista una **compensación diaria por capacidad instalada ociosa (parada de planta / standby) equivalente a un (1) jornal diario del Salario Mínimo Vital y Móvil (8 horas del valor horario vigente) por día hábil de demora** por puesto afectado; y (d) vencidos **quince (15) días hábiles de mora continua**, confiere al tallerista el **derecho a declarar la resolución del contrato de pleno derecho**, percibiendo el 100% del valor de mano de obra presupuestado para los hitos iniciados o ejecutados y ejerciendo el derecho de retención del Art. 2587 del CCyC.

2. **Siniestros o contingencias de infraestructura:** Cortes del suministro energético, roturas fortuitas de maquinaria pesada sin repuestos inmediatos, o razones de fuerza mayor de carácter socio-ambiental o de salud pública en el núcleo productivo del taller, contando las materias primas en custodia con la cobertura automática de la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM}, Art. 20 bis)**.

3. Protocolo de Alerta de Asistencia Recíproca ante Cuellos de Botella

Si el tallerista detecta de forma anticipada una imposibilidad técnica o de capacidad instalada para cumplir con el vencimiento del hito, deberá activar la Alerta de Asistencia Recíproca en la plataforma digital con una antelación mínima de setenta y dos (72) horas.

- **Redistribución Solidaria de Lotes:** La Comisión de Homologación Técnica de la MES local estará facultada para fragmentar el lote remanente y reasignarlo de forma automatizada a talleres linderos con capacidad ociosa verificada.
- **Liquidación Proporcional:** El pago final de la e-OP se liquidará de forma estrictamente proporcional a la cantidad de pares o prendas terminadas y certificadas por cada taller participante, preservando la paz social del territorio.

4. Penalidades por Negligencia de Entrega, Abandono o Desvío de Stock (Arts. 6°, 12° inc. 1, 20° y 20 bis de la Ley de e-OP)

Ante incumplimientos por negligencia manifiesta, abandono culpable o desvío de materias primas en custodia de transformación, se aplican de forma inmediata los mecanismos de la Ley de e-OP y de la MES:

1. **Restitución de Insumos y Póliza Colectiva de Stock (Arts. 20° inc. 20.4 y 20 bis):** La marca comitente conserva expedita la acción de restitución inmediata y separación de las materias primas no transformadas (Art. 138 Ley 24.522) o la percepción de la indemnización por reposición a través de la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM})** contratada por el FDI, mientras que la contingencia de liquidez del anticipo es absorbida transitoriamente por la **Reserva por Mora Operativa (0,8% del c_{MOD})**.
2. **Vía Ejecutiva Directa contra el Taller Moroso (Art. 6° in fine):** Dado que la suscripción de la e-OP por el tallerista constituye un **reconocimiento expreso, voluntario e incondicional de deuda líquida y exigible** por el Hito Cero percibido, el FDI se subroga y queda habilitado para promover la **acción ejecutiva directa contra el tallerista moroso** (previa intimación fehaciente por 10 días

hábiles) por el capital anticipado no transformado más accesorios, o compensarlo mediante retenciones de hasta el treinta por ciento (30%) sobre liquidaciones futuras.

3. **Inhabilitación en el SETP y Pérdida de Visibilidad:** El tallerista incumplidor sufre la inhabilitación preventiva inmediata en el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP)** y la baja de su insignia en la Bolsa de Trabajo, sin perjuicio de las sanciones penales por estafa (Art. 172 CP) o falsedad documental (Arts. 293 y 296 CP) previstas en el Artículo 28° de la Ley de e-OP.

5. Cláusula de Salvaguarda Financiera y Acción Civil por Dolo

Ante la comprobación fehaciente de fraude documental, desvío deliberado de materias primas fiscalizadas o simulación reiterada de e-OP con el objeto de vaciar los adelantos financieros del Hito Cero, y si el tallerista o unidad productiva suspendiera de forma permanente su actividad en la Bolsa para evadir el repago mediante retenciones automáticas, la MES local procederá de inmediato:

1. A la baja automática y definitiva del Monotributo Productivo y exclusión perpetua de los beneficios del Proyecto FIMCA.
2. A la caducidad inmediata del beneficio de inembargabilidad de los activos particulares de los socios si se tratara de una SAS, activando la responsabilidad solidaria e ilimitada por dolo comunitario.
3. A la remisión de los antecedentes técnicos y biométricos a la justicia ordinaria competete para iniciar las acciones penales y de recuperación patrimonial pertinentes, resguardando la integridad del capital del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI).

F. Red de Centros de Innovación y Formación de Oficios (CIFO)

1. Objeto, Financiamiento y Acceso Comunitario

Se crea la Red de Centros de Innovación y Formación de Oficios (CIFO) con el objeto de calificar recursos humanos e instituir una política de seguridad ciudadana preventiva mediante la inclusión sociolaboral de la juventud. Su financiamiento operativo provendrá del tres por ciento (3%) de los recursos del FDI local, constituyendo un fondo de afectación específica e inembargable.

- **Principio de Acceso Popular sin Prerrequisitos:** Los CIFOs tendrán carácter de puente comunitario irrestricto. Queda taxativamente prohibida la exigencia de acreditaciones educativas previas —como el ciclo secundario completo— para el ingreso. El único requisito de admisión es la voluntad de inserción productiva.

2. Gobernanza Co-Gestionada: Trípode Institucional

La dirección y operación de cada CIFO regional se articulará de forma obligatoria mediante un esquema tripartito:

1. **El Gremio de Rama (Sindicato):** Responsable de los estándares de calificación, condiciones de salud laboral y provisión de los maestros instructores del oficio, resguardando la transmisión del saber práctico de las bases.

2. **La Articulación Empresaria y de Diseño:** Comité integrado por talleristas, PyMEs de confección, diseñadores y comercializadores homologados, encargados de definir los requerimientos de mano de obra en tiempo real según la demanda de la Bolsa de Trabajo.
3. **El Soporte Técnico e Infraestructura Pública:** El Municipio cederá en comodato los espacios físicos para las aulas, mientras que el INTI aportará la homologación tecnológica y certificará los títulos oficiales de Idoneidad en el Oficio.

3. Beca de Estímulo y Lote Escuela

Los alumnos percibirán una Beca de Estímulo Productivo del FDI desde el primer día. Los Lotes Escuela —prendas o calzados resultantes de sus prácticas— contarán con el Sello de Buen Diseño y se canalizarán a través de la Bolsa de Trabajo para compras del Estado o marcas aliadas. El cincuenta por ciento (50%) de la renta neta se distribuirá entre los estudiantes como premio directo al cumplimiento.

4. Bolsa de Inserción Automatizada

Los egresados de los CIFO obtendrán de forma automática su alta en el Monotributo Productivo o el Puente SAS y se incorporarán con rango de Prioridad 1 (Destacado de Oficio) en el directorio digital de la Bolsa de Trabajo. Las PyMEs o marcas comitentes que contraten a estos egresados mediante el registro de una e-OP obtendrán una bonificación de prioridad técnica en el sistema de asignación de fondos del FDI, reduciendo en un diez por ciento (10%) el plazo máximo de acreditación horaria de sus certificados de hito productivo en la cuenta de clearing, garantizando la liberación de la liquidez de la orden en un entorno prioritario de la jornada financiera

G. Banco Comunitario de Maquinaria y Bienes de Capital

1. Objeto de Movilización de Activos Productivos

Se crea el Banco Comunitario de Maquinaria y Bienes de Capital para relevar, reacondicionar y asignar en comodato productivo las maquinarias industriales —inyectoras, aparadoras, cortadoras y afines— que se encuentren fuera del circuito operativo, acelerando la capitalización de unidades productivas emergentes y optimizando el uso de los recursos del FDI.

2. Censo, Cesión Voluntaria e Incentivo Fiscal

- **Relevamiento por Promotores (PTF):** Los PTF, en coordinación con las Secretarías de Producción Municipal y las Cámaras Sectoriales, confeccionarán el padrón distrital de maquinaria industrial en desuso o paralizada.
- **Incentivo de Extinción de Pasivos Preexistentes:** Los titulares de bienes ociosos que los cedan en comodato obligatorio por treinta y seis (36) meses a la Red CIFO o a SAS registradas en la Bolsa, accederán a la condonación total de sus pasivos tributarios y multas preexistentes de ARCA vinculados a la actividad industrial anterior.

3. Puesta a Punto y Calibración Soberana

Las maquinarias ingresadas al Banco serán derivadas a los talleres-escuela de los CIFO de cercanía. Su reparación y puesta a punto constituirá el módulo práctico fundamental de los alumnos avanzados, con supervisión del INTI y los maestros del Sindicato. Los insumos requeridos serán financiados por el fondo operativo de fomento del FDI local.

4. Asignación por Récord de Cumplimiento

Una vez certificada la aptitud técnica por el INTI, el Banco de Maquinaria asignará el equipamiento en comodato con opción a transferencia definitiva de dominio a los egresados Prioridad 1 de los CIFO y a los talleres de la Bolsa que demuestren un récord impecable de entrega en sus primeras tres (3) e-OP, erradicando el scoring patrimonial bancario como limitante del crecimiento.

H. Régimen de Licenciamiento, Garantías y Mantenimiento de Tecnología Conveniente

1. Criterio de Homologación

Los bienes de capital incorporados al régimen mediante financiamiento del FDI o asignación del Banco de Maquinarias deberán responder estrictamente al estándar de Tecnología Conveniente, priorizando aquella maquinaria cuya ingeniería permita el mantenimiento soberano, la sustitución local de componentes y la operabilidad intensiva en mano de obra, rechazando tecnologías con bloqueos de software o patentes restrictivas de reparación externa.

2. Apertura de Licencias y Planos de Despiece

Los proveedores de maquinaria homologados deberán entregar junto al equipamiento:

1. Las licencias de software de control operativo bajo modalidades de código abierto o acceso técnico irrestricto sin costo de renovación anual.
2. Los planos de despiece mecánico, diagramas electrónicos y manuales de mantenimiento preventivo completamente traducidos y pesificados.

3. Red de Servicios Técnicos Comunitarios mediante los CIFO

Las garantías contractuales, la calibración técnica periódica y el mantenimiento correctivo de la totalidad del parque industrial adherido a FIMCA será ejercida de forma descentralizada por la Red CIFO de cada distrito. Los talleres y SAS adheridos abonarán un canon de mantenimiento pesificado y unificado de forma directa a la cuenta de fomento del FDI local, eliminando los sobrecostos de la intermediación corporativa privada.

4. Cobertura por Parálisis Productiva Fortuita

Ante una avería crítica que paralice el taller y cuya resolución demande más de cuarenta y ocho (48) horas hábiles:

1. **Asignación de Muletto Técnico:** El Banco de Maquinarias otorgará en comodato temporal de urgencia una máquina de reemplazo en un plazo máximo de 24 horas.

2. **Compensación por Lucro Cesante:** El fondo de riesgo del FDI liquidará a favor de los trabajadores del taller afectado una compensación económica diaria equivalente al valor promedio de las e-OP caídas durante el lapso de parálisis forzosa.

SECCIÓN II (ter): Parámetros Financieros del Fideicomiso de Desarrollo Industrial (FDI) y Bonos BIP (Arts. 15° a 19° de la Ley de e-OP)

Justificación

Una herramienta financiera sin parámetros reglados es una intención sin sustento. Conforme al Título III del Anteproyecto de Ley de e-OP (Arts. 15° a 19°), el FDI constituye un **Fideicomiso Financiero** regulado por los Artículos 1666 a 1700 del CCyC y la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, con patrimonio fiduciario separado e inembargable de pleno derecho (Art. 1685 CCyC). Esta sección detalla los parámetros cuantitativos, reservas y reglas de titulización bursátil que aseguran su solvencia ante el BCRA y la CNV.

A. Parámetros Operativos y Cuantitativos Oficiales (Ley de e-OP)

PARÁMETRO / MÉTRICA	VALOR EN LEY DE E-OP	REFERENCIA Y FUNDAMENTO LEGAL
Tramos de Desembolso (c_{MOD})	**35%** Hito Cero / **45%** Avance (PoPW) / **20%** RCF (o **50% / 30% / 20%** con Sello Buen Diseño - SBD)	Art. 12° Ley de e-OP (Suma exacta del 100% en ambos esquemas)
Reserva Líquida de Garantía Comitente	**5%** del monto nominal acumulado de e-OPs activas y en ejecución simultánea	Art. 16° inc. 3 (Responde exclusivamente por el riesgo comercial de impago de la propia comitente)
Canon Fiduciario Total (c_{FDI})	**Alícuota operativa:** hasta **1,5%** de c_{MOD} (0,5% FAEL, 0,2% INTI/PFET, 0,8% adm. y Reserva por Mora Operativa) + **Alícuota de stock (c_{STK}):** hasta **0,5%** de c_{BOM} (Póliza Colectiva Maestra)	Art. 4° inc. 4.c y Art. 16° inc. 4 (A cargo exclusivo de la empresa comitente; prohibición de traslado al taller)
Facilidad de Liquidez Contingente	Hasta el **5%** del programa global de emisión de Bonos BIP autorizado por la CNV	Art. 16° inc. 6 (Línea revolvente para absorber descalces por logística justo a tiempo, peritajes INTI o RCF)
Plazo de Vencimiento Comercial y Bonos BIP	e-OPs a **60, 90 o 120 días corridos** (prórroga máx. 30 días por logística JIT); Bonos BIP de **60 a 180 días corridos**	Art. 4° inc. 6, Art. 5° bis inc. 2 y Art. 17° (Calce financiero estricto entre cartera subyacente y series de BIP)
Tasa de Interés Compensatorio	**Tasa BADLAR privada + spread fiduciario de hasta 300 puntos básicos** (a cargo de la comitente al vencimiento)	Art. 16° inc. 5
Programa Piloto (18 meses)	Cupo máximo simultáneo de **5.000 e-OPs** o **USD 100.000.000** en custodia (c_{MOD})	Art. 29° (Con informe de evaluación de impacto bienal ante el Congreso)

B. Fuentes de Liquidez, Reservas y Emisión de Bonos de Inversión Productiva (BIP)

Conforme a los Artículos 16° a 19° de la Ley de e-OP, la sustentabilidad y el fondeo del FDI descansan en fuentes de mercado de capitales y garantías líquidas autoliquidables:

1. **Colocación de Bonos de Inversión Productiva (BIP) con Calificación SVS (Arts. 17° y 19°):**
    - **Régimen de Oferta Pública Abreviada:** El FDI emite valores de deuda fiduciaria negociables bajo el régimen de la Ley 26.831 denominados **Bonos de Inversión Productiva (BIP)**,

respaldados por carteras homogéneas de e-OPs vigentes, con plazos de **60 a 180 días corridos** calzados con el vencimiento comercial de las órdenes. La CNV habilita un régimen abreviado de oferta pública y tramos minoristas en ALyCs con láminas mínimas reducidas (Anexo Regulatorio II).

- **Etiquetado Social, Verde y Sustentable (SVS):** Los Bonos BIP califican como Instrumentos SVS bajo la **Resolución General CNV N° 917/2021**, acreditando la formalización laboral en planta y trazabilidad productiva, contando obligatoriamente con el **dictamen vinculante de un Revisor Externo Independiente** inscripto ante la CNV.
- **Exención Impositiva (Art. 23° inc. 3):** Los rendimientos, actualizaciones y ganancias de capital de los Bonos BIP están **100% exentos del Impuesto a las Ganancias** (personas humanas y beneficiarios del exterior) y del **Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley 25.413)**.

2. **Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP del BCRA — Art. 16° inc. 2):** Canalización de fondeo de entidades financieras mediante el descuento de e-OPs y suscripción de BIP computables en los cupos MiPyME regulados por el BCRA, con ponderación de riesgo crediticio preferencial del 20%.

3. **Reserva Líquida de Garantía Comitente del 5% (Art. 16° inc. 3):** Cada empresa comitente integra una reserva líquida equivalente al **5% del monto nominal acumulado de sus e-OPs activas**, afectada de manera exclusiva e irrevocable a cubrir su propio riesgo comercial de impago, la cual se devuelve o computa a su favor al cancelar cada orden.

4. **Denominación y Habilitación Legal de Cláusulas de Ajuste (Art. 18°):** Las e-OPs y las series de Bonos BIP pueden denominarse en **Unidades de Cuenta Industrial (UCI)** (indexadas al IPIM del INDEC o al indicador salarial del convenio colectivo de la rama), en **Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)**, en moneda de curso legal o en moneda extranjera (Art. 765 CCyC mod. DNU 70/2023), contando con habilitación legal expresa de ajuste para órdenes cuyo plazo supere los noventa (90) días corridos.

C. Auditoría, Transparencia e Inembargabilidad

El FDI está sujeto a auditoría anual independiente por una firma externa designada por concurso, con publicación obligatoria del estado patrimonial, el índice de incobrabilidad real y el volumen de OP financiadas dentro de los 90 días del cierre de cada ejercicio.

Ningún activo del FDI puede ser embargado, cedido ni afectado en garantía de deudas ajenas a la cadena de valor. Esta inembargabilidad se establece expresamente en la ley constitutiva del fideicomiso.

SECCIÓN III (bis): Criterios Objetivos para la Homologación de "Tecnología Conveniente"

Justificación

El filtro de "Tecnología Conveniente" es una herramienta de soberanía, no un mecanismo de protección corporativa. Su eficacia depende de criterios objetivos que impidan que los productores locales de maquinaria utilicen la MES para bloquear tecnología competidora bajo el paraguas del interés nacional.

A. Definición Objetiva de "No Disponible Localmente"

Criterios Objetivos de Exclusión: Se considera que una tecnología no está disponible localmente cuando la oferta industrial nacional no cumple de forma simultánea las siguientes tres condiciones estrictas:

- **Plazo de entrega:** El proveedor nacional no puede entregar el bien en un plazo igual o inferior a noventa (90) días corridos desde la orden de compra formal.
- **Garantía:** El proveedor nacional no ofrece una cobertura de garantía técnica mínima de doce (12) meses sobre el bien y sus componentes o repuestos críticos.
- **Precio:** El precio del bien de origen nacional equivalente supera en más del treinta por ciento (30%) el valor del bien importado puesto en planta (CIF), calculado con flete, seguro y derechos de importación en condiciones ordinarias.

Instancia de Validación Obligatoria: A los fines de coordinar este automatismo con las facultades de la Comisión de Homologación Técnica de la MES, ante toda solicitud de importación con arancel cero, el representante del **INTI** dispondrá de un plazo máximo improrrogable de quince (15) días hábiles para emitir su informe técnico.

Operatividad del Silencio Administrativo Positivo: Si la oferta nacional incumpliera aunque sea una de las tres condiciones objetivas mencionadas en el apartado anterior, o si el representante del INTI omitiera la emisión de su dictamen técnico dentro del plazo establecido de quince (15) días hábiles, el beneficio de arancel cero operará de pleno derecho por ministerio de la ley por vía de Silencio Administrativo Positivo, procediéndose a la emisión automática del certificado de liberación aduanera por la plataforma centralizada

B. Registro Público de Homologaciones

Toda decisión de la Comisión de Homologación Técnica sobre elegibilidad de tecnología importada se publica en el portal digital de la MES y en el Boletín Oficial dentro de las 48 horas de su adopción, con los fundamentos técnicos del INTI que la sustentan. Esta publicidad genera jurisprudencia sectorial, reduce la arbitrariedad y permite que los propios productores nacionales conozcan las condiciones que deben mejorar para recuperar el mercado.

C. Plazo Máximo Duro y Silencio Positivo

A los fines de neutralizar el desabastecimiento financiero y garantizar la agilidad absoluta del flujo logístico de la cadena, se establecen los siguientes plazos máximos perentorios, cuyo vencimiento sin pronunciamiento expreso activará el mecanismo centralizado de Silencio Administrativo Positivo:

1. **Validación Tecnológica de la Orden de Producción (e-OP):** Cuarenta y ocho (48) horas hábiles desde su carga en la plataforma digital. Este plazo express rige de forma exclusiva sobre el instrumento financiero informático de arranque. Transcurridas las 48 horas sin mediar objeción por la Comisión de Crédito, el sistema de ARCA dará por aprobada e interoperable la e-OP por Silencio Positivo, impidiendo que bloqueos deliberados de carácter político o partidario frenen la liquidación de fondos del Hito Cero hacia el taller.
2. **Certificación de Hitos Productivos de Avance:** Veinticuatro (24) horas hábiles desde la notificación digital de finalización de tramo realizada por el tallerista mediante la aplicación móvil.
3. **Instancia de Mediación de Conflictos Comerciales y de Cumplimiento:** Diez (10) días hábiles desde la presentación formal del reclamo por cualquiera de las partes de la e-OP (marcas comitentes o talleristas) ante la MES local. Este plazo prolongado aplicará con exclusividad para la resolución de disputas de fondo respecto a calidad de entregas, diferencias de matriz de costos, o readecuaciones salariales retroactivas derivadas del régimen de control del Veto Ex-Post

SECCIÓN IV (bis): El Monotributo Productivo — Pieza Central de la Formalización Individual (Art. 24° de la Ley de e-OP)

Justificación

El aparador de barrio, el cortador a destajo y la costurera que cobra en efectivo son el eslabón más vulnerable y más numeroso de la cadena. Mientras que el acompañamiento del PFET y las figuras societarias optativas (Art. 24 bis) están pensados para talleres empleadores consolidados (>5 trabajadores), el **Monotributo Productivo (Art. 24° de la Ley de e-OP)** es un **régimen de permanencia individual** que resuelve el problema del prestador autónomo con herramientas propias que no tiene razón práctica para sostener una cuota fija mensual bajo el sistema tributario tradicional.

A. Alta Automatizada, Micro-Retención del 2% y Borrador Asistido: El Circuito (Art. 24°)

El Monotributo Productivo está concebido con un alcance estrictamente delimitado (Art. 22° inc. 22.5.b y Art. 24°): aplica **exclusivamente a las personas humanas que prestan servicios manuales o artesanales de transformación manufacturera de forma individual con medios propios** (aparadores de barrio, cortadores, modelistas), distinguiéndose tanto de los talleres con empleados (regidos por el CDD/CDD-P) como del trabajo a domicilio sin medios propios (regido por la Libreta Digital de Trabajo a Domicilio de la Ley N° 12.713, Art. 22° inc. 22.5.a).

El régimen se activa por el flujo real del trabajo y opera sin fricción burocrática:

1. **Asociación en la e-OP y Alta de Oficio con RENAPER (Art. 24° inc. 1):** La registración de la primera e-OP que asigne tareas al CUIL del prestador posibilita su alta de oficio en la plataforma de ARCA mediante validación de identidad con DNI digital ante el RENAPER y consentimiento expreso del titular, sin trámites presenciales ni costo fijo de mantenimiento.
2. **Micro-retención del 2% sobre Cobranzas Netas Computable al SIPA (Art. 24° inc. 2):** El sistema sustituye la cuota fija mensual por una **micro-retención automática del dos por ciento (2%) sobre las cobranzas netas efectivas** que el FDI liquide en su Cuenta Especial de Compensación y Liquidación Manufacturera, destinada a la seguridad social. Dicha retención opera como pago a cuenta: cada mes en que las retenciones acumuladas alcancen o superen el componente previsional de la Categoría A del Monotributo General, se computa **un (1) mes de servicios con aportes en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)** para el régimen jubilatorio ordinario (pudiendo el prestador integrar voluntariamente la diferencia o acumular el saldo para su consolidación semestral o anual dentro del mismo ejercicio fiscal). La cobertura médica básica se garantiza mediante el subsistema público o adhesión optativa a obra social.
3. **Exclusión de Sobrecostos para la Marca y el Taller:** Esta micro-retención del 2% se practica en la fuente sobre la liquidación del propio prestador; en simultáneo, la marca comitente que lo contrata goza del **Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10%** sobre el valor neto de la mano de obra (c_{MOD}) conforme al Artículo 23° inciso 1.
4. **Acreditación Neta en Cuenta Especial Exenta y Facturación por Borrador Asistido (Art. 24° inc. 5):** El FDI deriva el 2% al SIPA a través de ARCA y acredita el **98% neto** en la Cuenta Especial del prestador (100% exenta del Impuesto al Cheque, Ley 25.413). Al entregarse el lote conforme, para liberar el **20% final de la Retención de Cierre Fiscal (RCF)**, **ARCA genera y precarga de oficio el Borrador Asistido de Factura C** en la plataforma oficial: el prestador solo confirma con un clic para obtener el CAE instantáneo y cobrar su saldo final, sin necesidad de parametrizar puntos de venta ni cargar datos contables, y quedando bloqueada de pleno derecho la emisión de FCE (Art. 7° bis Ley 27.440).

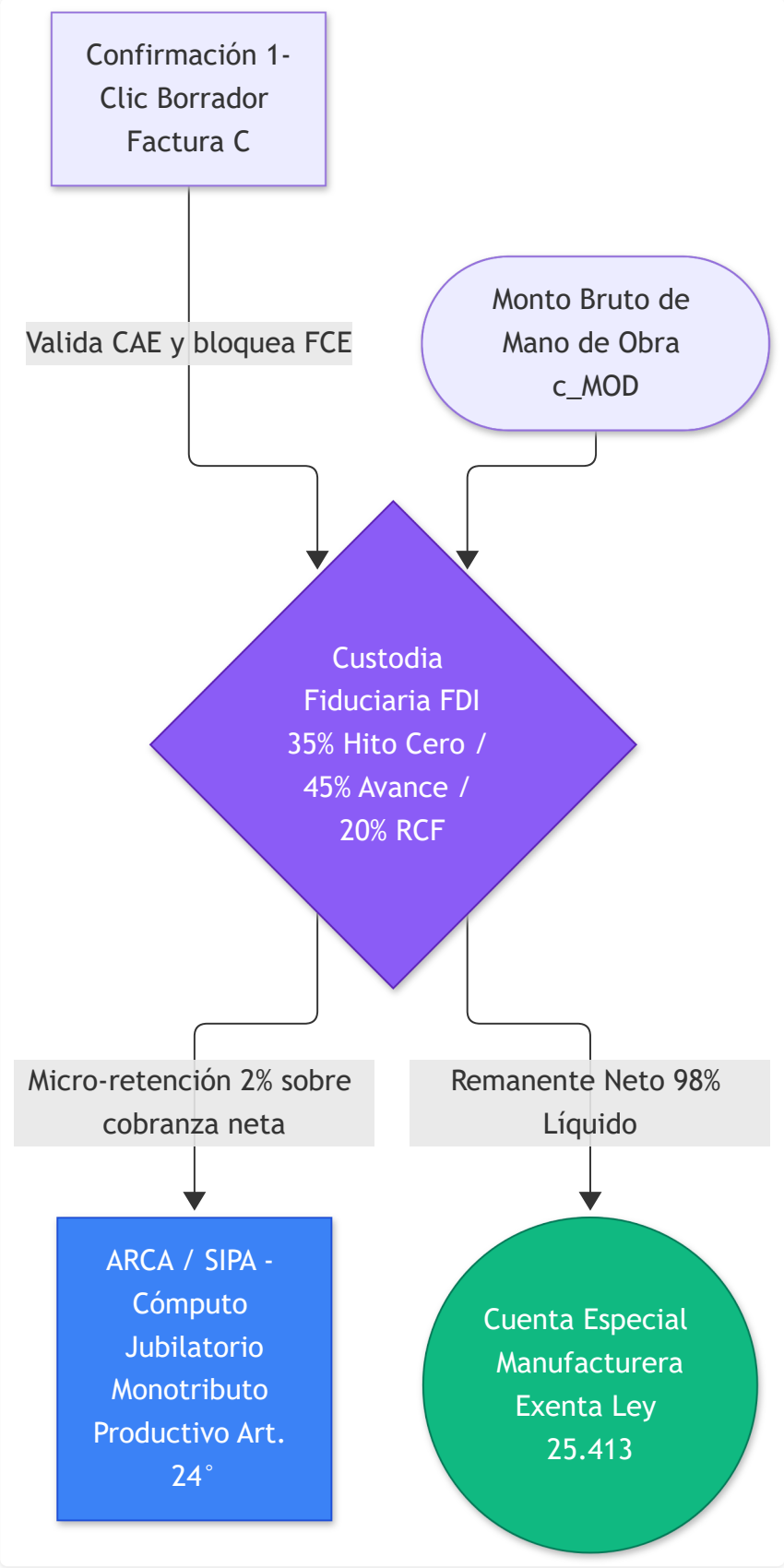

Confirmación 1-Clic Borrador Factura C
Valida CAE y bloquea FCE
Monto Bruto de Mano de Obra c_MOD
Custodia Fiduciaria FDI 35% Hito Cero / 45% Avance / 20% RCF
Micro-retención 2% sobre cobranza neta
Remanente Neto 98% Líquido
ARCA / SIPA - Cómputo Jubilatorio Monotributo Productivo Art. 24°
Cuenta Especial Manufacturera Exenta Ley 25.413

Figura 4. Arquitectura de Formalización del Monotributo Productivo (Art. 24° Ley de e-OP). La micro-retención del **2% sobre cobranzas netas** se descuenta de forma automatizada y se imputa al cómputo de meses con aportes en el SIPA, mientras que el cierre fiscal (RCF del 20%) se resuelve con un solo clic mediante el **Borrador Asistido de Factura C** precargado por ARCA.

B. Cero Deuda en Inactividad y No Retroactividad (Art. 24° inc. 3)

En los períodos en que no existan e-OPs activas ni liquidaciones de cobro, **no se devenga deuda líquida ni cargo tributario alguno** (Art. 24° inc. 3). Sin categorización punitiva, sin declaraciones juradas manuales y sin acumulación de pasivos en meses sin producción.

Cláusula de no retroactividad: el alta en el Monotributo Productivo no genera deudas por períodos anteriores no registrados. El Estado renuncia expresamente a toda acción de determinación de oficio, recategorización retroactiva o ejecución fiscal fundada en actividad informal previa a la adhesión al régimen.

Esta cláusula debe comunicarse con la misma jerarquía que el beneficio principal y figurar en los primeros 100 caracteres de cualquier pieza dirigida al sector.

C. Permanencia Individual, Retención de Cierre Fiscal (RCF del 20%) y Exención de Mora (Art. 12° inc. 3 y Art. 24° inc. 4)

El Monotributo Productivo es un **régimen de permanencia para el prestador individual y no presupone ni impone la constitución de persona jurídica** (SAS, SRL ni cooperativa). Conforme al Artículo 24° inciso 4 de la Ley de e-OP, cuando el prestador supere el límite máximo de facturación anual de la categoría del Monotributo General en que se encuentre, ARCA lo notificará con al menos treinta (30) días corridos de anticipación y asistirá su recategorización a la escala siguiente del régimen simplificado, sin exigir jamás su migración societaria.

- **Liquidación de la Retención de Cierre Fiscal (RCF del 20%) mediante Borrador Asistido (Art. 12° inc. 3):** Conforme a la estructura universal de desembolsos (35% Hito Cero / 45% Avances / **20% RCF**, o 50% / 30% / 20% con SBD), el tramo final retenido en custodia fiduciaria estanca para el cierre fiscal es estrictamente del **veinte por ciento (20%)** del c_{MOD}. El 80% restante ya fue percibido por el prestador durante el arranque y avance físico (PoPW).
- **Exención del Cargo de Mora BADLAR para Monotributistas Productivos (Art. 12° inc. 3 párrafo segundo):** Mientras que para los talleres del régimen general la demora superior a 15 días hábiles en emitir la factura de cierre devenga un cargo a tasa BADLAR, la ley establece expresamente que **a los prestadores individuales del Monotributo Productivo no les resulta aplicable dicho cargo por mora**, manteniéndose su 20% de RCF resguardado en custodia fiduciaria estanca con recordatorios periódicos hasta que confirmen con un clic el **borrador precargado de Factura C** en la aplicación.

La legislación garantiza el derecho autónomo del prestador a percibir del FDI los desembolsos y acumular puntaje propio en el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP, Art. 2° inc. 12)**, emancipando al eslabón productivo de base y dotando a su trabajo de valor financiero real.

D. Mecanismo de "Suspensión Activa de Oficio" contra la Acumulación de Pasivos Cíclicos

La viabilidad territorial del Monotributo Productivo radica en que el tributo debe acompañar el flujo real de la economía popular y no los tiempos burocráticos del Estado. El mayor desincentivo para la formalización del eslabón de base (aparadores, costureros a destajo) es el riesgo a quedar atrapados en un sistema de cuotas fijas mensuales que continúan devengando deudas, intereses y multas durante los períodos de inactividad o caída del consumo.

Para resolver este cuello de botella estructural, el presente régimen institucionaliza la "Suspensión Activa de Oficio", un mecanismo automatizado por software soberano que opera bajo las siguientes pautas:

- **Gatillo por Inactividad de e-OP:** Si transcurren quince (15) días corridos desde la finalización y liquidación definitiva de la última Orden de Producción Digital (e-OP) vinculada al CUIL del prestador del servicio manual, sin que el sistema registre la asignación de un nuevo lote activo, la plataforma procesará de oficio y de forma inmediata la mutación de su estado fiscal hacia la condición de Suspensión Activa.
- **Congelamiento Absoluto de la Carga Tributaria:** Mientras el trabajador permanezca en estado de Suspensión Activa, se interrumpe de pleno derecho la exigencia de cualquier tipo de régimen informativo, declaración jurada o cuota regulatoria. El mantenimiento del CUIT en este estado no generará bajo ningún concepto deudas fiscales, previsionales, recargos ni intereses resarcitorios ante los organismos de recaudación. La obligación fiscal se reduce a cero (0) si la producción física es cero (0).
- **Reactivación de Oficio en Milisegundos:** El estado de suspensión se levantará automáticamente en el instante exacto en que cualquier MiPyME o SAS registrada en el sistema ingrese una nueva e-OP que incorpore el CUIL del trabajador. La reactivación se ejecuta por flujo informático, devolviendo al aportante la plena capacidad de emisión de comprobantes sectoriales sin requerir trámites presenciales, claves fiscales ni nuevas validaciones biométricas.

ADDENDA II: RESISTENCIAS DEL SECTOR, ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO Y GOBERNANZA TERRITORIAL

Diligencia Debida Laboral, Puerto Seguro (CDD), Fondo FAEL, Trabajo a Domicilio (Ley 12.713), SETP e IA Algorética

Nota de uso: Esta Addenda II consolida el texto original y la totalidad de las reformas y adiciones incorporadas: reemplazos de las Secciones VIII.A y VIII.C.2, y las nuevas Secciones VIII.E a VIII.O. El orden de secciones sigue el reordenamiento normativo acordado. El estilo y la doctrina son continuación directa del texto base.

SECCIÓN VIII: De las Resistencias del Sector Informal a la Organización del Pueblo

Introducción Doctrinaria

Una propuesta que no contempla las razones por las cuales sus destinatarios pueden resistirla no es una propuesta honesta: es un decreto de escritorio que choca con la realidad y se rompe. La doctrina de la Comunidad Organizada reconoce que la libertad no se impone; se construye desde la confianza. Y la confianza, en el taller de barrio, no la genera una sigla nueva ni un formulario digital: la genera el compañero que ya adhirió y le cuenta cómo le fue.

Esta sección identifica las resistencias reales del tallerista informal, establece las respuestas que el régimen debe incorporar para neutralizarlas, crea la Bolsa de Trabajo Sectorial como puente entre la formalización y el mercado, y articula el conjunto con las organizaciones libres del pueblo que ya operan en el territorio.

A. Análisis de Resistencias del Tallerista Informal y Respuestas del Régimen

Resistencia 1: Desconfianza Histórica en el Estado

La experiencia concreta del aparador de barrio con el Estado no es abstracta. Es la inspección municipal que llegó a pedir coima, la notificación de AFIP por deuda que no entendió cómo se generó, la tarifa que subió mientras el precio de la hora de trabajo se congelaba. Veinte años operando en efectivo no son una elección ideológica: son la consecuencia racional de un sistema que históricamente cobró más de lo que dio.

Presentarle a ese trabajador un régimen nuevo con siglas distintas activa de inmediato el mecanismo de autodefensa: "esto también me va a salir caro". Esa resistencia no se vence con un folleto del gobierno. Se vence con un par de la cuadra que ya adhirió y puede mostrar, con números reales y en el mismo idioma, que esta vez es diferente.

Respuesta del régimen:

El primer contacto del régimen con el tallerista informal no es institucional ni burocrático: es territorial y comunitario. Se establece la figura del Promotor Territorial de Formalización (PTF), trabajador del propio sector con al menos doce (12) meses de antigüedad en el régimen, designado por la MES local con honorario mensual equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, financiado con recursos del FDI. El PTF recorre el territorio, habla el mismo idioma, conoce los mismos problemas y puede mostrar su propia experiencia de adhesión. No es un funcionario: es un par. La meta cuantificable del programa es que cada Promotor acompañe la adhesión de al menos diez (10) talleristas por trimestre en su zona de actuación.

Resistencia 2: El Miedo a Perder la Flexibilidad y el Blindaje contra la Dependencia Laboral (Art. 23 LCT mod. Ley 27.742)

El aparador informal puede trabajar para tres comitentes distintos en la misma semana, cobrar el viernes y reorganizar su agenda el lunes según la demanda. En su imaginario, la formalización significa atarse a un único empleador, perder esa movilidad y quedar expuesto si la relación se deteriora. A su vez, para la marca comitente, contratar a un tallerista autónomo despierta el temor histórico a juicios laborales por presunción de relación de dependencia encubierta.

Respuesta del régimen (Art. 22° incs. 22.1 y 22.5 de la Ley de e-OP):

En estricta concordancia con el **Artículo 22° inciso 22.1 del Anteproyecto de Ley de e-OP**, la contratación de servicios de manufactura instrumentada mediante una e-OP registrada constituye un **contrato de locación de obra celebrado entre partes económica, jurídica y operativamente independientes (Art. 1251 CCyC)**, articulándose expresamente con el **nuevo Artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (modificado por el Artículo 89 de la Ley N° 27.742 — Ley Bases)**: la locación de obra formalizada en la e-OP, la emisión de comprobantes fiscales electrónicos oficiales y los cobros canalizados a través de las **Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera** operan de pleno derecho como **acreditación legal fehaciente de autonomía prestacional**, desvirtuando cualquier presunción de relación de dependencia laboral o subordinación técnica entre el tallerista autónomo y la marca comitente. El prestador bajo **Monotributo Productivo (Art. 24°)** puede mantener múltiples e-OPs activas simultáneamente con distintos comitentes y organizar libremente su capacidad productiva.

- **Régimen Diferenciado para el Trabajo a Domicilio (Ley N° 12.713 — Art. 22° inc. 22.5):** Para evitar zonas grises o precarización fraudulenta, la ley distingue con precisión quirúrgica al taller o artesano autónomo con herramientas propias e iniciativa independiente (regido por el Monotributo Productivo y el Art. 23 LCT mod. Ley 27.742) de la costurera o aparador que realiza tareas manuales **en su propio domicilio particular sobre insumos provistos por la comitente sin estructura empresaria, local físico ni personal dependiente**. Para este último supuesto, rige plenamente el estatuto protectorio de la **Ley N° 12.713** a través de la **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio** instrumentada en la plataforma de ARCA, la cual garantiza tarifas nunca inferiores a las fijadas por las comisiones paritarias del trabajo a domicilio o convenio de rama, retención e

ingreso automático de cargas a la seguridad social y ART por el FDI, y responsabilidad solidaria directa e inderogable de la empresa comitente (Art. 4° Ley 12.713).

Resistencia 3: El Costo Inmediato frente al Beneficio Diferido

El tallerista informal razona en el corto plazo porque su situación financiera no le permite hacer otra cosa. El historial crediticio que construirá en el **SETP**, la jubilación futura en el SIPA y el acceso al FDI son beneficios reales pero diferidos. La **micro-retención del 2% sobre las cobranzas netas** (Art. 24° inc. 2 Ley de e-OP) que descuenta el sistema es plata que antes entraba entera al bolsillo.

Respuesta del régimen:

El régimen garantiza dos beneficios tangibles e inmediatos desde el primer día de adhesión: (1) el cobro anticipado del **Hito Cero del 35% (o 50% con SBD)** antes de empezar a producir; y (2) la incorporación automática a la **Bolsa de Trabajo Sectorial** (Sección VIII.B). El tallerista registrado aparece en el directorio público verificado de la cadena, accesible para todas las marcas y comitentes adheridos al sistema, con nuevos clientes potenciales desde el día uno, sin intermediarios y sin pagar comisión a ninguna plataforma privada. La formalización paga desde el primer lote.

Resistencia 4: El Temor a la Deuda Retroactiva

Muchos talleristas evitan cualquier contacto con sistemas de registro porque asumen que en el momento en que aparecen en una base de datos, el Estado les reclamará todo lo que no tributaron. Este miedo es frecuentemente más poderoso que cualquier beneficio prometido, y no es infundado: existen antecedentes de regímenes de blanqueo que generaron consecuencias impositivas no anticipadas para quienes adhirieron.

Respuesta del régimen:

La Cláusula de No Retroactividad es la garantía más importante del Monotributo Productivo y debe comunicarse con la misma jerarquía que el beneficio principal:

> "La inscripción en el Monotributo Productivo no genera deuda, cargo ni reclamación alguna por períodos anteriores a la fecha de alta automática. El Estado renuncia expresamente a toda acción de determinación de oficio, recategorización retroactiva o ejecución fiscal fundada en actividad informal previa a la adhesión al régimen."

Esta renuncia del Estado es la condición de confianza sin la cual ningún otro beneficio tiene credibilidad. Debe figurar en los primeros 100 caracteres de cualquier pieza de comunicación dirigida al sector.

Resistencia 5: La Desconfianza en la MES — El Municipio como Árbitro Político Territorial

Si el tallerista percibe que la MES está dominada por las marcas y los comitentes, la va a ver como otro mecanismo de disciplinamiento patronal con nombre nuevo. A fin de disolver esta tensión de control territorial y evitar la superposición de estructuras burocráticas con los gobiernos locales, el Municipio

asume el rol de Garante de Estabilidad Territorial y Árbitro de la Comisión de Crédito y Riesgo de la MES local. La gobernanza local se armoniza bajo las siguientes atribuciones institucionales:

- **Presidencia y Desempate en la Mesa de Crédito:** El representante de la Secretaría de Producción del Municipio presidirá la Comisión de Crédito y Riesgo. Su voto será el mecanismo de desempate definitivo ante disidencias entre las marcas comitentes y los talleristas, garantizando que el financiamiento del FDI se apruebe bajo criterios de paz social, arraigo local y preservación del empleo en el distrito.
- **Ventanilla Única Municipal de Formalización y Habilitación de Oficio:** Al registrarse una e-OP que dé el alta automática en el Monotributo Productivo, el Municipio otorgará de forma automática y en un plazo máximo de 48 horas hábiles la Exención de Tasas Locales (Seguridad e Higiene, Abasto y Circulación) y la Habilitación Simplificada de Oficio del taller de barrio.
- **Co-Administración de la Compensación Federal:** A cambio de la exención de tasas locales por el término de diez (10) años establecida en el Pacto Fiscal Productivo, el Estado Nacional transferirá de manera directa y automática a las arcas municipales los fondos para infraestructura industrial territorial (pavimentación de accesos logísticos, luminarias LED para corredores productivos y polos tecnológicos territoriales), financiados por la asignación específica de los Derechos de Exportación sobre recursos no renovables.

B. Bolsa de Trabajo Sectorial — Registro Nacional de Capacidades Productivas

Fundamento

La Bolsa de Trabajo Sectorial no es un directorio pasivo: es el mercado organizado de la cadena de valor, gobernado por la Comunidad y no por el algoritmo de una plataforma privada. Su lógica es simple: el tallerista que se formaliza gana visibilidad; la marca que busca capacidad productiva encuentra un proveedor verificado con trazabilidad garantizada por la MES. El mercado funciona mejor cuando la información es transparente y el acceso es equitativo.

Condición de Acceso

La inscripción en la Bolsa de Trabajo Sectorial es automática y gratuita para todo tallerista con alta vigente en el Monotributo Productivo y al menos una (1) e-OP certificada por la MES en los últimos doce (12) meses. La formalización es el requisito de entrada, y el beneficio de mercado que la formalización trae consigo.

Contenido del Perfil Público del Tallerista

Cada tallerista registrado en la Bolsa cuenta con un perfil productivo público que incluye:

- Especialidad declarada y verificada (aparado, corte, costura, vulcanizado, marroquinería, u otro proceso de la cadena).
- Capacidad productiva disponible expresada en unidades por semana, auditada sobre la base de las e-OP certificadas por la MES en el período inmediato anterior.

- Zona de actuación y radio de logística (municipio y localidad).
- Historial de e-OP completadas con calificación bidireccional: el comitente califica al taller y el taller califica al comitente.
- Certificaciones de capacitación obtenidas en los programas del INTI o del Sindicato.
- Indicador de puntualidad en la entrega de hitos, calculado automáticamente por el sistema sobre la base del registro de e-OP certificadas.

El perfil no incluye ningún dato patrimonial, domicilio personal ni información sensible del tallerista. La Bolsa es una herramienta de mercado, no un instrumento de control.

Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP — Art. 2° inc. 12 de la Ley de e-OP)

La calificación en el ecosistema se instrumenta legalmente a través del **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP)**, definido en el Artículo 2° inciso 12 de la Ley de e-OP como un sistema de calificación objetiva y bidireccional administrado conjuntamente por el Registro Público de ARCA y el FDI, que opera como base de datos de comportamiento comercial bajo el resguardo de la **Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales** (con pleno derecho de acceso, rectificación y cancelación para los sujetos calificados).

El SETP opera en las dos direcciones: el comitente evalúa al tallerista al cierre de cada e-OP (calidad técnica, cumplimiento de plazos de entrega, trazabilidad) y el tallerista evalúa al comitente (puntualidad en las liquidaciones, cumplimiento del cronograma de insumos bajo Logística Justo a Tiempo, respeto de las condiciones pactadas). Ambas calificaciones determinan la celeridad de aprobación de órdenes y la ampliación progresiva de los cupos operativos de financiamiento en el FDI, equiparando el poder de información entre quien contrata y quien produce. Para talleres o comitentes sin historial previo ("arranque en frío"), el SETP garantiza cupos iniciales mínimos de ingreso.

Una calificación promedio de comitente inferior a 3 sobre 5 en los últimos seis meses, o la acumulación de deméritos por mora en la provisión de insumos (Art. 5° bis inc. 4), genera una alerta automática en la MES y en el FDI que puede derivar en la reducción de su cupo operativo o en una instancia de mediación.

Sub-Bolsa de Formación y Oficios en Extinción

Dentro de la Bolsa de Trabajo Sectorial se crea una sección específica destinada a la preservación y difusión de los oficios de la cadena. Un oficio que no se transmite es capacidad productiva que se pierde para siempre, y la cadena del calzado contiene técnicas —aparado a mano, patronaje artesanal, marroquinería de alta gama— en riesgo de extinción por falta de relevo generacional.

- **Registro de Maestros Artesanos:** talleristas con más de diez (10) años de oficio acreditado y al menos cinco (5) e-OP certificadas pueden inscribirse como Maestros Artesanos. Este reconocimiento no tiene costo, no genera obligaciones adicionales y otorga una distinción visible en su perfil de la Bolsa.

- **Pasantías Productivas Remuneradas:** los Maestros Artesanos pueden publicar en la Sub-Bolsa ofertas de pasantía para jóvenes de entre 16 y 24 años. La pasantía tiene una duración de entre uno (1) y seis (6) meses, es remunerada con recursos del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME y no genera relación de dependencia.
- **Sello de Buen Diseño Argentino (SBD):** las PyMEs de diseño y talleristas asociados cuyos productos cuenten con la distinción oficial del SBD obtendrán una insignia de visibilidad prioritaria en el directorio público de la Bolsa y accederán a un tramo de anticipo del Hito Cero incrementado hasta el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del servicio.
- **Mapa de Oficios del Conurbano:** la MES publica y actualiza trimestralmente un mapa georreferenciado de las especialidades disponibles en cada municipio, identificando los oficios con menor densidad de oferta y mayor riesgo de extinción.

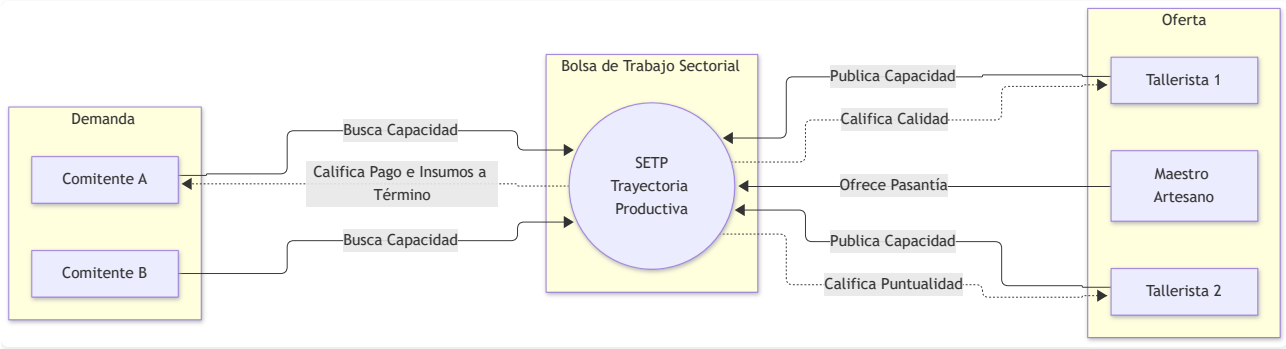


Figura 5: Ecosistema de la Bolsa de Trabajo Sectorial y el SETP. Grafo que representa la interacción del mercado de la Comunidad Organizada. Oferta y demanda se cruzan mediadas por el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP, Art. 2° inc. 12 Ley de e-OP)**, regulado bajo la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, donde tanto las marcas como los talleristas son evaluados objetivamente en su cumplimiento recíproco.

C. Articulación con las Organizaciones Libres del Pueblo

Fundamento Doctrinario

La doctrina de la Comunidad Organizada enseña que el Estado no crea la organización del pueblo: la reconoce, la acompaña y la potencia. Las cámaras empresarias, las asociaciones de microemprendedores, los gremios y los sindicatos preexisten a este régimen y tienen algo que el Estado no puede comprar: legitimidad territorial, confianza de sus representados y conocimiento concreto del territorio. Un régimen que los ignora construye sobre el vacío. Un régimen que los convierte en socios activos construye sobre cimientos que el tiempo y el consenso ya consolidaron.

1. Rol de las Cámaras Empresarias y Asociaciones de Microemprendedores

Las cámaras sectoriales y las asociaciones de microemprendedores son reconocidas como organismos de primer contacto y acompañamiento. Sus funciones específicas son:

- **Difusión territorial del régimen:** las cámaras y asociaciones adheridas reciben materiales de comunicación en lenguaje llano, capacitación para sus equipos técnicos y acceso prioritario a los PTF para organizar jornadas de información en sus sedes.
- **Representación ante la MES:** toda cámara o asociación con personería jurídica vigente y al menos veinte (20) socios activos en la cadena puede postular un representante como observador con voz en las sesiones de la MES local, sin derecho a voto.
- **Ventanilla de Adhesión Descentralizada:** las cámaras y asociaciones adheridas pueden actuar como ventanillas descentralizadas para el registro de e-OP y la tramitación del alta en el Monotributo Productivo. El Estado le delega la interfaz con el tallerista a quien ya tiene su confianza.
- **Fondo de Asistencia Técnica para Organizaciones:** se crea una línea específica dentro del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME destinada a financiar la digitalización de cámaras y asociaciones del sector, incluyendo el acceso a la plataforma de registro de e-OP y a la Bolsa de Trabajo Sectorial.

2. Rol de los Gremios y Sindicatos — De la Traba Preventiva a la Tutela de Urgencia Ex-Post

Los sindicatos con personería gremial son reconocidos como garantes de la dignidad laboral y socios estratégicos de la formalización. A fin de preservar el principio de agilidad absoluta del régimen —que exige la validación automática de la e-OP en un plazo máximo de 48 horas hábiles—, el sindicato no intervenció de forma preventiva en la carga del instrumento, sino que ejercerá su función de tutela mediante un Régimen de Auditoría Posterior y Medida de Tutela de Urgencia Ex-Post.

- **Auditoría Posterior en Territorio (Ex-Post):** el representante sindical tendrá acceso en tiempo real al tablero digital de la MES local para verificar el volumen de unidades encargadas y el valor pactado. Junto a los PTF, realizará fiscalizaciones en los talleres durante el proceso de producción o al momento de la certificación de hitos, constatando que las condiciones de salud y seguridad sean dignas y que el precio no vulnere los pisos del convenio colectivo de rama.
- **Acción de Tutela de Urgencia Ex-Post y Alerta de Escrow:** Si el sindicato detecta fraude impositivo, subcontratación precarizada o valores por debajo del piso de convenio, interpondrá la Acción de Tutela de Urgencia ante la MES local. Esta presentación producirá el congelamiento preventivo automático de la liberación del último tramo del pago digital en la cuenta de Escrow del FDI por un plazo máximo duro de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, término en el cual la Comisión de Homologación Técnica de la MES —actuando como Tribunal Arbitral Territorial— deberá sustanciar el descargo de la empresa y dictar resolución definitiva. Este acto de resguardo preventivo en ningún caso suspenderá el trabajo físico del tallerista ni anulará su derecho al cobro.
- **Cláusula de Sustitución de Garantía Líquida por Continuidad Operativa:**A fin de resguardar el flujo logístico de la cadena y evitar el lucro cesante derivado de la pérdida de la ventana comercial estacional, la pyme o marca comitente afectada por la medida judicial-administrativa podrá solicitar la liberación inmediata del lote de mercadería retenido en el taller. Para ello, deberá constituir una garantía líquida o depósito de fianza de urgencia en la cuenta del FDI local

equivalente al ciento por ciento (100%) del monto salarial o de precio en disputa certificado por el sindicato. Una vez verificado el depósito preventivo por goteo informático, el stock quedará liberado de oficio para su retiro y comercialización, manteniéndose el congelamiento del clearing financiero estrictamente sobre la fianza hasta que el Tribunal de Arbitraje dictamine la resolución final.

Atribuciones y poderes coercitivos del Veto Ex-Post:

1. **Obligación de Readecuación Retroactiva:** La sustanciación de la medida forzará la convocatoria urgente a conciliación en la MES. De ratificarse el incumplimiento por la vía institucional, la marca comitente quedará obligada a readecuar el precio de la e-OP de forma retroactiva y transferir la diferencia económica al taller. Si el taller persistiera en el incumplimiento salarial con sus trabajadores, la MES estará facultada a ejecutar la cuenta Escrow para liquidar los haberes de oficio de forma directa a las cuentas de los operarios.

2. **Liberación de Mercadería Condicionada:** Ante la ausencia de la fianza de urgencia regulada en esta ley, la PyME o marca comitente no podrá retirar el stock del taller ni comercializar el calzado hasta tanto no se verifique el depósito efectivo de la readecuación salarial en la cuenta de clearing de la OP o se dicte el silencio administrativo por vencimiento de plazo.

3. **Sanción de Exclusión de FIMCA:** Ante la reiteración de tres (3) resoluciones condenatorias firmes originadas por denuncias ex-post de una misma marca, el sindicato solicitará formalmente al Consejo Superior de la MES Federal la suspensión total o definitiva de los beneficios fiscales y arancelarios de FIMCA para dicha empresa.

4. **Protección del Taller y Reasignación de Capacidad:** Si la marca comitente decide rescindir de forma persecutoria o retaliativa los contratos futuros con el tallerista damnificado, el sindicato tendrá la facultad de exigir a la MES la reasignación prioritaria de nuevas e-OP provenientes de marcas cumplidoras inscritas en la Bolsa de Trabajo, utilizando los mecanismos del algoritmo de asignación solidaria.

5. **Periodo de Liquidación de Stock en Curso:** La exclusión de FIMCA no implicará la rescisión automática de las e-OP en curso. La empresa excluida deberá completar el ciclo productivo bajo estricta auditoría presencial del PTF, pero se le prohibirá la emisión de nuevas e-OP hasta la regularización total de los pasivos que motivaron la sanción.

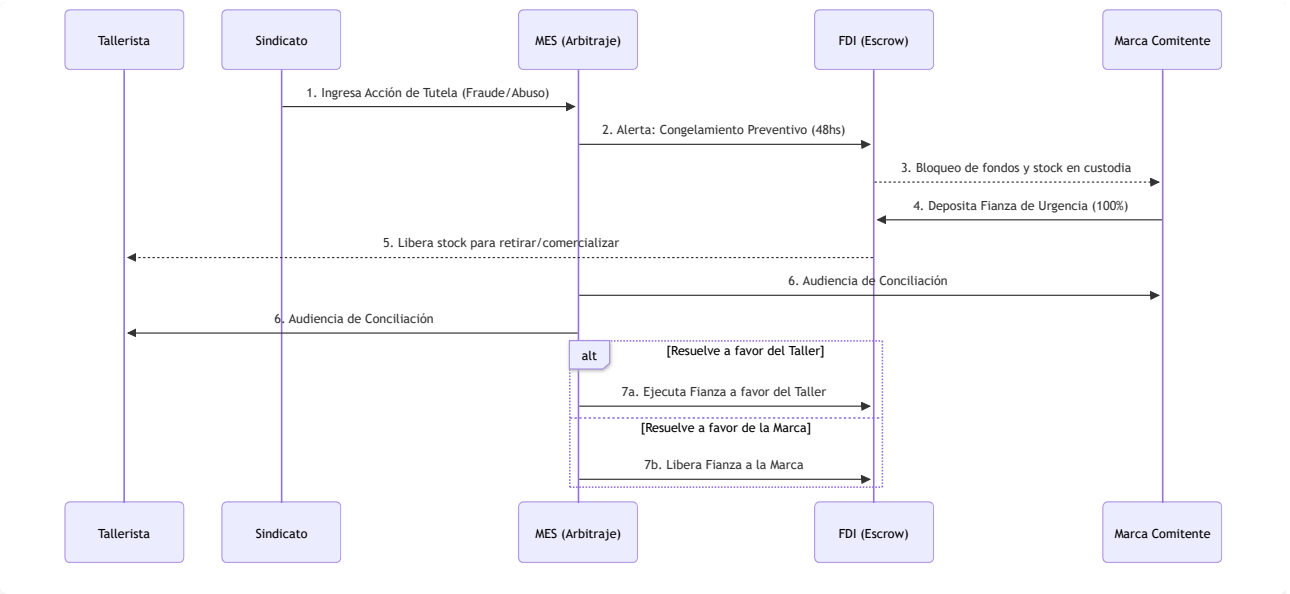


Figura 6: Acción de Tutela de Urgencia y Veto Ex-Post. Diagrama de secuencia que detalla la intervención sindical ante abusos. El mecanismo garantiza que el conflicto no frene la logística productiva de la marca, obligándola a inmovilizar una fianza líquida (Escrow) para poder retirar su mercadería mientras el Tribunal de Arbitraje resuelve la disputa de fondo.

Como socios de la formalización:

- Los sindicatos son los primeros aliados naturales del programa de PTF. Pueden proponer candidatos de entre sus afiliados con experiencia en el sector, garantizando que el primer contacto del régimen llegue desde una organización en la que el tallerista ya confía.
- Los sindicatos pueden organizar, con financiamiento del INTI y del Fondo de Asistencia Técnica, cursos de certificación de oficio vinculados a la Sub-Bolsa de Formación. El trabajador que obtiene la certificación gremial de su especialidad ingresa a la Bolsa con el distintivo de oficio certificado.
- **Las federaciones sindicales de rama** son convocadas formalmente a suscribir el Pacto Fiscal Productivo junto con las cámaras empresarias y las jurisdicciones provinciales y municipales, comprometiéndose a acompañar activamente la regularización de las relaciones laborales informales.

2 bis. Régimen de Diligencia Debida Laboral (CDD / CDD-P), Puerto Seguro de la Marca (Art. 30 LCT) y Fondo FAEL (Art. 22° de la Ley de e-OP)

Para neutralizar de raíz tanto la precarización laboral como la litigiosidad solidaria imprevisible que disuade a las marcas formales de contratar talleres nacionales, el **Artículo 22° del Anteproyecto de Ley de e-OP** institucionaliza una arquitectura de tutela laboral de triple capa:

1. **Certificado de Diligencia Debida Laboral (CDD) y Puerto Seguro (Safe Harbor — Art. 22° incs. 22.1, 22.2 y 22.3):**

- La empresa comitente conserva el deber de control del segundo párrafo del Artículo 30 de la LCT, pero cuenta con un instrumento reglado e indiscutible para cumplirlo y acreditarlo: el **Certificado de Diligencia Debida Laboral (CDD)** mensual emitido automáticamente por la plataforma de ARCA al verificar (a) la presentación del F.931 con la dotación mínima según matrices del INTI; (b) cobertura de ART vigente; (c) pago bancarizado de salarios verificado en SIPA (bajo dispensa del secreto fiscal del Art. 23° inc. 4); y (d) regularidad fiscal del taller.
- **Rampa de Ingreso y CDD Provisorio (CDD-P, meses 1 a 12 — Art. 22° inc. 22.2 bis):** Durante los primeros 12 meses de formalización del taller (prorrogables hasta 18 meses), con el Alta Temprana de la dotación (que otorga amnistía de multas, condonación del 100% de deuda previsional histórica, exclusión de REPSAL y reconocimiento de hasta 60 meses de aportes SIPA a los trabajadores) y la **retención automática por el FDI de hasta el 15% de cada hito** para ingresar las cargas sociales en origen, la plataforma emite el **CDD Provisorio (CDD-P)**.
- **Efecto Jurídico del Puerto Seguro:** La tenencia vigente del CDD o CDD-P constituye **presunción legal* iuris tantum *de cumplimiento acabado, oportuno y diligente del deber de control del segundo párrafo del Artículo 30 de la LCT**, impidiendo que la comitente sea condenada solidariamente por omisión de fiscalización. Asimismo, respecto del primer párrafo del Art. 30 LCT, la locación de obra en la e-OP, la facturación electrónica y el cobro por Cuentas Especiales operan conforme al** *Artículo 23 de la LCT (mod. Art. 89 Ley N° 27.742)** desvirtuando presunciones de dependencia laboral directa. En talleres multimarca (Art. 22° inc. 22.8), cualquier responsabilidad subsidiaria se prorratea estrictamente según el porcentaje del c_{MOD} de cada comitente.

2. **Rescate Laboral Inmediato sin Excusión Dilatoria: Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL — Art. 22° incs. 22.3.b y 22.6):**

   - Ante la mora salarial, insolvencia o quiebra de un taller empleador, el trabajador dependiente **no queda desamparado ni sometido a un largo juicio con previa excusión de los bienes del tallerista**.
   - Se crea en el ámbito del FDI el **Fondo de Afectación Específica Laboral (FAEL)**, con patrimonio fiduciario separado, financiado mediante el aporte obligatorio e indivisible del **cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto neto de mano de obra (c_{MOD})** integrado dentro del canon fiduciario (c_{FDI}) a cargo exclusivo de las marcas comitentes, complementado por una **póliza de seguro de caución de contingencias laborales** (con cobertura mínima del 1% del stock total de c_{MOD} activo).
   - Mediando acreencia salarial o indemnizatoria líquida homologada en sede administrativa (SECLO o autoridades provinciales), sentencia judicial o liquidación firme tras 15 días hábiles de intimación fehaciente al tallerista moroso, **el FAEL cancela de inmediato el crédito laboral al trabajador sin dilación de previa excusión patrimonial**, subrogándose luego el fiduciario contra el tallerista incumplidor. Solo en caso de agotamiento transitorio del FAEL, responde la comitente como garante subsidiaria directa (también sin beneficio de excusión previa y en proporción a su c_{MOD}).

3. **Protección del Trabajo a Domicilio (Ley N° 12.713 — Art. 22° inc. 22.5):**

    - Cuando las tareas manuales de confección o aparado sean realizadas por personas humanas en su propio hogar sobre insumos provistos por la dadora de trabajo, sin estructura empresaria ni personal dependiente, rige de pleno derecho el estatuto especial de la **Ley N° 12.713** instrumentado mediante la **Libreta Digital de Trabajo a Domicilio** en la plataforma de ARCA.
    - El sistema garantiza tarifas nunca inferiores a las comisiones paritarias de salarios del trabajo a domicilio, practica e ingresa automáticamente las retenciones de seguridad social y ART a través del FDI, y mantiene incólume la **responsabilidad solidaria directa de la comitente (Art. 4° Ley 12.713)**, diferenciando claramente esta figura del tallerista autónomo con medios propios inscripto en el Monotributo Productivo (Art. 24°).

3. Principio de Libre Asociación como Garantía del Sistema

El régimen no exige a ningún tallerista, marca, comitente, cámara ni sindicato que pertenezca a una organización específica para acceder a sus beneficios. La libre asociación es un derecho, no una condición de acceso. Un tallerista que opera de forma completamente independiente accede al Monotributo Productivo, a la Bolsa de Trabajo y al FDI en las mismas condiciones que uno que es socio activo de la cámara más grande del sector. Lo que el régimen hace con las organizaciones es potenciarlas como canales de difusión y acompañamiento, no convertirlas en porteros del sistema.

4. Protocolo de Incorporación de Nuevas Organizaciones

Toda organización civil, empresaria, gremial o sindical que desee incorporarse al régimen como aliada del proceso de formalización debe:

1. Acreditar personería jurídica vigente o inscripción en el registro de organizaciones de la economía popular de la jurisdicción correspondiente.
2. Declarar ante la MES local el número aproximado de socios o representados activos en la cadena de valor del sector.
3. Suscribir un Acta de Adhesión al Código de Conducta del régimen, que establece la prohibición de utilizar el acceso al sistema para prácticas discriminatorias, monopólicas o de exclusión de talleristas no afiliados.

El proceso de incorporación es gratuito, no requiere aprobación discrecional de ningún funcionario y se completa en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la presentación de la documentación.

5. Centralización Normativa de Tecnología Conveniente

La confección, actualización y publicación de las Tablas de Elegibilidad de Bienes de Capital y Tecnología Conveniente supeditas al beneficio de arancel cero serán de competencia exclusiva e indelegable del **Consejo Superior de la MES Federal**, con asistencia técnica vinculante del **INTI**. Las Mesas de Enlace Sectoriales locales de carácter distrital no podrán emitir criterios de exclusión particulares ni alterar los

parámetros objetivos de las tablas federales, garantizando la perfecta homogeneidad regulatoria en el territorio y evitando asimetrías competitivas entre municipios

D. La Rampa de Inclusión para Talleres No Bancarizados y el "Hito Cero" (Art. 12° inc. 1 y Art. 14° de la Ley de e-OP)

1. El Problema de la Exclusión Inicial por Falta de Historial y "Arranque en Frío" en el SETP

Para aquellas unidades productivas informales que carecen de antecedentes crediticios o que se encuentran completamente fuera del circuito bancario, el régimen prevé un mecanismo de ingreso ("arranque en frío" en el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva — SETP**, Art. 2° inc. 12 de la Ley de e-OP) que anula la exigencia de scoring patrimonial tradicional, balances o avales inmobiliarios.

2. Protocolo del "Hito Cero" (Anticipo de Arranque Operativo — 35% o 50% con SBD)

1. **Condiciones Copulativas de Desembolso (Art. 12° inc. 1):** Al suscribirse bilateralmente la e-OP en la plataforma oficial de ARCA, acreditarse la recepción física de las materias primas (o Lote Inicial Crítico ≥ 20% en Logística Justo a Tiempo) mediante remito oficial con UUID de la e-OP, y activarse de oficio la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM}, Art. 20 bis)**, el FDI habilita automáticamente el Hito Cero.

2. **Desembolso Exacto sin Historial Bancario:** El Hito Cero libera de manera directa e inmediata el **treinta y cinco por ciento (35%)** del valor neto del servicio de mano de obra presupuestado (c_{MOD}) a la Cuenta Especial del tallerista, elevándose al **cincuenta por ciento (50%)** en órdenes cuyos productos cuenten con el **Sello Buen Diseño (SBD)** oficialmente certificado (en cuyo caso los Hitos de Avance se adecuan del **45% al 30%**, manteniéndose el Hito Final de Cierre Fiscal en el **20%** para totalizar siempre el 100%).

3. Apertura de la Cuenta Especial de Compensación y Liquidación Manufacturera (Art. 14°)

En el mismo acto en que ARCA y RENAPER procesan el alta simplificada, la entidad bancaria oficial procede a la apertura sin costo de apertura ni mantenimiento de una **Cuenta Especial de Compensación y Liquidación Manufacturera** vinculada al CUIT/CUIL del ejecutor, dotada de operatoria CBU/CVU, QR y Echeqs sin descubierto, inembargabilidad frente a débitos bancarios preexistentes (Art. 1685 CCyC y Art. 147 LCT), encuadramiento especial en CENDEU y **exención del 100% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley N° 25.413)**.

4. Tutoría de Inserción del Promotor Territorial (PTF)

Durante las primeras tres (3) e-OP operadas por el tallerista novato, el PTF ejercerá una función de tutoría técnica: acompañará al tallerista en la suscripción de la e-OP, la declaración de avances mediante la **Prueba de Trabajo Productivo (PoPW)** y la confirmación con un clic del **Borrador Asistido de Factura C** precargado por ARCA, alimentando las primeras calificaciones positivas del taller en el **SETP**.

5. Consolidación de la Trayectoria en el SETP y Retención de Cierre Fiscal (RCF del 20%)

La entrega a término de los lotes de las primeras e-OP generará un récord positivo de cumplimiento dentro del **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP, Art. 2° inc. 12)** y de la Bolsa de Trabajo. Este historial complementa y reemplaza al scoring financiero clásico para ampliar cupos operativos y habilitar al tallerista —a partir de la cuarta operación exitosa— a aplicar a las líneas de equipamiento del Banco de Maquinaria y del FDI.

Una operación se considera **exitosa y completada** a todos los efectos del SETP —incluyendo la liberación del **Hito Final del 20%**— únicamente cuando se verifican de forma acumulativa: (1) la entrega física del lote conforme (transcurrido el plazo de 5 días hábiles de observación o resuelto el peritaje técnico del INTI en 5 días hábiles, Arts. 11° y 13°); y (2) la emisión del comprobante fiscal electrónico oficial con CAE ante ARCA (con **bloqueo automático de FCE** conforme al Art. 7° bis de la Ley 27.440). El FDI retiene el tramo final del pago (**20%**) bajo el estado de **Retención de Cierre Fiscal (RCF)** hasta que se valide el CAE (mediante la confirmación en un clic del borrador asistido de Factura C para monotributistas productivos, sin cargo de mora BADLAR). De este modo, **no hay cobro final ni puntaje en el SETP sin factura oficial**.

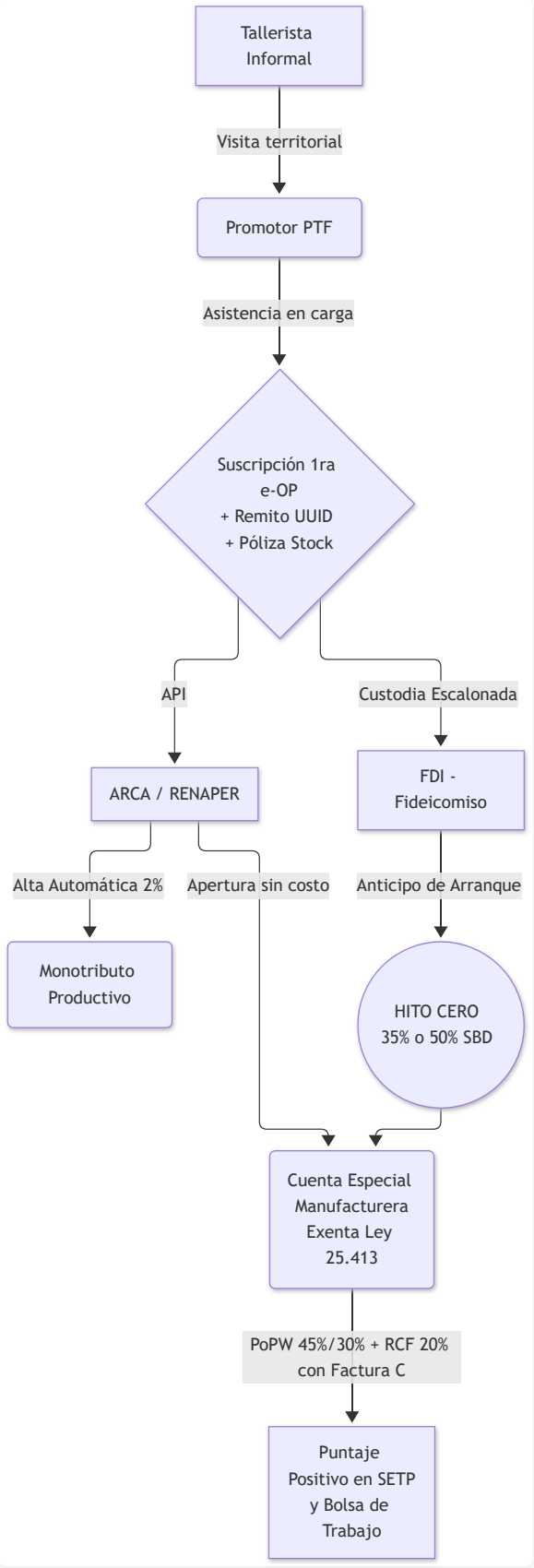

Tallerista Informal
Visita territorial
Promotor PTF
Asistencia en carga
Suscripción 1ra e-OP + Remito UUID + Póliza Stock
API
Custodia Escalonada
ARCA / RENAPER
FDI - Fideicomiso
Alta Automática 2%
Apertura sin costo
Anticipo de Arranque
Monotributo Productivo
HITO CERO 35% o 50% SBD
Cuenta Especial Manufacturera Exenta Ley 25.413
PoPW 45%/30% + RCF 20% con Factura C
Puntaje Positivo en SETP y Bolsa de Trabajo

Figura 7: El Camino de la Confianza (PTF, Hito Cero del 35%/50% y SETP). Diagrama de flujo que ilustra la rampa de inclusión financiera y fiscal. El Promotor Territorial (PTF) actúa como puente humano para que el tallerista obtenga el alta automática en el Monotributo Productivo, la Cuenta Especial exenta del Impuesto al Cheque y el desembolso del Hito Cero (35% o 50% con SBD), construyendo su trayectoria verificable en el SETP.

E. Idoneidad y Elección del Promotor Territorial de Formalización (PTF)

1. Fundamento Doctrinario

Bajo las premisas de la Comunidad Organizada, la incorporación del sector informal no se ejecuta mediante la intimación burocrática o la inspección policial del Estado, sino por la vía de la persuasión basada en la conducción y el ejemplo de los pares. La idoneidad del PTF no emana de una credencial administrativa abstracta, sino de su calificación en el oficio y de su legitimidad reconocida por los propios trabajadores de las bases.

2. Requisitos Exigibles para la Elección

Para ser seleccionado por la MES local como Promotor Territorial, se establece el cumplimiento estricto de los siguientes requisitos:

- **Antigüedad en el Oficio:** acreditar un mínimo de doce (12) meses de actividad regularizada y vigente bajo el Monotributo Productivo o la SAS en la rama del calzado, cuero o indumentaria.
- **Récord Operativo:** haber completado satisfactoriamente un mínimo de tres (3) Órdenes de Producción con hitos certificados de forma positiva por la MES en el último ejercicio anual.
- **Aval Comunitario de Base:** presentar la postulación con el aval explícito y la firma de al menos cinco (5) talleristas activos inscriptos en el régimen de su zona de actuación.
- **Capacitación Técnica y Doctrinaria:** cursar y aprobar el programa obligatorio de formación técnica dictado de forma conjunta por el INTI y el Sindicato, que comprende herramientas de gestión digital, normativas de salud e higiene, y metodologías de mediación comunitaria.

3. Permanencia sujeta a Gestión

El PTF percibirá un honorario mensual equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles financiados por los recursos de organización del FDI. Su estabilidad estará condicionada a la meta auditable de acompañar e ingresar de forma efectiva a un piso de diez (10) talleristas informales por trimestre en su radio asignado, rindiendo cuentas de forma mensual ante la Secretaría de Producción Municipal y la MES local.

F. Canal de Denuncias y Reclamos de la Comunidad Organizada

1. Objeto del Canal Tuitivo

Para salvaguardar la integridad del régimen y evitar prácticas de abuso de posición dominante por parte de marcas concentradas, extorsión burocrática por personal fiscal, corrupción o mal desempeño de los Promotores Territoriales (PTF), se institucionaliza el Canal de Denuncias de la Comunidad Organizada. Este dispositivo actuará como un fuero de protección inmediata para el eslabón más débil de la cadena de valor manufacturera.

2. Canales de Recepción y Mecanismo de Alerta

El sistema operará bajo una modalidad descentralizada, bimodal y de acceso irrestricto:

- **Canal Digital Integrado:** Módulo específico y de acceso simplificado dentro de la interfaz de la plataforma digital de registro de e-OP. Este entorno operará bajo protocolos criptográficos de software soberano y auditoría externa permanente por parte de las Universidades Públicas del Conurbano, garantizando el absoluto desacople y bloqueo de acceso a datos sensibles por parte del personal de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Permitirá la carga de alertas y evidencia digital (audios, capturas de pantalla y geolocalización) en tiempo real.
- **Buzón Físico Territorial:** Terminales de recepción de denuncias lacradas y numeradas de forma correlativa, ubicadas físicamente en las sedes de las Ventanillas Únicas de las Secretarías de Producción Municipal y en las filiales de los Sindicatos de rama adheridos (SETIA y afines), garantizando el acceso a la protección del régimen para aquellos talleristas que se encuentren en zonas de vulnerabilidad de conectividad.

3. Blindaje e Inmunidad del Tallerista Reclamante

Ante la presentación de una denuncia por imposición de precios por debajo de convenio, retención indebida de pagos en el mecanismo Escrow, solicitudes de dádivas o coimas por funcionarios públicos, o amenazas de rescisión de contratos, el sistema ejecutará las siguientes acciones de protección:

- Se activará de forma automática el protocolo de Reserva de Identidad y Protección Productiva.
- La radicación del reclamo otorgará una Inmunidad Fiscal Temporaria de Oficio por un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles prorrogables, período en el cual ninguna delegación de ARCA podrá iniciar nuevas fiscalizaciones presenciales, requerimientos o clausuras sobre el taller denunciante.
- La **Mesa de Enlace Sectorial** (MES) local dispondrá de inmediato una medida cautelar de inmovilización de las e-OP activas de la marca comitente o empresa denunciada, prohibiendo el retiro de stock, la interrupción del flujo de insumos o la quita de carga de trabajo del taller afectado mientras dure la investigación, sin que esto genere en ningún caso derecho a indemnización, multa, reclamo por daños o lucro cesante por parte de la marca o empresa infractora.

Cuando la denuncia sea contra un inspector o funcionario de ARCA/AFIP por pedido de dádivas o coimas, la MES local no solo emite la Inmunidad Fiscal para el taller, sino que gatilla una **Orden de Restricción Administrativa de Emergencia**:

- **Bloqueo de Credencial y Cese de Cercanía:** Se notifica de inmediato a la delegación del organismo y a la justicia penal la suspensión preventiva de la orden de inspección firmada por ese funcionario. El inspector queda inhabilitado para ingresar al cuadrante geográfico o zona de fomento industrial donde se encuentra el taller denunciante. Se le dicta una "perimetral administrativa".

4. Plazos Duros de Resolución y Elevación

La MES local tendrá un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles desde la carga o recepción del reclamo para emitir dictamen de resolución o celebrar la correspondiente audiencia de conciliación obligatoria entre las partes.

Vencido dicho plazo sin pronunciamiento de la instancia local, la denuncia se elevará por vía de urgencia automatizada mediante el sistema al Consejo Superior de la MES Federal, el cual resolverá en sesión extraordinaria dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes. De confirmarse la infracción, el Consejo Federal aplicará de forma inmediata la sanción de quita definitiva de los beneficios fiscales y aduaneros de FIMCA a la empresa o marca infractora, además de la remisión de las actuaciones a la justicia penal de turno.

5. Penalización Inmediata al Agente Extorsionador y Responsabilidad Institucional

En caso de denuncias por extorsión burocrática o exigencia de dádivas por parte de personal de agencias de recaudación (ARCA/AFIP):

- **Gatillo de Sumario y Suspensión Informática:** La MES local comunicará en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a la Dirección de Auditoría Interna del organismo recaudador el ID de la denuncia. El organismo estará obligado a suspender preventivamente el usuario del agente en el sistema informático central, impidiéndole firmar nuevas actas o fiscalizaciones mientras dure el proceso.
- **Cláusula de Solidaridad de Distrito (Castigo a la Delegación):** Si se acumulan más de tres (3) denuncias firmes con dictamen de la MES contra agentes de una misma delegación o Distrito Fiscal en un año calendario, la MES Federal suspenderá la ventanilla de validación cruzada con esa seccional. Esto significa que **se congelan los fondos de incentivo y jerarquización por recaudación (la famosa "cuenta de jerarquización" que cobran los empleados de AFIP) de toda esa dependencia**, forzando al director de la delegación a limpiar internamente su propia fuerza de inspectores para no perder sus plus salariales.

G. Canal de Arbitraje y Armonización de Tensiones Colectivas

1. Fundamento: La Conducción del Conflicto en la Comunidad Organizada

La doctrina enseña que las tensiones entre el Trabajo, el Capital y el Estado son inevitables en el proceso productivo. El error del liberalismo es dejar que el fuerte devore al débil en el mercado; el error de la burocracia colectivista es pretender anular las diferencias por decreto. Desde nuestra concepción, el conflicto no se esconde: se conduce. Este Canal de Arbitraje se instituye como la instancia máxima de conciliación interna de la cadena, obligando a las facciones a sentarse a negociar bajo el principio de co-dependencia forzosa.

2. Tribunal Arbitral Territorial (Instancia Local)

Ante cualquier parálisis operativa en un Nodo Regional motivada por disputas políticas entre intendencias, sindicatos o cámaras empresarias, se autoconvocará de forma inmediata el Tribunal Arbitral Territorial, integrado por:

- **Presidencia:** el representante del INTI, como autoridad técnica neutral e indiscutible de la soberanía tecnológica.
- **Vocales:** dos (2) representantes del sector privado elegidos por sorteo trimestral del padrón de la Bolsa de Trabajo (un tallerista y una marca comitente) que no tengan interés directo en el distrito en conflicto.

Este tribunal operará con un plazo perentorio de setenta y dos (72) horas hábiles para dictar una resolución de conciliación obligatoria productiva.

3. Protocolo de Blindaje ante Internas Políticas

1. **Gatillo de Silencio Positivo por Bloqueo:** si el representante municipal o gremial de la MES local se negase a firmar la validación de una e-OP por motivos ajenos a los criterios técnicos del manual, el sistema de ARCA —transcurridas las 48 horas de plazo duro— dará por aprobada la OP por Silencio Administrativo Positivo. La interna partidaria pierde la capacidad de veto por omisión; la producción del tallerista no se frena por una disputa de cartel.
2. **Cláusula de Suspensión de la Compensación Federal:** si un Municipio traba de forma deliberada las Habilitaciones de Oficio de 48 horas o reintroduce de facto tasas de circulación sobre los talleristas adheridos, el Consejo Superior ejecutará la Suspensión Automática de las Transferencias de Obra Pública Industrial asignadas a ese distrito.

4. Recurso de Alzada y Cláusula de Paz Social ante la MES Federal

Si la conciliación local fracasa y la tensión amenaza la continuidad del giro de la cadena en una región, las partes quedan obligadas a someterse al Recurso de Alzada ante la MES Federal (Consejo Superior):

- **Sometimiento Obligatorio:** ninguna cámara, sindicato ni municipio adherido a FIMCA podrá recurrir a la justicia ordinaria ni dictar medidas de fuerza sectoriales (paros de producción o bloqueos de stock) sin agotar previamente esta instancia.

- **Poderes de Intervención del Consejo Superior:** ante rebeldía o parálisis institucionalizada de un nodo local, la MES Federal tiene la facultad de intervenir el Nodo Regional, remover a la totalidad de los representantes políticos y gremiales locales por incumplimiento de las funciones de la Comunidad Organizada, y asumir la liquidación directa de los adelantos del FDI a través de las cuentas de clearing del Banco Provincia.

En este modelo, el actor político o sectorial que intente partidizar el hambre o el trabajo de los talleres de barrio, paga el costo operativo de quedar excluido de la gobernanza de la industria nacional.

H. Integración con el Sello de Buen Diseño Argentino (SBD)

1. El Diseño Nacional como Factor de Valor Agregado

La reconstrucción industrial de la cadena no se agota en la escala cuantitativa de la producción; se sostiene en la calidad, la identidad cultural y la innovación de su matriz. Para evitar que la Bolsa de Trabajo Sectorial se traduzca en una competencia bajista por precio que precarice indirectamente al tallerista, el régimen incorpora al Sello de Buen Diseño Argentino (SBD) como el estándar oficial de distinción técnica y estética de la cadena.

2. Mecanismos de Incentivo al Diseño Federal

1. **Insignia de Prioridad en la Bolsa de Trabajo:** las PyMEs de diseño, marcas comitentes y talleristas asociados cuyos productos cuenten con la distinción oficial del SBD obtendrán de forma automática una insignia de visibilidad prioritaria y destaque en el directorio público de la Bolsa de Trabajo Sectorial, unificando este beneficio con lo estipulado en las condiciones de la Sub-Bolsa de Formación

2. **Gatillo de Financiamiento Preferencial:** las e-OP que involucren modelos distinguidos con el SBD accederán a un tramo de anticipo del Hito Cero incrementado hasta el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del servicio, financiando de forma directa la innovación conjunta con instituciones del sistema científico-tecnológico y exceptuando a dicha operación del tope general de arranque.

I. Protocolo de Mitigación de Desafíos y Fraudes Informáticos

1. Justificación del Blindaje Digital

El pasaje de un sistema de confianza analógico a una plataforma financiera basada en la tokenización de la e-OP introduce riesgos de ciberseguridad, simulación de operaciones y fraude documental. Para dar previsibilidad técnica al arco político y garantizar la transparencia del FDI, se instituye el Protocolo de Seguridad de la Información y Validación Cruzada.

2. El Fraude de la "Simulación de e-OP" y el Registro de Comitentes Verificados

1. **Filtro de Historial de Facturación Real:** ninguna marca o PyME comitente podrá emitir una e-OP con derecho a financiamiento del FDI si no se encuentra inscrita en el Registro de Marcas Comitentes Homologadas de la MES. El sistema cruzará de forma automatizada mediante API con

ARCA que la empresa demuestre un historial de facturación real y regular en los doce (12) meses anteriores, acorde al volumen de producción que intenta encargar.

2. **Topes Operativos de Arranque:** las marcas o comitentes de reciente constitución que no cuenten con historial de facturación consolidado tendrán un tope técnico duro en el volumen de e-OP financiables simultáneamente, el cual no podrá superar el equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles por hito, hasta tanto completen con éxito sus primeras tres (3) certificaciones físicas de producción en territorio.

3. Trazabilidad Tecnológica y Firmas Digitales Descentralizadas

Cada hito productivo declarado por el tallerista mediante la aplicación móvil contendrá metadatos inviolables de georreferenciación y validación biométrica a través del RENAPER. El sistema registrará la firma digital de la MES local en una arquitectura de datos transparente y auditable en tiempo real por todos los miembros del Consejo Superior, garantizando la absoluta inalterabilidad de la e-OP como activo seguro para el descuento o factoring del fondo productivo.

4. Adecuación del Rol Bancario, Unidades de Cuenta Industrial y CENDEU (Arts. 14° y 18° de la Ley de e-OP)

1. **Unidad de Cuenta Industrial (UCI) y Cláusulas de Ajuste Habilitadas (Art. 18°):** El valor nominal de la e-OP y las series de Bonos BIP podrán denominarse en **Unidades de Cuenta Industrial (UCI)** indexadas al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) del INDEC o al indicador salarial del convenio colectivo de la rama, en **Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)**, en moneda de curso legal o en moneda extranjera (Art. 765 CCyC mod. DNU 70/2023), declarándose legalmente habilitadas las cláusulas de ajuste para órdenes cuyo plazo de ejecución supere los noventa (90) días corridos.

2. **Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera (Art. 14°):** Las entidades bancarias oficiales habilitan estas cuentas sin costo de apertura ni mantenimiento, operando mediante transferencias CBU/CVU, pagos QR y Echeqs sin descubierto, con inembargabilidad frente a débitos o compensaciones bancarias por pasivos preexistentes (Art. 1685 CCyC y Art. 147 LCT) y **exención total del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (Ley N° 25.413)**.

3. **Encuadramiento Especial en CENDEU (Art. 14° inc. 4):** El BCRA establece un tratamiento normativo especial en la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) para las Cuentas Especiales Manufactureras, de modo que las discrepancias técnicas periciales (Art. 13°) o las demoras operativas transitorias amparadas por la cobertura fiduciaria del FDI no generen reclasificaciones negativas automáticas que obstaculicen la continuidad productiva.

5. Régimen de Insumos en Locación de Obra, Separación Concursal y Privilegio Especial (Arts. 20°, 20 bis y 21° de la Ley de e-OP)

En virtud del Título IV de la Ley de e-OP, el blindaje de los materiales y del trabajo del taller se estructura sobre bases civiles, comerciales y concursales sólidas:

- **Locación de Obra y Depósito Regular con Acción de Separación (Art. 20°):** Las materias primas, telas, cueros, matrices y avíos provistos por el comitente revisten el carácter de provisión de materiales en **locación de obra (Arts. 1251 y 1256 inc. a CCyC)** y **depósito regular para transformación (Art. 1356 CCyC)**, permaneciendo bajo dominio exclusivo del comitente y circulando con remito oficial con UUID de la e-OP. En caso de concurso preventivo o quiebra del tallerista, dichos insumos no integran su masa concursal y el comitente goza del **derecho directo e inmediato a la restitución y separación de bienes de terceros amparado en el Artículo 138 de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley N° 24.522)**, contando además con la cobertura automática de la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM}, Art. 20 bis)**.
- **Privilegio Especial y Derecho de Retención ante Concurso de la Comitente (Art. 21°):** En caso de concurso preventivo o quiebra de la marca comitente: (1) los pagos y desembolsos de e-OPs gozan de **presunción legal* iuris tantum *de acto ordinario a título oneroso frente al período de sospecha (Art. 119* in fine *de la Ley N° 24.522)**; y (2) los créditos adeudados a los talleristas por manufactura prestada y los créditos de recupero del FDI gozan de** *Privilegio Especial sobre el lote físico elaborado en los términos del Artículo 241 inciso 1 y Artículo 242 de la Ley N° 24.522**, así como del** *derecho de retención preferencial del Artículo 2587 del CCyC**, con preferencia frente a acreedores quirografarios y prendas constituidas con posterioridad al registro de la e-OP.

J. De los Responsables Inscriptos Humanos, el Acompañamiento Tutelado (PFET) y el Carácter Optativo de las Figuras Societarias (Arts. 23°, 24° y 24 bis de la Ley de e-OP)

1. Diagnóstico: El Purgatorio Fiscal y las Identidades Prestadas

El régimen general actual suele castigar el crecimiento desordenado del microemprendimiento. El tallerista o diseñador que salta bruscamente al Régimen General sin acompañamiento o que intenta eludir topes mediante CUITs de familiares padece dos distorsiones estructurales:

- **El Préstamo de Identidades Fiscales (CUIT Prestados):** para no saltar de categoría o para eludir embargos antiguos, algunos productores utilizan CUITs de terceros, asumiendo riesgos penales y atomizando artificialmente sus talleres.
- **El Proveedor que no Factura:** el eslabón que provee servicios exige el cobro en efectivo sin comprobante, impidiendo que la PyME comitente deduzca sus costos reales en Ganancias y privándola de crédito fiscal en el IVA.

2. Permanencia en el Monotributo Productivo, Programa PFET (Optativo) y Diferimiento del IVA (Arts. 23°, 24° y 24 bis)

1. **Permanencia Individual en el Monotributo Productivo y Carácter Estrictamente Optativo de la SAS/SRL (Arts. 24° inc. 4 y 24 bis):** En estricto cumplimiento de los Artículos 24° inciso 4 y 24 bis de la Ley de e-OP, **el Monotributo Productivo es un régimen de permanencia para el prestador individual y no presupone ni impone jamás la obligación de migrar a una SAS, SRL ni cooperativa**. Si el prestador individual supera el tope de la Categoría A, ARCA lo notifica con 30 días de anticipación y asiste su recategorización dentro de las escalas del Monotributo General. La constitución de una persona jurídica (**SAS o SRL**) es **estrictamente optativa y voluntaria**,

aplicándose el acompañamiento del **Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET, Art. 24 bis)** exclusivamente a aquellos **talleres empleadores que hayan completado el CDD Definitivo (Art. 22° inc. 22.2) y superen los cinco (5) trabajadores registrados** en forma estable durante al menos 6 meses. Cuando estos talleres empleadores superen el tope máximo del Monotributo, ARCA les asigna un asistente contable tutelar gratuito por 12 meses (convenios con colegios profesionales financiado con el **0,2% del c_{MOD}** del canon fiduciario, Art. 27°) y, si el tallerista opta voluntariamente por constituir una SAS o SRL para limitar su responsabilidad patrimonial, el PFET le facilita modelos estatutarios estandarizados y transfiere íntegramente su historial del **SETP** y su **CDD** al nuevo CUIT societario (Art. 24 bis inc. 4).

2. **Diferimiento del Hecho Imponible del IVA (Art. 23° inc. 2 — Mod. Art. 5° inc. b Ley de IVA):** Para los talleres que tributen en el Régimen General (sean personas humanas o hayan optado por constituir una SAS/SRL), el Artículo 23° inciso 2 de la Ley de e-OP modifica el Artículo 5° inciso b) de la Ley de IVA estableciendo que **el hecho imponible del IVA se perfecciona exclusivamente con la entrega definitiva del lote conforme documentada con remito oficial y la consecuente liberación de la Retención de Cierre Fiscal (RCF del 20%)**, no devengándose IVA sobre el Hito Cero (35%/50%) ni sobre los Hitos de Avance (45%/30%).

3. **Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10% (Art. 23° inc. 1):** Cuando la empresa comitente contrate lotes amparados en e-OPs con prestadores del Monotributo Productivo (Art. 24°) o con talleres empleadores en transición bajo CDD-P (Art. 22° inc. 22.2 bis) cuya facturación (Factura C) no traslade IVA, la comitente computará un **Crédito Fiscal Presunto de IVA equivalente al diez por ciento (10%) sobre el valor neto de la mano de obra contratada (c_{MOD})**, imputable en su declaración jurada mensual de IVA una vez liberada la RCF (sujeto al cupo fiscal anual fijado en la Ley de Presupuesto). A su vez, como el taller emite Factura oficial con CAE al cierre, la comitente deduce el 100% del gasto documentado en el Impuesto a las Ganancias.

4. **Retención de Cierre Fiscal (RCF del 20%), Borrador Asistido y Bloqueo de FCE (Arts. 9°, 12° inc. 3 y 24° inc. 5):** Para erradicar la falta de facturación, el FDI mantiene el **20% final** en custodia bajo el estado de **Retención de Cierre Fiscal (RCF)** hasta que ARCA valida la emisión de la factura electrónica ordinaria con CAE (mediante la confirmación en un clic del **Borrador Asistido de Factura C** para monotributistas productivos) y **bloquea automáticamente la emisión de Factura de Crédito Electrónica (FCE)** conforme al Artículo 7° bis incorporado a la Ley 27.440.

3. Misión de Acompañamiento del PTF y del PFET en el Territorio

1. **Detección y Asistencia Voluntaria:** Los Promotores Territoriales de Formalización (PTF) relevan en su radio de actuación a aquellos talleres empleadores consolidados (>5 trabajadores) o productores que utilizan identidades fiscales prestadas, informándoles sobre el acceso al **Régimen Estatutario Permanente de Regularización Laboral (CDD-P, Art. 22° inc. 22.2 bis)** y al **Programa de Formalización Empresaria Tutelada (PFET, Art. 24 bis)**.

2. **Informe Técnico de Acompañamiento:** A solicitud voluntaria del tallerista empleador que desee acogerse al PFET o constituir optativamente una SAS o SRL, el PTF y el asistente contable tutelar elevan el legajo ante la MES local y el Registro de ARCA.

3. **Efectos de Tutela y Continuidad Operativa (Art. 24 bis inc. 4):** La adhesión voluntaria al PFET y la inscripción en el régimen garantizan:

- La **asistencia contable y jurídica gratuita durante doce (12) meses** (financiada con el 0,2% del c_{MOD} del canon fiduciario, Art. 27°) y, en caso de optar el tallerista por constituir una SAS o SRL, la inscripción ágil con **transferencia íntegra e inmediata de su puntaje en el SETP y de su Certificado de Diligencia Debida (CDD)** al nuevo CUIT societario.
- La aplicación del paraguas protectorio de la Ley de Salvataje Nacional (suspensión preventiva de ejecuciones sobre maquinaria productiva) y la condonación del 100% de deudas previsionales históricas bajo el Art. 22° inc. 22.2 bis de la Ley de e-OP.

4. **Principio de No Persecución, Secreto Tuitivo y No Retroactividad:** El Dictamen de Transición Asistida elevado por el PTF y homologado por la MES tiene carácter estrictamente confidencial y de tutela productiva.

- Prohibición de Denuncia Fiscal: Queda taxativamente prohibido el uso de los datos relevados en territorio para iniciar fiscalizaciones retroactivas, labrar actas de infracción o cursar intimaciones de oficio por vías administrativas o judiciales respecto a deudas tributarias devengadas en la etapa informal.
- Inmunidad por el Pasado Informal: Consistente con el principio de irretroactividad del programa, la información contenida en el legajo tiene como único objeto habilitar el puente hacia la formalidad digitalizada, rigiendo un secreto profesional absoluto para el PTF y los miembros de la Mesa. La estructura comunitaria tiene vedada por ley cualquier función de juzgamiento, penalización o delación ante los organismos de recaudación centralizados."

K. De la Administración Estratégica del Comercio, el SETP y las Unidades de Crédito Productivo (UCP)

1. Criterio de Administración Estratégica del Comercio Exterior

En consonancia con la doctrina de soberanía económica y la visión de la Comunidad Organizada, la administración del comercio exterior ejercida por el Consejo Superior de la MES Federal y ejecutada por la Secretaría de Comercio de la Nación no operará como un freno restrictivo, sino como un mecanismo de incentivo y articulación solidaria intersectorial.

2. Articulación con el SETP y Sistema de Unidades de Crédito Productivo (UCP)

1. **Mecanismo de Incentivo e Integración con el SETP:** El Consejo Superior, en coordinación operativa con la Secretaría de Comercio, articulará el **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP, Art. 2° inc. 12 Ley de e-OP — regulado bajo la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales)** con el régimen de **Unidades de Crédito Productivo (UCP)** para las marcas comitentes homologadas. Aquellas empresas con calificación ejemplar en el SETP que utilicen sus plataformas de logística o redes de negocios internacionales para promover la exportación de productos nacionales de otros sectores acumularán Unidades de Crédito Productivo (UCP) de forma automática en el tablero digital de la MES.

2. **Priorización Aduanera por Tracción Solidaria:** los UCP acumulados y el puntaje en el SETP funcionarán como un acelerador de beneficios ante el FDI y la Aduana. Una empresa con calificación elevada en el SETP y UCP obtendrá: (a) prioridad absoluta y automatizada en la asignación de los cupos de Importación Temporaria con arancel cero para sus propios insumos y bienes de capital; y (b) acceso preferencial y bonificado a las misiones de negocios internacionales organizadas en bloque por el Consejo Superior.

3. **Objetivación del Beneficio:** este esquema trasciende la histórica discrecionalidad de escritorio de los sistemas analógicos de licencias (DJAI, SIRA). La regla de asignación de los UCP y del SETP es matemática y auditable en tiempo real: la marca que más tracciona la producción nacional global, más rápido accede a los beneficios arancelarios del régimen para su propio sector.

3. Protocolo de Acceso al Registro de Marcas Homologadas

Para gozar de los derechos de emisión de e-OP con descuento en el FDI, prioridad en Importación Temporaria y acumulación de UCP, las marcas comitentes deberán tramitar su inscripción digital ante la Ventanilla Única de la Secretaría de Comercio y el Registro Público de ARCA, cumpliendo de forma concurrente con:

- **Verificación de Solvencia e Historial:** validación automatizada de antecedentes de facturación comercial real en los doce (12) meses anteriores cruzados vía API con ARCA (o sujeción a los cupos iniciales de "arranque en frío" en el SETP conforme al Art. 2° inc. 12).

- **Integración de la Reserva Líquida de Garantía (5%) y Canon Fiduciario (c_{FDI}) (Art. 16° incs. 3 y 4):** integración de la **Reserva Líquida de Garantía obligatoria equivalente al cinco por ciento (5%) del monto nominal acumulado de sus e-OPs activas** ante el FDI, más el pago del canon fiduciario (c_{FDI}: hasta 1,5% del c_{MOD} y hasta 0,5% del c_{BOM} para seguro de stock).

- **Compromiso Antitrust Territorial y Matrices INTI:** firma digital y adhesión explícita al Código de Conducta Comunitario y respeto a las **matrices técnicas paritarias semestrales del INTI (Art. 27°)**, que establecen la prohibición absoluta de abuso de posición dominante y fijación de precios por debajo de las escalas paritarias.

4. Atribuciones Orgánicas de la Secretaría de Comercio de la Nación

1. **Auditoría Superior del Score:** monitorear el correcto funcionamiento de las API de integración cruzada entre ARCA y el tablero del Consejo Superior de la MES Federal para la asignación transparente y objetiva de los UCP.

2. **Garantía de Acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) por Encadenamiento:** coordinar ante el BCRA el acceso prioritario al MLC para las marcas homologadas, limitándose estrictamente a los volúmenes de insumos y materias primas declarados en la receta de materiales (BOM) certificada por el INTI, impidiendo el desabastecimiento de la manufactura local.

3. **Conducción de la Diplomacia Comercial de Escala:** utilizar la estructura del servicio exterior y las representaciones diplomáticas de la Nación para traccionar las ofertas consolidadas de la Bolsa de

Trabajo en mercados extranjeros, transformando la defensa de la producción nacional en una política de inserción inteligente y sistemática en el comercio global.

L. De la IA Algorética y la Conducción Tecnológica de la Cadena

1. Fundamento Doctrinario y Magisterial

En consonancia con el principio de subordinación de la técnica al hombre establecido en la doctrina nacional, y recogiendo los mandatos de la Encíclica Magnifica Humanitas y el magisterio social de S.S. Francisco, la Inteligencia Artificial (IA) se incorpora al presente régimen no como un factor de descarte laboral o concentración tecnocrática, sino como una herramienta de Planificación Algorética para la Justicia Distributiva. Su objeto es liberar al trabajador de la carga burocrática y equilibrar las asimetrías de información del mercado.

2. Aplicaciones Operativas de la IA en Planta

La arquitectura digital de la MES Federal integrará modelos de IA de código abierto y auditoría pública bajo las siguientes funciones específicas:

1. **Monitoreo de Precios Justos y Alerta de Explotación:** el sistema computará las variables de insumos indexados y los pisos convencionales de rama para actuar como un auditor predictivo. Toda e-OP cuyos valores pretendan vulnerar el costo ético del trabajo será observada por el sistema, notificando en tiempo real al Sindicato y al Municipio para la activación de la auditoría posterior.

2. **Optimización Solidaria de la Bolsa de Trabajo:** el algoritmo de asignación priorizará la distribución de contratos a aquellos talleres registrados que demuestren menor rotación o capacidad ociosa en el trimestre, transformando la eficiencia del código en un vehículo de estabilidad económica familiar y arraigo territorial.

3. **Interfaz de Inclusión para el PTF:** los dispositivos de los PTF contarán con asistentes de lenguaje natural integrados con ARCA y las Ventanillas Únicas Municipales. Su función exclusiva será disolver la brecha digital, traduciendo de forma oral y llana las necesidades del tallerista informal en procesos de formalización, alta de SAS y costeo de e-OP, operando bajo estricto secreto tuitivo y principio de no retroactividad.

3. Supremacía de la Conducción Humana Comunitaria

Se ratifica el principio ético de que ninguna decisión vinculante, sanción, exclusión de marca o baja de un tallerista podrá ser ejecutada de manera unilateral por un sistema automatizado. La IA se define estrictamente como una herramienta consultiva y de soporte técnico. La soberanía de la conducción productiva reside de forma indelegable en los miembros humanos del Consejo Superior de la MES Federal y sus Nodos Regionales, garantizando que el corazón de la política industrial siga respondiendo a la sensibilidad de la Comunidad Organizada.

4. Detección Automatizada de Fragmentación Artificial (Talleres Espejo)

El sistema de IA Algorética del régimen auditará de forma continua los metadatos de georreferenciación, direcciones IP y códigos de validación de las transacciones de las e-OP de los Prestadores Eventuales Individuales. Ante la detección sistemática de operaciones simultáneas radicadas en una misma coordenada física que denoten la existencia de una unidad productiva centralizada bajo máscara de prestadores independientes, la plataforma suspenderá de oficio la aprobación express de las órdenes vinculadas y cursará una alerta de inspección al Promotor Territorial (PTF) y al Nodo de Tutela Laboral (Sindicato) por presunto fraude a la escala del Puente SAS y evasión del convenio colectivo de trabajo.

M. De la Competitividad de Costos, Neutralidad en Cascada y Desacople Energético

1. Objeto de Escala para Grandes Marcas Comitentes

A los fines de transformar el presente régimen en una plataforma atractiva para el gran capital comercial y las marcas líderes del mercado masivo, las disposiciones de esta sección se orientan a desarmar los costos ocultos de la intermediación informal, garantizando la neutralidad impositiva, el puerto seguro laboral (CDD / CDD-P del Art. 22°) y la previsibilidad de los insumos críticos mediante la planificación comunitaria.

2. Neutralización de la Cascada Impositiva y Crédito Fiscal Presunto del 10% (Arts. 23° y 25° de la Ley de e-OP)

1. **Exención Intermedia de Ingresos Brutos (IIBB) y Sellos (Art. 25°):** las provincias que adhieran al presente régimen dispondrán la exención total del Impuesto a los Ingresos Brutos y de Sellos sobre las transferencias de e-OPs, los anticipos del FDI, las emisiones de Bonos BIP y los servicios de confección a façón respaldados por una e-OP activa, bloqueando cualquier retención bancaria automática (SIRCREB) sobre las Cuentas Especiales Manufactureras. El tributo provincial se liquidará exclusivamente en la etapa de venta final al público por parte de la marca comitente, eliminando el efecto acumulativo de la cascada fiscal.

2. **Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10% y Deducibilidad Plena en Ganancias (Art. 23° inc. 1):** ARCA reconocerá automáticamente a las marcas comitentes el **Crédito Fiscal Presunto de IVA del diez por ciento (10%) sobre el valor neto de la mano de obra contratada (c_{MOD})** con prestadores del Monotributo Productivo (Art. 24°) o talleres en transición bajo CDD-P (Art. 22° inc. 22.2 bis), una vez liberada la Retención de Cierre Fiscal (RCF del 20%). Asimismo, la emisión obligatoria de la Factura electrónica con CAE al cierre (mediante borrador asistido) garantiza a la comitente la deducibilidad del 100% del gasto documentado en el Impuesto a las Ganancias.

3. Tarifa Plana Industrial Manufacturera y Doctrina de Desacople

1. **Fijación de Tarifa por Costo Más Margen Justo:** se instituye la Tarifa Plana de Inyección Industrial para todos los talleres, SAS y unidades productivas registradas en la Bolsa. El precio del bloque energético consumido por las maquinarias industriales adheridas se calculará en pesos argentinos sobre la base de los costos reales de generación local determinados por la Secretaría

de Energía, adicionando un margen de utilidad razonable y auditado, quedando totalmente desacoplado de las cotizaciones o commodities internacionales dolarizados.

2. **Subsidio Cruzado de Renta de Recursos Naturales:** la diferencia económica entre la tarifa de mercado spot y la Tarifa Plana Industrial será absorbida y compensada de forma directa a las distribuidoras por el fondo de riesgo del FDI nacional. Este mecanismo se financiará exclusivamente mediante la reasignación de partidas de los impuestos nacionales a la energía, cargas específicas sobre la comercialización mayorista y el porcentaje de los Derechos de Exportación (retenciones) asignados al Estado Nacional sobre los sectores extractivos. Quedan expresamente exceptuadas las regalías directas percibidas por las provincias productoras en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional, garantizando la paz federal y la sustentabilidad del fondo

3. **Incentivo por SETP y Unidades de Crédito Productivo (UCP):** aquellas marcas comitentes que sostengan una calificación ejemplar en el **SETP (Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva)** y acumulen Unidades de Crédito Productivo (UCP) en el trimestre corriente recibirán un descuento adicional de hasta el veinte por ciento (20%) en el componente energético de la e-OP asignada a sus talleres subcontratados, transfiriendo la eficiencia macroeconómica del Estado al costo final unitario del producto terminado.

N. Del Régimen de Transparencia Radical de Costos y Elección del Consumidor

1. Fundamento y Respeto a la Libertad de Pricing

En consonancia con la doctrina nacional de respeto a la libre iniciativa económica y el posicionamiento comercial de las marcas de valor agregado o alta gama, el presente régimen no intervendrá ni fijará topes de precios de venta finales al público. No obstante, basándose en los principios de la Ley de Transparencia Fiscal vigente, se instituye el Estándar de Transparencia Radical de la Cadena como un derecho de información al consumidor y un mecanismo de incentivo a la responsabilidad social empresaria.

2. El Sello QR de Trazabilidad Socioproductiva

1. **Etiquetado Digital Integrado:** todo producto manufacturado bajo el paraguas del Proyecto FIMCA que acceda a los beneficios de neutralidad impositiva o arancel cero llevará incorporado de forma obligatoria un código QR inviolable en su etiqueta física o packaging.

2. **Acceso a la Matriz Informativa de Costos:** al ser escaneado por el consumidor, el código redirigirá a un entorno de consulta de la plataforma digital de la MES local. El sistema mostrará, de forma gráfica, transparente y desglosada, el impacto real de los componentes en el costo final del producto:

- Componente de Confección Territorial (c_{MOD}): el valor neto percibido por el tallerista o unidad productiva en concepto de servicio de mano de obra en locación de obra industrial.

- Componente de Materias Primas (c_{BOM}): el costo acumulado de los insumos y avíos locales o importados bajo el régimen temporario.
- Carga Tributaria Neta: el total de impuestos, tasas y contribuciones unificadas efectivamente devengadas en la operación de liquidación del FDI.
- Margen de Comercialización y Logística: el componente bruto remanente retenido por la marca comitente en concepto de diseño, marketing, distribución y rentabilidad empresaria.

3. Programa de Adhesión Voluntaria y Estímulo en el SETP y UCP

1. **Bono de Unidades de Crédito Productivo (UCP) y SETP:** aquellas marcas comitentes homologadas que decidan adoptar de forma pública y explícita el desglose de este estándar informativo en sus canales de venta digital (E-Commerce) y locales comerciales físicos recibirán una bonificación trimestral automática del veinte por ciento (20%) en sus Unidades de Crédito Productivo (UCP) y ponderación positiva en el **SETP**.
2. **Alineación de la Preferencia del Consumidor:** este mecanismo confía la regulación del margen de ganancia excesivo al juicio soberano del consumidor en el mercado, premiando la honestidad comercial de las marcas transparentes con prioridad en los beneficios logísticos, cambiarios y de diplomacia comercial que administra el Consejo Superior.

O. Síntesis: La Cadena de Valor como Comunidad Organizada

El mapa de actores de este régimen no es una estructura jerárquica donde el Estado diseña y los demás obedecen. Es una red de organizaciones libres que aportan cada una lo que le es propio:

ACTOR	LO QUE APORTA	LO QUE RECIBE
Tallerista / aparador	Capacidad productiva, oficio, trabajo real	Visibilidad en la Bolsa, desembolsos 35%/45%/20% del FDI, trayectoria en el SETP, protección concursal (Art. 241 LCQ)
Marca / comitente	Demanda, Reserva Líquida (5%), canon c_{FDI}, diseño	Trazabilidad, Puerto Seguro laboral (CDD / FAEL), Crédito Fiscal Presunto IVA 10%, separación de insumos (Art. 138 LCQ) y Póliza de Stock
Cámara / asociación	Territorio, confianza, red de difusión	Financiamiento para digitalización, representación en la MES
Sindicato / gremio	Auditoría ex-post, certificación de oficio, garantía del trabajo digno	Protagonismo en la formalización, Fondo FAEL sin excusión previa, fondos de capacitación
Municipio	Árbitro de crédito, habilitación de oficio, compensación federal	Obra pública industrial, fondos de fomento federal
INTI	Soberanía tecnológica, matrices paritarias semestrales (Art. 27°), peritaje en 5 días (Art. 13°)	Arancel pericial y transferencia anual del 0,2% del c_{MOD}
Estado (ARCA / BCRA / CNV / Nación)	Registro Público de e-OPs, marco legal e-OP y FIMCA, supervisión FDI/BIP	Empleo registrado, recaudación previsional y fiscal genuina en la fuente, desarrollo territorial

Cuando cada actor hace lo que le es propio y el Estado articula sin invadir, el pueblo se organiza libremente. Esa es la única forma de reconstrucción industrial que no depende de que cambie el gobierno.

P. Del Régimen de Abastecimiento de Materia Prima Crítica y Logística Federal Protegida

Objeto de Resguardo de Insumos de la Cadena A los fines de garantizar la sustentabilidad operativa del Proyecto FIMCA, neutralizar maniobras de desabastecimiento especulativo y asegurar la disponibilidad de materias primas e insumos críticos (cueros, hilados, caucho y avíos), se instituye el Régimen de Abastecimiento Federal Protegido, bajo la órbita de control de la MES Federal en coordinación con la Secretaría de Comercio de la Nación.

Cupo de Sostenimiento Manufacturero Obligatorio

- **Condicionalidad de Exportación en Origen:** Se establece que los establecimientos frigoríficos y plantas curtiembres localizadas en el territorio nacional, para gozar de las prioridades de asignación de cupos aduaneros de exportación o beneficios cambiarios del Mercado Libre de Cambios (MLC), deberán acreditar de forma trimestral ante la MES Federal el cumplimiento de un

cupo obligatorio de abastecimiento interno equivalente al cuarenta por ciento (40%) de su saldo de producción física total.

- **Prioridad Absoluta a las e-OP:** Dicho cupo de materia prima deberá ofrecerse con prioridad de asignación y precio de referencia pesificado indexado al IPIM a favor de los talleres, SAS y unidades productivas que cuenten con Órdenes de Producción ("e-OP") activas y registradas en la Bolsa de Trabajo Sectorial.

Blindaje Logístico Interjurisdiccional de Tránsito A fin de asegurar la neutralidad en cascada del transporte de insumos hacia el Conurbano Bonaerense y resguardar la fluidez federal de la cadena productiva:

- **Inmunidad de Tránsito de Materia Prima:** Las cargas de cuero, telas e insumos intermedios que circulen por rutas nacionales o provinciales con destino a los nodos de confección adheridos, y que se encuentren respaldadas por el código de registro único de una e-OP activa, gozarán de inmunidad absoluta respecto a tasas de abasto, circulación, pesaje o inspecciones fiscales locales de carácter obstructivo por parte de las jurisdicciones intermedias.
- **Subsidio de Combustible Logístico Territorial:** El Fondo de Sustentabilidad Central del FDI reconocerá a las unidades de transporte registradas y afectadas a la logística de las e-OP un crédito presunto de compensación sobre el componente de combustibles e hidrocarburos líquidos, financiado mediante la afectación específica de los Derechos de Exportación mineros y energéticos establecida en esta ley, garantizando la perfecta competitividad del costo de flete en el territorio.

ADDENDA III: INFRAESTRUCTURA DE BASE Y CONVOCATORIA DEL INFORMAL INVISIBLE

Protocolo de Acceso a Servicios Esenciales, Conectividad Digital y Mapeo Territorial del Universo Productivo Informal

Nota de uso: Esta Addenda III responde a una brecha de implementación identificada en el proceso de presentación legislativa del Proyecto FIMCA: el dossier base y sus addendas describen con precisión cómo funciona el sistema una vez que el tallerista está dentro, pero no resuelven explícitamente el momento previo: cómo encontrarlo, cómo convocarlo y cómo garantizarle el acceso a la infraestructura mínima necesaria para operar en el régimen cuando esa infraestructura aún no existe o es precaria. Esta addenda tiene un nivel operativo territorial: está pensada como hoja de ruta para asesores legislativos, secretarías de producción municipales y equipos de Promotores Territoriales.

SECCIÓN IX: De las Brechas de Base y el Protocolo de Incorporación Territorial

Introducción: El Informal que el Sistema No Ve

El Proyecto FIMCA fue diseñado, en sus capas financieras y fiscales, sobre un supuesto implícito: que el tallerista que ingresa al régimen tiene un domicilio con suministro eléctrico legal, acceso a internet o teléfono inteligente, y alguna forma de conexión previa con el entramado productivo formal.

Ese supuesto es falso para una proporción significativa del universo que el régimen busca incorporar.

El aparador de barrio profundo del Conurbano Bonaerense puede operar con una conexión eléctrica irregular tomada del vecino, sin gas de red, con una máquina de coser que funciona cuando la tensión lo permite y con un teléfono celular prepago de entrada que no corre aplicaciones. No tiene acceso al sistema bancario, no usa internet para trabajar, y el único registro de su existencia productiva es el boca a boca entre las marcas del sector.

Ese trabajador es invisible no porque elija serlo, sino porque el sistema nunca construyó la rampa de acceso que lo hubiera incluido.

Esta Addenda diagnostica tres brechas de base y propone un protocolo integrado de intervención para resolverlas antes de que el mecanismo formal del régimen pueda activarse.

A. Diagnóstico de las Tres Brechas de Base

Brecha 1: Infraestructura Energética Precaria y Custodia de Insumos en Casas-Taller

El taller de barrio en zonas de vulnerabilidad social frecuentemente opera bajo alguna de las siguientes condiciones:

- **Conexión eléctrica clandestina ("enganche"):** el suministro se toma de la red sin medidor propio, con alto riesgo de corte, multa y exposición a accidentes eléctricos. La demanda de una máquina de aparado industrial o una desbastadora puede generar una sobrecarga que deja sin luz al taller y a los vecinos.
- **Tensión inestable:** aun con medidor propio, la infraestructura de distribución en zonas de alta densidad residencial presenta caídas de tensión frecuentes que dañan motores, generan tiempos muertos y elevan el costo de mantenimiento.
- **Sin gas de red:** el calefaccionamiento, la plancha de vapor industrial y ciertos procesos de pegado y secado de adhesivos requieren calor. Sin gas de red, el tallerista usa garrafa de 10 kg cuyo costo por BTU es hasta cuatro veces superior al del gas de red, destruyendo su margen operativo.
- **Almacenamiento precario de materiales sin seguro individual:** en la casa-taller, los rollos de tela, cueros y avíos provistos por la marca comitente (c_{BOM}) conviven con el ámbito doméstico. Ninguna compañía de seguros tradicional emite pólizas individuales accesibles para casas-taller barriales sin exigir habilitaciones industriales previas o inspecciones edilicias que excluirían al 90% del sector.

Un tallerista con suministro eléctrico irregular jamás se registraría si ello implicara que la distribuidora le reclame o descuente deudas retroactivas de su trabajo; del mismo modo, no podría destrabar el anticipo del Hito Cero (35% / 50% SBD) si se le exigiera contratar por su cuenta un seguro individual de mercadería. Conforme se detalla en esta Addenda y en el **Artículo 20 bis de la Ley de e-OP**, el régimen resuelve ambos cuellos de botella de plano: (1) **principio de "Pizarrón Limpio" eléctrico** con amnistía total del pasivo retroactivo; y (2) **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM})** administrada centralizadamente por el FDI y financiada mediante la alícuota fiduciaria de stock (c_{STK} de hasta el 0,5% del c_{BOM}) a cargo exclusivo de la comitente, otorgando **vigencia asegurativa automática e inmediata al lote con el solo registro de la e-OP**, sin burocracia ni inspecciones previas al taller.

Brecha 2: Conectividad Digital Inexistente y Barrera de Facturación

El Registro Público de e-OPs en ARCA y la red federada Indinopy ERP/MES requieren interacción digital para:

- Suscribir bilateralmente la e-OP y habilitar la Cuenta Especial de Compensación y Liquidación Manufacturera.
- Declarar el avance de curva mediante la Prueba de Trabajo Productivo (PoPW: declaración jurada + georreferenciación satelital cifrada + remito parcial).
- Emitir el comprobante fiscal electrónico oficial con CAE para liberar el **20% final de la Retención de Cierre Fiscal (RCF)**.

Un porcentaje significativo de los talleres de base opera en barrios con cobertura 4G intermitente, sin WiFi domiciliario y sin conocimientos de parametrización contable o puntos de venta en ARCA.

Para que el analfabetismo tributario o la falta de conectividad nunca impidan cobrar el 20% final de la orden, el **Artículo 24° inciso 5 de la Ley de e-OP** instituye el **Régimen de Facturación Simplificada por Borrador Asistido**: **ARCA genera y precarga de oficio el borrador electrónico de la Factura C** con todos los datos fiscales, montos netos y retenciones de la e-OP cumplida. El tallerista (por sí mismo desde su celular o asistido por el PTF en el nodo WiFi comunitario) emite el comprobante y genera el CAE **con un solo clic**, sin parametrización contable ni carga manual, y quedando eximido del cargo de mora a tasa BADLAR (Art. 12° inc. 3).

Brecha 3: El Informal Invisible — Ausencia de Mapa Productivo Territorial

Antes de que el sistema pueda llegar al tallerista, alguien tiene que saber dónde está.

Las fuentes de datos del Estado (padrón de ARCA, habilitaciones municipales, ANSES, Central de Deudores) son, por definición, ciegas al informal: quien no figura en el sistema no existe para el sistema. El sindicato tiene listas parciales. Las cámaras empresariales conocen a sus proveedores directos pero no al subcontratista de segundo nivel.

El resultado es que no existe ningún mapa productivo del universo informal del calzado, la indumentaria y el cuero en el Conurbano Bonaerense. Lanzar el régimen sin ese mapa equivale a repartir formularios de adhesión y esperar que el informal los encuentre.

B. Protocolo de Intervención Integrada en el Territorio

La respuesta a las tres brechas no puede ser secuencial (primero la luz, después el internet, después el registro). Debe ser **simultánea y articulada en el territorio productivo**.

Se establece un despliegue de intervención conjunta que reúne en un mismo cuadrante, y en el mismo período de tiempo, las cuatro acciones necesarias: el mapeo, la regularización energética, la conectividad y el registro productivo.

> **Principio rector:** El tallerista no se mueve hacia el Estado. El Estado se mueve hacia el taller. Toda la arquitectura territorial está diseñada para que el trabajador no tenga que desplazarse, tramitar ni esperar. El sistema va al barrio.

C. Composición y Roles de la Intervención Territorial

El despliegue territorial se articula mediante cuatro actores con roles diferenciados y coordinados:

1. El Promotor Territorial de Formalización (PTF) — *El Primer Contacto*

Ya definido en la Addenda II (Sección VIII.E), el PTF es la figura central. En el marco de esta intervención, su rol se amplía con tres funciones de primera entrada:

- **Relevamiento domiciliario previo:** antes de la campaña de formalización, el PTF —asignado a cada cuadrante por el nodo comunitario de la MES local, que es quien conoce el territorio y distribuye las zonas de intervención— recorre el cuadrante con una ficha de campo simple (dirección, oficio, capacidad estimada de producción mensual, condición de suministro eléctrico, tenencia del celular y cobertura de señal). Esta ficha no tiene carácter fiscal ni tributario: es un instrumento de planificación territorial con secreto profesional absoluto.
- **Generación del Mapa Productivo Local:** el PTF carga los datos de campo en la plataforma, generando el primer mapa georeferenciado del universo productivo informal de cada cuadrante. Este mapa es de uso exclusivo de la MES local y el municipio para planificar las intervenciones de infraestructura.
- **Primer contacto y acompañamiento:** el PTF es quien explica el régimen en el idioma del taller, con la legitimidad de haber pasado por el mismo proceso.

2. La Secretaría de Producción Municipal — *El Articulador Institucional*

El municipio es el actor con mayor presencia territorial real y con capacidad de convocatoria legítima sin la carga histórica del Estado recaudador. Su rol en el despliegue es:

- **Despliegue del Equipo de Asesoría Integral y Productiva Móvil:** en lugar de exigir que el tallerista vaya a una oficina pública, la Secretaría de Producción despliega esta unidad móvil multidisciplinaria en los puntos de mayor concentración de talleres identificados por el mapa del PTF.
- **Articulación con EDESUR/EDENOR y distribuidoras provinciales bajo el principio de "Pizarrón Limpio":** el municipio gestiona el convenio marco de regularización masiva de conexiones eléctricas informales con las distribuidoras, respaldado institucionalmente por el fondo fiduciario. Bajo este convenio de **"Pizarrón Limpio"**, el tallerista que ingresa al régimen FIMCA accede a la instalación inmediata de su medidor legal con tarifa productiva subsidiada y a la **amnistía y condonación total del pasivo retroactivo por consumos no registrados en la etapa informal previa**, prohibiéndose taxativamente efectuar descuentos sobre las liquidaciones de sus e-OPs por deudas eléctricas pasadas. La distribuidora adhiere al convenio marco porque transforma una pérdida técnica permanente en un nuevo usuario productivo formalizado cuyo pago corriente hacia adelante está respaldado por el flujo del FDI.
- **Gestión de acceso a la red de gas y subsidios de transición:** el objetivo estructural de la intervención es lograr la regularización y conexión de los talleres a la red formal de gas natural. Mientras se gestionan y ejecutan estas obras de infraestructura, el municipio articula con la Secretaría de Energía la ampliación del cupo del Programa Hogar (Decreto 470/2015) para los talleres domiciliarios adheridos a FIMCA, garantizando el insumo energético de transición.

3. Las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) — *El Puente de Confianza*

Ya contempladas en la Addenda II (Sección VIII.C), las organizaciones barriales, sociales, religiosas y cooperativas son el componente de confianza irreemplazable.

> *Nota conceptual:* En el marco del proyecto, se denomina OLP a las organizaciones intermedias y de base del territorio (juntas vecinales, sociedades de fomento, clubes de barrio, cooperativas y movimientos sociales). Son los actores que aportan la legitimidad y la confianza que las instituciones formales no pueden generar por sí mismas ante el sector informal.

En el despliegue territorial, su rol específico es:

- **Provisión del espacio físico:** el salón comunitario, la cooperadora escolar o el centro vecinal son los puntos de encuentro donde el tallerista va sin sentir que está entrando a una oficina del Estado.
- **Convocatoria boca a boca:** la OLP tiene el mapa social del barrio que ningún relevamiento estatal puede replicar. Saben quién cose, quién corta, quién trabaja para qué marca. Su convocatoria activa llega donde no llega ningún flyer.
- **Custodia de los buzones físicos de registro:** en zonas sin conectividad, la OLP puede actuar como punto de recepción de fichas de registro físicas que el PTF carga después en la plataforma.

4. Conectividad y Servicios Básicos — *La Infraestructura Tecnológica Habilitante*

Para resolver la brecha de conectividad e infraestructura básica sin depender de planes móviles individuales, el régimen establece:

- **Responsabilidad Municipal y Financiación Provincial:** El municipio tiene el mandato de garantizar el acceso a los servicios básicos en los cuadrantes productivos. A su vez, el Estado provincial habilitará fondos específicos que se transferirán a los municipios para ejecutar las obras de infraestructura tecnológica necesarias en dichos territorios.
- **Nodos WiFi comunitarios mediante ISP locales:** A través de compromisos y acuerdos con Proveedores de Servicios de Internet (ISP) locales y regionales, se garantiza la instalación de puntos de acceso WiFi gratuitos en los espacios comunitarios, puntos de Asesoría Móvil, CIFO y sedes sindicales. Esto asegura la conectividad in situ para el registro de e-OPs y certificación de hitos.
- **Modo offline con sincronización diferida:** la plataforma Indinopy incorporará un modo de operación offline que permite declarar partes de producción sin conexión y sincroniza automáticamente cuando el dispositivo del tallerista entra en una zona de cobertura (por ejemplo, al acercarse al nodo comunitario). La firma digital del parte queda almacenada localmente con timestamp criptográfico hasta la sincronización.

5. El Equipo Multidisciplinario de Timbreo Técnico-Social

La intervención no espera a que el tallerista se acerque a una carpa; va a buscarlo. Para esto se conforma un equipo de despliegue territorial integrado por los actores más idóneos para resolver los problemas en el acto:

- **El PTF (Promotor Territorial):** Como par de la industria, es quien abre la puerta, genera la empatía inicial y explica los beneficios productivos de FIMCA.
- **Trabajador/Asistente Social (Municipio/Provincia):** Evalúa el contexto socioeconómico del grupo familiar y facilita el acceso a programas complementarios (como el Programa Hogar).
- **Representante Técnico (Distribuidora Eléctrica / Matriculado Municipal):** Evalúa el riesgo físico inmediato (cables sobrecargados, riesgo de incendio) y aprueba la regularización técnica en el momento.
- **Referente Vecinal / Junta Vecinal (OLP):** Acompaña el recorrido aportando la confianza del barrio.
- **Asesor Legal (Clínicas Jurídicas y Universidades Públicas):** Abogados ad honorem de ONGs o estudiantes avanzados de derecho que abordan el miedo histórico sobre "los papeles de la casa". Resuelven consultas jurídicas simples en el momento, y ante problemas de fondo (sucesiones trabadas, falta de escritura, regularización dominial), le arman al tallerista la carpeta legal para su presentación formal, asegurando un esquema de asesoría con seguimiento.

D. Secuencia Operativa: El Ciclo de Cinco Semanas

El despliegue opera en un ciclo de cinco semanas por cuadrante territorial:

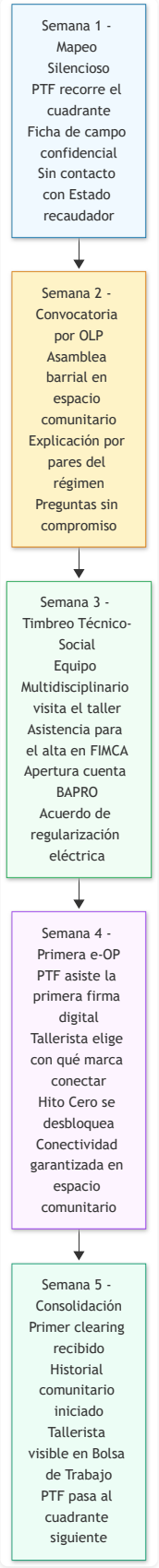

Semana 1 - Mapeo Silencioso
PTF recorre el cuadrante
Ficha de campo confidencial
Sin contacto con Estado recaudador
Semana 2 - Convocatoria por OLP
Asamblea barrial en espacio comunitario
Explicación por pares del régimen
Preguntas sin compromiso
Semana 3 - Timbreo Técnico-Social
Equipo Multidisciplinario visita el taller
Asistencia para el alta en FIMCA
Apertura cuenta BAPRO
Acuerdo de regularización eléctrica
Semana 4 - Primera e-OP
PTF asiste la primera firma digital
Tallerista elige con qué marca conectar
Hito Cero se desbloquea
Conectividad garantizada en espacio comunitario
Semana 5 - Consolidación
Primer clearing recibido
Historial comunitario iniciado
Tallerista visible en Bolsa de Trabajo
PTF pasa al cuadrante siguiente

Figura A3.1. *Ciclo operativo de la Intervención Territorial.* La intervención no depende de una oficina fija, sino de un despliegue móvil que rota por cuadrantes. Cada ciclo de cinco semanas incorpora un nuevo grupo de talleristas al régimen, cubriendo gradualmente el universo productivo informal del municipio.

E. Mecanismos de Convocatoria sin Asimetría de Poder

El mecanismo original de nominación por marca —donde la empresa genera un QR con el CUIL del trabajador informal con quien ya opera en negro— fue descartado por razones de fondo: invierte el poder de forma peligrosa. La marca sabe exactamente quién trabaja para ella clandestinamente, identifica a ese trabajador ante el sistema, y el informal queda expuesto a que ese dato circule de formas que no controla. En el peor caso, se convierte en presión encubierta: *formalizate o no te doy más trabajo*. El informal tiene sobradas razones históricas para desconfiar de ese tipo de mecanismo.

Los tres mecanismos siguientes producen el mismo resultado —conectar a la marca con el tallerista dentro del régimen— sin crear esa vulnerabilidad.

Mecanismo 1 — Referidos entre Pares (el más efectivo)

El tallerista ya incorporado al régimen puede generar desde la plataforma un código de invitación personal para un colega de confianza. La relación es horizontal: entre iguales del mismo oficio, con la confianza que ya existe en el barrio. El que invita tiene interés propio: por cada colega que complete su primera e-OP a través de su referido, suma puntos UCP y ponderación positiva en su trayectoria del **SETP (Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva, Art. 2° inc. 12 Ley de e-OP)**, lo que mejora su posición en la Bolsa de Trabajo y la ampliación de sus cupos operativos.

El nodo comunitario de la MES activa este mecanismo enviando los primeros códigos de referido a los talleristas más antiguos del cuadrante, quienes funcionan como anclas de confianza para los que aún están afuera.

Mecanismo 2 — Declaración de Capacidad por la Marca sin Identificación de Personas

La marca comitente que quiere acceder al **Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10%** sobre la mano de obra (c_{MOD}, Art. 23° inc. 1 Ley de e-OP) y al **Puerto Seguro laboral (CDD / CDD-P, Art. 22°)** declara en la plataforma un *compromiso de capacidad a formalizar*: indica la especialidad buscada (aparado, corte, costura), el volumen mensual estimado en pares, y el municipio o zona de operación. No nomina ningún individuo ni entrega ningún dato personal de sus proveedores informales actuales.

A partir de esa declaración, el nodo comunitario de la MES local recibe la demanda y coordina con el PTF del cuadrante la búsqueda de esa capacidad entre los talleristas relevados en el Mapa Productivo Local. El tallerista que decide adherirse elige si conectar su primera e-OP a esa marca o a otra disponible en la Bolsa. La marca no sabe quién se formalizó ni cuándo: solo recibe la e-OP firmada cuando el tallerista ya tomó la decisión por sí mismo.

Mecanismo 3 — Primer Cliente Garantizado por el FDI

Para el informal que no tiene ninguna relación activa con una marca del régimen, el FDI garantiza que si se formaliza tendrá al menos una e-OP activa en los primeros 30 días desde el alta, asignada automáticamente desde el pool de demanda de marcas con capacidad libre en la Bolsa de Trabajo.

Este mecanismo invierte completamente la lógica: el tallerista no va al sistema porque una marca lo trajo o lo presionó. Va porque el sistema le garantiza trabajo antes de que firme nada. El incentivo es propositivo. La decisión es autónoma.

F. Regularización Eléctrica: Seguridad Vecinal y Pizarrón Limpio

La regularización de la energía eléctrica no se aborda como un trámite administrativo punitivo, sino como una política de seguridad comunitaria. En los barrios populares, el tallerista informal rara vez figura en los registros de la distribuidora. Suelen estar conectados de manera precaria a la red troncal o a la línea de un vecino. La verdadera víctima de esta conexión clandestina es la comunidad: caídas de tensión que queman electrodomésticos de otras familias, transformadores sobrecargados y riesgo letal de incendios.

Para resolver esto, FIMCA rechaza la idea de cobrarle al tallerista deudas retroactivas descontando de su trabajo, lo cual destruiría cualquier incentivo a formalizarse. El proceso funciona así:

DIMENSIÓN	CÓMO FUNCIONA EN EL TERRITORIO
El Convencimiento Cara a Cara	Durante el timbreo, el equipo multidisciplinario inspecciona la conexión. El trabajo del técnico y el PTF es **convencer** al tallerista de que una conexión legal con tarifa productiva es más segura para su familia, evita conflictos con los vecinos, y termina siendo más barata que reponer motores quemados por bajas de tensión.
Pizarrón Limpio (Sin deuda retroactiva)	El tallerista firma su ingreso como un cliente nuevo. La distribuidora acepta no reclamar deuda retroactiva porque transforma una pérdida permanente (el robo de energía y sus costos operativos de persecución) en un cliente formal a futuro. **El sistema no le descuenta ni un peso del trabajo al tallerista por consumos del pasado.**
Pacificación y Seguridad Vecinal	Al instalar el medidor formal tras la visita del equipo, se independiza el consumo intensivo productivo de la red precaria del barrio. Esto protege la infraestructura de los vecinos y elimina el principal foco de tensión en la cuadra.
Tarifa Productiva y Mejora Interna	Hacia el futuro, el tallerista paga su consumo mensual formalizado bajo la Tarifa Plana Industrial FIMCA. Si el equipo técnico detecta riesgo de incendio en el cableado interno del taller, el sistema puede ofrecer un micro-crédito 100% opcional exclusivamente para que compre el disyuntor o los materiales de seguridad necesarios.

G. Acceso al Gas: Regularización de Red y Transición mediante Programa Hogar

El objetivo de fondo de la intervención territorial es la **regularización de las conexiones domiciliarias y la extensión de la red de gas natural** hacia los talleres, integrándolos a la infraestructura formal urbana. Sin embargo, para no frenar la producción mientras se ejecutan obras, se establecen dos puentes transitorios basados en normativa vigente:

Transición inmediata — Ampliación del Programa Hogar:

No se requiere una ley nueva. Mediante una resolución de la Secretaría de Energía, se reconoce a los talleres domiciliarios adheridos a FIMCA como unidades de consumo productivo intensivo. Al cruzar el padrón FIMCA con ANSES, se les asigna automáticamente una ampliación del cupo mensual de garrafas subsidiadas bajo el Programa Hogar vigente (Decreto 470/2015), cubriendo así la demanda térmica productiva (secado, planchado, calefacción).

Transición intermedia — Redes Comunitarias de GLP:

En cuadrantes donde la red troncal demorará en llegar, se promueve la instalación de tanques comunitarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con red interna subsidiados por el FDI y gestionados por la MES local. Esto replica modelos ya probados en el Conurbano con financiamiento del INTI, preparando la infraestructura interna del barrio para la futura conexión a la red formal.

H. Hábitat Productivo: Propuesta Condicionada de Crédito para la Casa-Taller

El problema estructural:

En la economía informal del Conurbano, es imposible separar la infraestructura doméstica de la productiva; la casa *es* la fábrica. Una gotera en el techo de chapa no solo es un problema habitacional, es un riesgo directo que arruina las telas y los insumos de la marca. La falta de revoque o mala ventilación genera polvillo que daña los motores de las máquinas y la salud del trabajador. La falta de espacio impide sumar una cortadora nueva. Sin embargo, el sistema financiero tradicional jamás otorgaría un crédito de refacción a un trabajador informal que no tiene recibo de sueldo, planos aprobados ni escritura de la propiedad.

Una expansión condicionada a la arquitectura macro (FDI):

Una vez consolidados los requisitos macro del proyecto (la conformación de la MES, el fondeo del Fideicomiso de Desarrollo Industrial y la estabilización del flujo de e-OPs), la utilidad de los créditos productivos **podría expandirse** hacia una línea de adecuación del hábitat o "Mejora de Entorno Productivo".

Bases de viabilidad de la propuesta:

Esta línea no requeriría crear un programa estatal nuevo ni modificar leyes bancarias, ya que se apoyaría en tres bases vigentes:

- **Base Jurídica (Ley 24.441):** El FDI operaría como un Fideicomiso de Administración, no como un banco comercial sujeto a la Ley de Entidades Financieras del BCRA. Esto le daría libertad para definir sus propios criterios de riesgo, pudiendo prestar dinero sin exigir escritura, planos aprobados o recibo de sueldo tradicional.
- **Base Financiera (Control de Flujos):** El riesgo de default sería estructuralmente nulo porque el prestamista (FDI) sería el mismo administrador que liquida los pagos de las e-OPs. La garantía del crédito sería el descuento de los flujos de trabajo futuro, reteniendo la cuota antes del depósito final al tallerista.
- **Base Conceptual (Crédito vs. Subsidio):** Tomaría el diagnóstico de programas estatales de urbanización exitosos como *Mi Pieza* (que mitigaban el hacinamiento habitacional), pero lo transformaría de un subsidio estatal a fondo perdido hacia un **crédito rotativo productivo**, financiado íntegramente por la propia cadena de valor de la industria privada.

De implementarse esta fase, sus ventajas operativas funcionarían bajo la siguiente lógica:

1. **Circuito de Ejecución Cerrada (Compre Local):** Para asegurar el destino de los fondos sin desvíos, el sistema operaría mediante pago directo al proveedor. El tallerista solicitaría un presupuesto formal en un corralón de su barrio. Previa validación visual del Equipo Móvil, este presupuesto se subiría a la plataforma para su aprobación. El FDI no depositaría efectivo al trabajador, sino que transferiría el monto exacto directamente a la cuenta bancaria (CBU/CVU) del comercio. Para mantener la consistencia fiscal, el comercio emitiría la factura a nombre del CUIT del tallerista, actuando el FDI exclusivamente como agente financiero que desembolsa el préstamo. Esto garantizaría la trazabilidad de los materiales, impediría el desvío hacia gastos no productivos y reactivaría de forma directa la economía local del municipio.
2. **Repago automático sin asfixia:** El crédito se devolvería mediante retenciones mínimas (ej. 10%) aplicadas automáticamente sobre el clearing de futuras e-OPs. Al estar atado a la producción futura, si el tallerista no tuviera trabajo un mes, la cuota se acomodaría sin generar intereses punitorios destructivos.
3. **Formalización a través de la mejora habitacional:** El incentivo para mantenerse en la formalidad ya no sería solo evitar una multa, sino la posibilidad real de techar una habitación, hacer una carpeta de cemento o mejorar el entorno familiar gracias a su trabajo registrado.

I. Seguridad Dominial y Protección del Capital Familiar

El problema: El Limbo Dominial y el Terror al Estado

En sintonía con el déficit habitacional, gran parte de los talleres informales operan sobre terrenos o viviendas que carecen de regularización dominial (escrituras). Las familias compraron lotes con boletos de compraventa precarios décadas atrás, o habitan casas de abuelos cuyas sucesiones nunca se iniciaron por los altísimos costos de la abogacía privada.

Esto genera dos bloqueos críticos:

1. **Capital muerto:** Una casa-taller valuada en miles de dólares no puede usarse como garantía bancaria ni venderse legalmente a precio de mercado.
2. **Pánico a la intervención:** Cuando un trabajador en estas condiciones ve acercarse al Estado (incluso para un programa productivo), su mayor temor no es una multa impositiva, sino que le exijan "los papeles del lugar" y, al no tenerlos, lo clausuren o desalojen.

La función de la Asesoría Legal Gratuita en el Territorio

Para desactivar este miedo y proteger el capital familiar, el Equipo de Timbreo Técnico-Social integra **Asesores Legales ad honorem** (estudiantes avanzados de Clínicas Jurídicas de universidades públicas o abogados de ONGs locales). Su función no es teórica, sino operativa:

- **Resolución y contención inmediata:** Atender en la propia mesa del tallerista las dudas urgentes y explicarle que el ingreso a FIMCA no cruza datos para desalojos, sino todo lo contrario: busca proteger su unidad productiva.
- **Armado de la Carpeta Legal:** Para problemas estructurales (sucesiones trabadas, falta de escritura, o necesidad de acogerse a la Ley Pierri de regularización dominial o al RENABAP), el asesor evalúa la documentación existente (boletos, libretas, facturas antiguas) y **arma una carpeta legal inicial**.
- **Esquema de Seguimiento:** La intervención no termina en la consulta. La Clínica Jurídica o el patrocinio gratuito municipal asumen el seguimiento del expediente, garantizando que el proceso de regularización no muera en la burocracia.

Este servicio transforma la intervención de un mero "registro productivo" a una política de protección patrimonial profunda, consolidando una confianza inquebrantable entre el trabajador de la economía popular y el régimen FIMCA.

J. Gestión de Articulaciones Interinstitucionales Necesarias

Para que el protocolo territorial funcione, la ley debe habilitar las siguientes articulaciones:

ACTOR	ARTICULACIÓN REQUERIDA	MARCO NORMATIVO DE BASE
EDESUR / EDENOR	Convenio de regularización masiva con garantía FDI	Ley 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico) — art. 32 (acceso al servicio)
Secretaría de Energía / Distribuidoras	Ampliación cupo Programa Hogar + Conexión a red formal	Decreto 470/2015 (Programa Hogar); Marcos regulatorios de gas
ISP Locales / Provincia	Nodos WiFi comunitarios + Fondos para infraestructura productiva	Ley 27.078 (Argentina Digital) y convenios provinciales
RENAPER	Validación biométrica offline con sincronización diferida	Decreto 262/2003 y Resolución RENAPER vigente
Municipios	Equipo de Asesoría Integral Móvil, provisión de servicios y Mapa	Convenio bilateral Nación-Municipio bajo el régimen FIMCA
INTI	Asistencia técnica en instalación eléctrica y GLP comunitario	Ley 17.138 (INTI) — art. 3 inc. d (asistencia técnica a pymes)

K. Indicadores de Éxito del Protocolo Territorial (Primer Año)

Para que el régimen pueda medir la efectividad de la incorporación territorial, se establecen los siguientes indicadores de proceso con metas mínimas verificables:

INDICADOR	META AÑO 1	RESPONSABLE DE MEDICIÓN
Cuadrantes con Mapa Productivo Local generado	100% de municipios adheridos	PTF + MES local
Talleristas relevados (con o sin adhesión)	10 por PTF por trimestre	PTF
Regularizaciones eléctricas gestionadas	60% de talleres en cuadrantes relevados	Secretaría de Producción
Accesos a red de gas o ampliación Programa Hogar	80% de talleres sin gas regularizado	MES local / Sec. de Energía
Conectividad garantizada en cuadrantes	100% de cuadrantes con punto WiFi libre	Municipio / ISP Locales
Primera e-OP emitida con asistencia comunitaria	Máximo 5 semanas desde primer contacto del PTF	PTF
Referidos entre pares activos	Al menos 1 código de referido emitido por cada 3 talleristas incorporados	MES local / Plataforma Indinopy

---

L. Por Qué Formalizarse: Los Beneficios en el Idioma del Taller

La comunicación sobre formalización históricamente fracasó cuando empezó por las obligaciones (pagar impuestos, emitir factura, cumplir con ARCA) en lugar de los beneficios concretos e inmediatos. Esta sección enumera los argumentos que realmente mueven la aguja en una conversación cara a cara entre el PTF y el tallerista informal. Las exenciones impositivas están al final: son importantes, pero no son el primer argumento para alguien que nunca pagó impuestos.

"Hoy cobrás si la marca quiere. Con FIMCA, el sistema garantiza que cobrás."

El tallerista que entrega un lote y espera 45 días para cobrar no tiene ningún recurso legal si la marca le dice que espere más, que no tiene plata, o que devuelva el lote con defectos que nadie cuestionó al momento de la entrega. Ninguno. Con el régimen de la e-OP, el FDI desembolsa el **80% antes de la entrega final** (**35% en el Hito Cero + 45% en los Hitos de Avance**, o **50% + 30% con Sello Buen Diseño**), y libera el **20% final (RCF)** apenas confirmás con un clic el **borrador precargado de tu Factura C** en la aplicación. La e-OP es un título ejecutivo autosuficiente (Art. 6°): si la marca no paga su deuda al FDI al vencimiento, el FDI ejecuta la Reserva Líquida de la marca (5%) y la demanda

ejecutivamente, pero vos ya cobraste. **El riesgo de incobrabilidad de la marca deja de recaer sobre el trabajador.**

"Hoy ponés el capital vos. Con FIMCA, el capital lo pone el sistema antes de que empieces."

El **Hito Cero es un anticipo automático del 35% del valor neto de mano de obra (c_{MOD}) —o del 50% si el producto tiene Sello Buen Diseño (SBD)—** que se libera una vez suscripta la e-OP bilateral, recibido el remito de insumos con UUID y activada de oficio la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (Art. 20 bis)**, antes de que cortes la primera pieza. Esa plata se acredita en tu **Cuenta Especial de Compensación y Liquidación Manufacturera (100% exenta del Impuesto al Cheque, Ley 25.413)** para comprar avíos menores, pagar adelantos a los ayudantes y cubrir la luz del mes. Es capital de trabajo inmediato sin scoring bancario tradicional ni exigencia de balances.

"Hoy conseguís trabajo por el boca a boca. Con FIMCA, cualquier marca del país puede encontrarte."

La Bolsa de Trabajo Sectorial publica el perfil del tallerista —especialidad, capacidad mensual en pares, historial de cumplimiento, ubicación— visible para todas las marcas adheridas al régimen en todo el país. Una marca de Mendoza buscando aparadores de calidad puede encontrar al tallerista de Lanús directamente, sin que ningún intermediario tenga que hacer el contacto. El negocio deja de depender de una sola relación y de la buena voluntad de un solo comitente.

"Luz legal sin pagar deudas viejas, para que no se te quemen más las máquinas."

Hoy vivís con el miedo de que una baja de tensión te queme un motor o de que un cortocircuito prenda fuego la tela o la casa. Con FIMCA, la distribuidora te instala un medidor legal con tarifa productiva subsidiada. Entrás con "pizarrón limpio": el Estado no te va a descontar ni un peso por la luz que consumiste en negro en el pasado. Cuidás a tu familia y dejás de tener problemas con los vecinos por la tensión del barrio.

"Crédito para arreglar tu techo, porque tu casa es tu taller."

Si llueve y se arruina la tela, la marca no te paga y perdés vos. Con el sistema, tu historial de trabajo (los Hitos que vas completando) sirve como garantía para pedir un micro-crédito de "Mejora de Entorno Productivo". El fideicomiso le paga directo al corralón de tu barrio para que puedas arreglar la gotera, revocar la pared o ampliar la pieza. Lo devolvés de a poco, descontando un porcentaje mínimo de tus futuros trabajos, sin los intereses usureros de las financieras del barrio.

"Te ayudamos a ordenar los papeles de tu casa gratis, para que nadie te la pueda sacar."

Sabemos que el taller está en un terreno que quizás compraste con un boleto hace años o que era de tus abuelos y nunca pudiste pagar la sucesión. FIMCA te trae abogados ad honorem que te arman la carpeta legal gratis. Te asesoran y siguen tu trámite para que puedas tener tu certificado de vivienda o avanzar hacia tu escritura. El Estado no viene a pedirte los papeles para clausurarte, viene a ayudarte a proteger lo que es tuyo.

"Hoy si tu máquina se rompe, problema tuyo. Con FIMCA, hay crédito."

La línea de crédito productivo del FDI no funciona como un préstamo bancario tradicional: no evalúa ingresos declarados ni pide garantías hipotecarias. Evalúa el clearing de e-OPs completadas. Quien lleva tres meses en el régimen y tiene e-OPs pagadas tiene colateral real: el FDI presta contra ese historial.

Para un Monotributo Productivo categoría A —el escalón de entrada, con techo de facturación muy bajo— el crédito del primer trimestre equivale al clearing trimestral completo (factor 1×). Eso puede no alcanzar para una máquina nueva de primer nivel, pero sí alcanza para:

- Regularizar la instalación eléctrica del taller (tablero, disyuntores, tomas industriales).
- Reparar o repotenciar una máquina existente.
- Comprar insumos por volumen para la próxima orden.

A medida que el historial crece, el crédito crece con él: a los cuatro meses, el factor sube a 2×; al año, a 3×. Un tallerista con doce meses de clearing estable puede calificar para una máquina industrial de segunda mano de buen nivel. El repago es automático: el FDI descuenta el 10%-15% de cada hito hasta cubrir el capital, sin que el trabajador tenga que gestionar nada.

> **Nota sobre la categoría A:** el techo del Monotributo Productivo categoría A aplica a la *declaración fiscal*, no al límite del crédito del FDI. Si el clearing mensual supera consistentemente el umbral de categoría A, el sistema activa la recategorización automática con período de gracia de seis meses (Addenda I, Sección IV bis), sin cortar el crédito en curso.

"Hoy si la marca se funde o hay un siniestro, perdés todo. Con FIMCA, el trabajo y los materiales están asegurados y con privilegio legal."

Conforme a los Artículos 20°, 20 bis y 21° de la Ley de e-OP: (1) al registrarse la e-OP, el lote en tu casa-taller queda cubierto de forma inmediata y gratuita para vos por la **Póliza Colectiva Maestra de Stock en Custodia (c_{BOM})** del FDI (pagada por la marca con el 0,5% de stock), de modo que ante un incendio, robo calificado o siniestro, el seguro repone los materiales a la marca y el FDI te paga la mano de obra devengada; (2) si la marca entra en concurso o quiebra, tus cobros tienen **Privilegio Especial sobre el lote físico elaborado (Art. 241 inc. 1 y Art. 242 de la Ley 24.522)** y **derecho de retención preferencial (Art. 2587 CCyC)**; y (3) a la inversa, la marca sabe que sus insumos en tu taller están protegidos como depósito regular en locación de obra con acción de restitución directa (Art. 138 Ley 24.522).

"Hoy no existís para el sistema. Con FIMCA, empezás a tener trayectoria en el SETP."

No tener historial crediticio es una trampa de la que es casi imposible salir: sin historial no hay crédito, sin crédito no hay crecimiento, sin crecimiento siempre informal. El **Sistema de Evaluación de Trayectoria Productiva (SETP, Art. 2° inc. 12 Ley de e-OP)** —protegido bajo la Ley 25.326 de Datos Personales— es un historial objetivo que el trabajador construye con cada e-OP cumplida y que le pertenece, independientemente de qué marca contrate con él (y que se transfiere íntegro si el día de

mañana un taller empleador opta voluntariamente por constituir una SAS o SRL bajo el Art. 24 bis). Es portable, acumulable y abre puertas progresivamente: a mayores cupos de Hito Cero, a mejores clientes en la Bolsa de Trabajo, al Banco de Maquinaria y a los CIFO.

"Hoy si trabajás por tu cuenta no sumás jubilación. Con FIMCA, cada lote te suma aportes reales sin cuota fija mensual."

El alta en el **Monotributo Productivo (Art. 24° Ley de e-OP)** sustituye la cuota fija mensual por una **micro-retención única del 2% sobre las cobranzas netas** que se imputa al cómputo de meses con aportes en el **SIPA** para tu jubilación (y si un mes no tenés órdenes activas, tu deuda es cero). A su vez, para los trabajadores de talleres empleadores, el régimen condona deudas pasadas, reconoce hasta 60 meses de aportes SIPA (Art. 22° inc. 22.2 bis) y crea el **Fondo FAEL (Art. 22° inc. 22.6)** para garantizar el cobro inmediato de salarios sin esperar juicios interminables.

Las exenciones e incentivos fiscales (para cerrar la conversación, no para abrirla)

Una vez establecidos los beneficios concretos, las disposiciones impositivas confirman la consistencia fiscal del régimen:

- **Exención del 100% del Impuesto al Cheque (Ley 25.413)** en las Cuentas Especiales de Compensación y Liquidación Manufacturera (Art. 14° inc. 5).
- **Exención de Ingresos Brutos y Sellos** sobre las transferencias de e-OPs y anticipos del FDI en provincias adheridas (Art. 25°), con bloqueo de retenciones SIRCREB.
- **Diferimiento del hecho imponible del IVA** hasta la entrega definitiva del lote y liberación de la RCF (Art. 23° inc. 2, mod. Art. 5° inc. b Ley de IVA).
- **Crédito Fiscal Presunto de IVA del 10%** sobre la mano de obra (c_{MOD}, Art. 23° inc. 1) y **Puerto Seguro laboral (CDD / CDD-P, Art. 22°)** para la marca comitente, lo que incentiva directamente a las marcas a contratar talleristas formalizados en el régimen.
- **Facturación en un clic mediante Borrador Asistido de Factura C** precargado por ARCA (Art. 24° inc. 5) y **bloqueo automático de FCE** (Art. 7° bis Ley 27.440) para evitar doble titulación.
- **Cláusula de no retroactividad y Pizarrón Limpio:** el régimen no persigue el pasado fiscal ni eléctrico. Quien se incorpora empieza de cero con respaldo productivo real.

El Proyecto FIMCA construyó una autopista sofisticada: contratos inteligentes, fideicomiso de segundo piso, escrow digital, prueba de trabajo productivo, cierre fiscal automatizado con ARCA. Pero una autopista sin rampa de acceso sirve únicamente a quienes ya están sobre el asfalto.

La Addenda III construye esa rampa.

No es un mecanismo de asistencia social ni un plan de subsidios permanentes: es una intervención de infraestructura de base, de duración acotada, orientada a garantizar que el régimen FIMCA pueda cumplir su promesa central: que cualquier trabajador del sector, independientemente de su punto de

partida, pueda incorporarse al sistema productivo formal en un plazo de cinco semanas desde el primer contacto con el PTF.

Una vez que el tallerista tiene luz legal, señal de datos, y su primera e-OP activa, el mecanismo diseñado en el dossier base y sus addendas anteriores toma el control. La Addenda III es, por tanto, la capa cero del sistema: la que hace posible todo lo demás.